الجمهورية الإسلامية الموريتانية
المحكمة العليا

شرف - إخاء - عدل

مجلة المحكمة العليا



بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل

المحكمة العليا

مجلة المحكمة العليا

مجلة المحكمة العليا 2017

هيئة الإشراف :

- الحسين ولد الناجي، رئيس المحكمة العليا
- عبد الله ولد عبد الفتاح ، الأمين العام للمحكمة العليا
- الأستاذ محمد يسلم ولد خالد ، رئيس كتابة ضبط الغرف المجمعة

الهيئة العلمية :

- القاضي/ يسلم ولد ديدي، مستشار بالمحكمة العليا ؛
- القاضي / المختار ولد محمذن، مستشار بالمحكمة العليا ؛
- القاضي/ سليمان ولد محمد عمر، مستشار بالمحكمة العليا ؛
- القاضي/ سيد محمد محمد سالم، مستشار بالمحكمة العليا ؛
- القاضي/ محمد محمود محمد سالم، مستشار بالمحكمة العليا ؛
- القاضي / أحمد محمود بلعمش، مستشار بالمحكمة العليا ؛
- الأستاذ/ محمد يسلم ولد خالد، رئيس كتابة ضبط الغرف المجمعة.

المراجعة قبل الطبع :

- القاضي احمد الملقب لمرابط ولد الشفيع
- القاضي محمد بوي ولد الناهي

الهيئة الفنية :

- الأستاذ / محمد الأمين ولد محمد، الكاتب الخاص لرئيس المحكمة العليا ؛
- الأستاذ / محمد المصطفى ولد محمد سالم، رئيس كتابة ضبط الغرفة المدنية الأولى بالمحكمة العليا؛
- الأستاذ / محمد ولد احجور، كاتب ضبط بالغرف المجمعة بالمحكمة العليا ؛
- عبد الله با، رئيس المصلحة الإدارية والمالية بالمحكمة العليا .



تقـــديـــــــم

بعد إصدار العدد الرابع وعدد خاص تضمن قرارات منتقاة من سنوات 1965 حتى 1986، يأتي هذا العدد من مجلة المحكمة العليا مواصلة للنهج المتبع منذ سنة 2012 في نشر قرارات صادرة عن مختلف تشكيلات المحكمة ، تجسيدا للترتيبات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي، وسعيا إلى تمكين الفاعلين في الحقل القضائي والقانوني من الاطلاع على ما استقرعليه فقه المحكمة العليا من اجتهادات.

ويتضمن هذا العدد قرارت منتقاة تعالج نوازل من أهمها:

أولا- في مادة الأحوال الشخصية:

لمن يرجع إثبات الحق بالشهود، ولمن يرجع الاعتماد فيما يتعلق بمزكي السر تجريحا وتعديلا، ووجوب إثبات مدعي الإرث للعلاقة السببية التي يدلي بها للموروث، وأن للزوجة أن تخالع بحقها في الحضانة فيصبح للزوج ولا ينتقل عنه إلا إذا سقط هذا الحق أو انعدم.

ثـانـيـا- في المادة العقارية:

أنه يمكن تشريع الأرض لحائزها وهو ما يجعله مدعى عليه لأنه صاحب أصل، ووجوب الاستناد على رخص من جهة المنح في ملكية الأشخاص لقطع الأرض، وإلزامية أن تكون وسائل الإثبات المتعلقة بالعقار مكتوبة، وأن التدليس في السند العقاري يعرضه للإبطال، وأن رقابة أعمال اللجان الإدارية تخضع للمحاكم الإدارية حصرا وعلى المحاكم الأخرى أن تصرح بعدم اختصاصها فيها، وأن مجرد حيازة مستندات العقار لا يكسب الحائز الصفة اللازمة للدعوى، وأن ثبوت زورية السند تفقد صاحبها الصفة وعلى القاضي أن يثير عدم توفرها من تلقاء نفسه.

ثـالـثـا- في المادة الاجتماعية:

أنه لا بد للأجر من وجود عمل منجز يقابله، وأن عبء إثبات القوة القاهرة يقع على عاتق الوكيل المكتتب، وأن النزاع حول الحقوق المكتسبة ليس نزاعا جماعيا ولا يمكن أن يكون كذلك وبالتالي ليس من اختصاص لجنة الوساطة.

رابـعـا- في المادة التجارية:

أن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 20 مارس 1883 المعدلة في 14 يوليو 1967 والمنقحة 28 سبتمبر 1979 واتفاق بانكي المراجع بتاريخ 2 مارس 1977 الذي أنشئت بموجبه منظمة افريقيا للملكية الفكرية، هما اتفاقيتان للحماية الفكرية متكاملتان والمرجع عند الاختلاف في ما تحكمانه هو الأعم منهما.

خـامـسا- في المادة الجزائية:

أن المحكمة العليا محكمة قانون وبذلك لا يمكنها البت في طلب البراءة وإنما تؤكد ضمنا أو تنقض أو تحيل، ولها أن تثير أوجه النقض في المجال الجزائي من تلقاء نفسها، وأنه لا خصوصية لأي شخص في الدفاع عن جناب الرسول صلى الله عليه و سلم، بل إنما ذلك جزء من مقدسات الدولة وعليها حمايتها والعهدة القانونية في ذلك مناطة بالنيابة العامة تحريكا للدعوى العمومية ولو أبلغت من طرف من يدعي الصفة والمصلحة، وأنه لا وجه قانونا لإحالة محاكم الموضوع على المحكمة العليا لتقرر في صدق التوبة من عدمه وإنما ذلك من اختصاص النيابة العامة حصرا.

سـادسـا- في المادة الإدارية:

أنه تتحدد فترة تلقي المعارف لتحسين الخبرة في تسعة أشهر وما زاد عليها يسمى تكوينا وكل قرار يخالف هذه المقتضيات يعد معيبا ما يجعله معرضا للإلغاء، وأنه لا أساس لأي عقوبة إدارية غير مبررة قانونا، وأن أي قرار إداري قد يحرم الموظف من ممارسة نشاطه في إطار المنافسة السياسية المشروعة يعد عرضة للإلغاء.

كما يتضمن هذا العدد، وفق التقليد المتبع في الأعداد السابقة ، ترجمة لبعض القرارات إلى اللغة الفرنسية.

والله من وراء القصد

الحسين ولد الناجي

الفرع الأول :

قرارات الغرف المجمعة

(الأصل)

القرار رقم 2017/05 بتاريخ : 26 /04 /2017

المبــدأ :

أ . لابد للأجر من وجود عمل منجز يقابله المادة74 من قانون الوظيفة العمومية رقم09 ،93 ، والمادة 4 من المرسوم 99/001 المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور وكلاء الدولة.

ب ـ عبء إثبات مانع القوة القاهرة يقع على عاتق الوكيل المكتتب المادة:08 من المرسوم 99/001 المذكور.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ~ إخاء ~ عدل**

المحكمــة العليــا

الغرف المجمعة **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم: 2013/37

طبيعة الطعن: طعن بالنقض

طبيعة القضية: إدارية

الطاعن ا.ش. ممثلا بالأستاذ **محمد ولد حرطان**

المطعون ضده : **وزارة التهذيب**

القرار المطعون فيه : القرار رقم 2013/22 بتاريخ 2013/07/10.

الصادر عن الغرفة الادارية باستئنافية انواكشوط في تشكيلة مغايرة.

القرار رقم 2017/05

تاريخه: 2017/04/26

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا .

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2017/04/26 ، على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط، برئاسة السيد: المختار تولي باه، رئيس الغرفة الجزائية نائب رئيس المحكمة العليا رئيسا؛

وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

- محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي،رئيس الغرفة التجارية	**مستشارا؛**
-محمد الغيث ولد عمار، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 1	**مستشارا؛**
حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2	**مستشارا؛**
- سيد ابراهيم ولد محمد ختار رئيس الغرفة الإدارية	**مستشارا؛**
- - محمد الأمين ولد محمد يحظيه،	**مستشارا؛**
- محمد عبد الله ولد بيداه	**مستشارا؛**
- يسلم ولد ديدي	**مستشارا**
- الحاج ولد محمدن ولد الطلبه،	**مستشارا؛**
- محمد سالم ولد عبد الوهاب	**مستشارا؛**
- سيدي ولد الحاج،	**مستشارا؛**
- محمد يسلم ولد سيدي جدأم،	**مستشارا؛**
- دده ولد الطالب زيدان،	**مستشارا؛**
- محمد ولد سيدي ولد مالك،	**مستشارا؛**
- محمد الأمين ولد أحمد،	**مستشارا؛**
- لمام ولد محمد فال،	**مستشارا؛**
- أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع،	**مستشارا؛**
-سيد عالي ولد بياي	**مستشارا**

وبحضور القاضي/ القاسم ولد فال نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة،

وذلك للنطق في الملفات المدرجة على جدولتها ، والتي من بينها الملف رقم 2013/37 المطعون فيه بالنقض من طرف : ا.ش.ممثلا بالأستاذ محمد ولد حرطان

كطاعن من جهة ضد وزارة التهذيب الوطني مطعونا ضدها من جهة ثانية، في نزاع إداري، وقد أصدر ت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه:

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية - حسبما يستشف من وثائقها – في العريضة الفاتحة للدعوى المقدمة إلى الغرفة الادارية بمحكمة انواكشوط من طرف المعلم ا.ش.، والتي بموجبها يطلب منحه متأخرات رواتبه البالغة 4.113.120 اوقية و 2000000 اوقية تعويضا عن الاضرار المعنوية لتغطية جميع حقوقه المترتبة على تعليق راتبه مدة ثمان سنوات من قبل وزارة التهذيب الوطني من تاريخ 1990/01/01 الى 1998/01/15 تاريخ رفع التعليق عنه، وهكذا أصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة انواكشوط في هذه القضية حكمها ذا الرقم : 2005/125 بتاريخ : 2005/08/17 القاضي برفض الدعوى لعدم تأسيسها، فلم ينل هذا الحكم رضى الطاعن فطعن فيه بالاستئناف أمام **الغرفة الإدارية** بمحكمة الاستئناف في انواكشوط التي قضت برفض الاستئناف شكلا لورود المذكرة خارج الآجال القانونية، وذلك في قرارها رقم : 2009/31 بتاريخ : 2009/05/20 ، غير أن الطاعن ا.ش. طعن بالنقض في هذا القرار لتصدر فيه الغرفة الادارية بالمحكمة العليا قرارها ذا الرقم 2012/08 بتاريخ: 2012/02/29 القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا و الإحالة على تشكيلة مغايرة، فأصدرت التشكيلة المغايرة القرار رقم: 2013/22 بتاريخ : 2013/07/10 القاضي بالحكم برفض دعوى **ا.ش.** لعدم تأسيسها، ليتم الطعن فيه بالنقض ويعود للمحكمة العليا للمرة الثانية وهو ما يجعل الغرف المجمعة متعهدة طبقا لترتيبات المادة 22 من ق ت ق ، لتبت فيه بالقرار الآتي بيانه :

ثانيا : الإجراءات

بعد أن أصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط في تشكيل مغاير قرارها رقم: 2013/22 بتاريخ : 2013/07/10 ، تقدم ممثل ا.ش. الأستاذ محمد ولد حرطان بالطعن بالنقض ضد القرار المنوه عنه أعلاه أمام كتابة ضبط مصدرة القرار المطعون فيه ثم أشفعه بالغرامة وبمذكرة طعن تم تبليغها للطرف الآخر بتاريخ: 2013/11/17 فلم يرد عليها في الأجل المحدد، لتحال القضية إلى المستشار المقرر لإعداد تقريره ثم أدرجت القضية في جلسة المرافعات للترافع فيها وبعد النداء على القضية قام المستشار المقرر بتلاوة تقريره ثم قدم الأطراف طلباتهم وقدمت النيابة العامة طلباتها أيضا لتحجز القضية للمداولات لجلسة **2017/04/26** التي تم النطق فيها بهذا القرار بالرقم والتاريخ أعلاه .

ثالثا : من حيث الشكل

حيث إن الطعن بالنقض قد تم وفق الشكليات القانونية الواردة في المواد: 02- 207 - 209- 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية وهو ما يستوجب قبوله شكلا.

رابعا: من حيث الأصل

1 ـ الأطراف :

أ ـ الطاعن :

تقدم الأستاذ محمد ولد حرطان نيابة عن موكله ا.ش. بمذكرة طعن بالنقض تضمنت ما ملخصه:

- أن قرار التشكيلة المغايرة خالف ترتيبات المادة 13 من قانون الوظيفة العمومية رقم 1993/09 التي تحكم حالة الطاعن فرفعت عنه التعليق لكنها لم تصرف له رواتبه.

- أن مساءلة الطاعن عن سبب تغيبه من اختصاص سلطة التأديب لا المحكمة.

- أن الطاعن يترتب له استرداد متأخرات رواتبه بمجرد انقضاء اجل اربعة اشهر على نفاذ التعليق.

- أن عدم رد وزارة التهذيب الوطني على دعوى الطاعن يعتبر اقرارا ضمنيا بحق الطاعن في التعويض طبقا للمادتين 404 و 408 من ق.ا.ع.

- أن القرار المطعون فيه حل محل وزارة التهذيب في تقديمه دفوعات لم تتقدم بها هي نفسها وهو ما يدعو لإلغائه.

وخلص الطاعن إلى طلب قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه.

ب ـ المطعون ضده :

أما المطعون ضدها فلم تقدم مذكرة جوابية رغم توصلها بمذكرة الطعن بالنقض بتاريخ : 2013/11/17، ومنحها الأجل المحدد للرد.

2 ـ المحكمة :

حيث درست المحكمة جميع مشمولات ملف القضية بما فيها مذكرات الأطراف وتقرير المقرر وطلبات النيابة العامة، واستخلصت من جميع ذلك أن النزاع يتمحور حول المطالبة بتعويض رواتب معلم دامت فترة تعليق راتبه من قبل وزارة التهذيب الوطني مدة ثمان سنوات وبعد رفع التعليق عنه طالب بتعويض تلك الفترة وبمبالغ أخرى عن الأضرار المعنوية التي لحقته جراء تعليق الراتب.

وحيث إن راتب الطاعن تم تعليقه جراء تغيبه عن العمل دون مبرر شرعي أو قانوني معتبر.

وحيث إن من المسلم به قانونا أن الأجر لا يكون إلا مقابل خدمة وهو ما تنص عليه المادة 74 من قانون الوظيفة العمومية بقولها: **يكون للموظف بعد أداء خدماته حق في أجر**، وهو ما تؤكده المادة 4 من المرسوم 001/99 المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور وكلاء الدولة بقولها: **يستفيد من حق الاجر الوكيل المكتتب بطريقة نظامية والموجود في وضعية خدمة**، وتنص عليه كذلك المادة 8 من المرسوم نفسه بقولها: **يتوقف الحق في الأجر كذلك، ما عدا مانع بقوة قاهرة، يثبت قانونيا بتقديم المعني للمبررات الضرورية في الحالات التالية:**

1 بالنسبة للوكيل الذي لم يكن مرخصا له في التغيب خلال مدة تغيبه

2 بالنسبة للوكيل الذي يتوجه إلى محل عمله دون التمكن من الالتحاق به في الآجال التي كانت محددة له، للفترة الزائدة على الآجال المحددة له أصلا، أو على نهاية مدة مأموريته.

3 بالنسبة للوكيل الذي يزيد على مدة رخصة تغيبه أو إجازته، للمدة التي كان تغيبه فيها غير مشروع.

وحيث إن طلب الطاعن يعوزه السند القانوني لكون المادة 204 من ق.إ.م.ت.إ صريحة في تحديد الأوجه والأسباب التي يمكن أن تؤثر في القرارات محل الطعن أمام المحكمة العليا.

وحيث إن الطاعن لم يأت بما يمكن أن يؤثر في القرار المطعون فيه من الأوجه الواردة بالمادة المذكورة، والقرار محل الطعن لم يتضمن مطعنا معتبرا منها.

وحيث إن القرار إذا خلا من أسباب الطعن في مبناه موضوعا وإجراءات تعين صرف النظر عن الطعن فيه،

وبالرجوع للقرار يظهر منه جليا أن المحكمة اعتمدت على كون الطاعن موظفا عموميا ينطبق عليه القانون الصريح في أن الأجر مقابل عمل منجز، وأن الطاعن يطالب برواتب عن فترة زمنية لم يقدم فيها خدمة للمرفق يترتب عنها أجر.

وحيث إن الطاعن لم يقدم للمحكمة ضمن حججه وأدلته على ثبوت حقه ما ينهض ليكون مبررا مقبولا لتغيبه عن عمله طيلة ثمان سنوات.

وحيث إن صمت الطاعن طيلة فترة ثمان سنوات عن المطالبة بهذا الحق يعتبر قرينة قوية على عدم جديته في الدعوى وقيام الحق وثبوته، إذ لا يعقل أن يتأخر أو يتراخى شخص في المطالبة بحق ولا يحرك ساكنا في سبيل الحصول عليه طيلة ثمان سنوات إلا إذا كان مدركا لعدم شرعية المطالبة بذلك الحق.

وحيث إن الطاعن لم يوفق في الإتيان بما يستقيم مطعنا من القانون فيما ذهبت إليه محكمة التشكيلة المغايرة برفضها لدعواه لعدم تأسيسها، فلا تثريب على المحكمة والحالة هذه إن هي لم تتجاوز فيما قضت به إلى ما طلب الطاعن لما اعتراه من وهن الأساس.

وحيث إن قرار التشكيلة المغايرة بمحكمة استئناف انواكشوط ذي الرقم: 2013/22 بتاريخ: 2013/07/10 القاضي بالحكم برفض دعوى الطاعن ا.ش. لعدم تأسيسها كان مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية.

وانطلاقا مما تقدم، وتأسيسا عليه، وإعمالا لأحكام المواد: 02، 204، 209، 211، 223 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة 74 من القانون رقم: 1993/09 المتعلق بموظفي ووكلاء الدولة، والمادتين: 4 و 8 من المرسوم رقم: 001/99 المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور وكلاء الدولة.

القـــــرار

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

والله الـمـوفـق

الـكـاتـب الـمـقـرر الـرئـيـس

القرار رقم 2017/06 بتاريخ : 2017/04/26

المبـــدأ :

أ.الإقرار القضائي قد يكون ناتجا عن السكوت المادة 404 من ق.إ.ع

ب . يمكن تشريع الأرض لحائزها وهو ما يجعل الحائز مدعى عليه لأنه صاحب أصل المادة 13 من القانون 127.83

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2015/04 **طبيعة القضية:** ميراث من عقار **طبيعة الطعن:** طعن بالنقض **الطاعن: م.ع.ش.** يمثله الأستاذان/ **أحمد باب أسباعي ومحمد أحمد الحاج ويس** المطعون ضدها: ا.ش. يمثلها الأستاذ/ محمدن ولد اشدو **القرار المطعون فيه:** 2014/133 الصادر بتاريخ: 2014/11/27 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط **القـرار رقــم:** 2017/**06** **بتــاريـــخ:** 2017/04/26 **<u>منطـــوق القـــرار</u>:** **"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه أصلا ".** **والله الموفق**	عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2017/04/26 على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بنواكشوط برئاسة السيد/ **المختار تلي باه، نائب رئيس المحكمة العليا؛** وبعضوية مستشاريها السادة القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم: **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛** **ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛** **ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2، مستشارا؛** **ـ محمد الغيث ولد عمار، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه ، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛** **ـ يسلم ولد ديدي، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد ملك، مستشارا؛** **ـ المختار ولد محمدن، مستشارا؛** **ـ محمد ولد يوكات، مستشارا؛** **ـ الدده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيد جدأم، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ أحمد محمود ولد بلعمش، مستشارا؛** **ـ محمد محمود ولد محمد سالم، مستشارا؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـ أحمد ولد الدين، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الرحمن ولد محمدن، مستشارا؛** **ـ الداه ولد سيدي يحي، مستشارا؛** **ـ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛** **ـ الشيخ ولد باب أحمد، مستشارا؛** **ـ عبد الوهاب ولد حمود، مستشارا؛** وبمساعدة الأستاذ/ **محمد يسلم ولد خالد،** كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال،** نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة، وذلك للنظر والبت في القضايا المدرجة على جدول جلستها والتي من بينها الملف رقم: 2015/04 المطعون فيه بالنقض في النزاع القائم بين كل من **م.ع.ش.** يمثله الأستاذان/ **أحمد باب اسباعي ومحمد أحمد الحاج ويس** طاعنا من جهة، و **ا.ش.** يمثلها الأستاذ/ **محمدن ولد اشدو** مطعونا ضده من جهة ثانية. وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا ـ المراحل التي مرت بها القضية:

قال **م.ع.ش.** إن أخاه **م.** المتوفى 2003/10/10 لا وارث له غيره هو و أخواه وأخته **ا.ش.** وقد ترك ماشية تم قسمها وبقيت دار له في حي كرفور لم تقسم وهي كانت مؤجرة بمبلغ 15.000 أوقية منذ خمسة أعوام ثم بمبلغ 20.000 منذ أربعة أشهر وطلب نصيبه من الدار وإيجارها خلال تلك الفترة قبل دعواه بتاريخ: 2008/10/23.

وأجابت **ا.ش.** أنها أشترت محل هذه الدار وهو (كزرة) من عند المسماة **ف.م.** بمبلغ 3000 أقية وعند إرادة الدولة تشريع المحل لها جعلت الأرض على اسم أخيها بناء على إشارة من المسمى **ش.م.** فأخذت بطاقة تعريفه من أجل ذلك لأنها هي لا تحمل بطاقة تعريف آنذاك وقالت إنها تطلب العدل والإنصاف ورفع الظلم عنها.

أصدرت محكمة مقاطعة عرفات الحكم رقم: 2009/16 بسقوط دعوى **م.ع.ش.** في الأرض رقم 1024 قطاع (C) كرفور وبصحة ملكية **ا.ش.** لها وهي الأرض ذات الرخصة رقم: 2004/0227 باسم **..اش.** محولة عن الرخصة رقم: 93/1932 باسم **م.** أخيها، وذلك بعد أداء أموه لليمين ولها شهادات يأتي ذكرها.

ثم أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم: 2011/24 لصالح المستأنف م.ع.ش. ورفض الرجوع عن هذا القرار بالقرار رقم: 2012/153 لتأخر تقديم الطلب بالرجوع عن أجله القانوني ونقض هذا القرار بالقرار رقم: 2013/77 من طرف الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا لأنه أهمل الفقرة الأخيرة من المادة: 199 من ق. ا. م. ت. ا في احتساب الأجل من تاريخ العلم بموجب طلب الرجوع وجاء قرار محكمة الإحالة رقم: 2014/133 مؤكدا للحكم الأصل حين قبل الرجوع عن القرار رقم: 2011/24 وهذا هو محل هذا الطعن.

ثانيا ـ الإجـــــــــراءات:

اطلعت المحكمة على محضر الطعن بالنقض الجزئي رقم:2014/93 المحرر من طرف كتابة مصدرة القرار المطعون فيه، وبعد اكتمال الإجراءات وإحالة الملف على المستشار المقرر/ **محمد ولد سيدي ولد مالك** الذي أعد تقريره فيه وقرأ ما قرأ منه أثناء الجلسة العلنية بالتاريخ أعلاه، وبعد إفساح المجال للمحامين من أجل إبداء ملاحظاتهم، وبعد تمسك النيابة العامة بطلباتها المقدمة مكتوبة والهادفة إلى طلب تطبيق النص القانوني المطبق على الوقائع، وبعد جعل الملف في المداولة وبعد المداولة صدر هذا القرار.

ثالثا ـ من حيث الشكـل:

حيث قدم هذا الطعن وفق الأحكام والشروط القانونية مما يستوجب قبوله شكلا.

رابعا ـ من حيث الأصـل:

يرى محامي الطاعن من خلال مذكرته أن القرار محل الطعن شابته عيوب قانونية وموضوعية تؤدي لنقضه طبقا للفقرات 1- 4 - 6 - 7 من المادة 204 من ق. ا. م. ت. ا، كما أن القرار الناقض المذكور جاء معيبا لأنه لم يعتمد على نص قانوني في تعليله لما ذهب إليه من نفض للقرار رقم: 2011/24 فأسباب النقض محصورة بالمادة: 204 ولم يذكر قرار النقض أيا منها

وقال إن طلب الرجوع جاء خارج الأجل طبقا للمادة 199 من ق. ا. م. ت. ا فهو مرفوض شكلا، وطلب الرجوع له شروط في المادة: 198 من هذا القانون وليس للمحكمة العليا أن تتجاوز الشكل لأنها محكمة قضاء شكلي وقال إن القرار خرق المادة: 298 منه حين لم يبدأ ب **(بسم الله العلي العظيم)** وخرق المادة: 12 من القانون العقاري التي تشترط الحصول على رخصة حيازة لمن يحوز أرضا للدولة وهو الشرط المتوفر في موكله رغم تغيير **ا.ش.** لوثائق هذه الأرض بعد وفاة الموروث فحولت الرخصة على أسمها بتاريخ: 2004/09/09 كما خرق المادتين: 447 - 448 من ق.ا. ع في مجال إفساح المجال للخصم من أجل نفي الوقائع موضوع الشهادة للخصم الآخر وقال إن أهم شهادة عند **ا.ش.** هي شهادة **ش.م.** التي حولت الرخصة على أساسها وهي شهادة متناقضة ومما بنى عليه تحويل الرخصة عقد بيع بتاريخ: 2004/09/22 ومعلوم أن الميت لا يبيع وخلص لطلب إلغاء القرار رقم 2014/133.

وجاء في مذكرة محامي **ا.ش.** الجوابية أن مذكرة الطاعن لم تقدم سببا قانونيا أو بينة تؤدي إلى نقض القرار وقال إن موكلته اشترت هذه الأرض وهي (كزرة) ثم شرعت لها على **بطاقة تعريف أخيها** لأنها هي لا تحمل بطاقة تعريف وقال إن **ا.ش.** بنت منزلا متواضعا في هذه الأرض في حياة أخيها وأخواها **م.ي. و ب** يشهدان بصحة الوقائع لصالحها هي وأن القرار قد اعتمد على وسائل الإثبات المقررة في المادة: 402 من ق. ا. ع، وخلص لطلبه تأكيد القرار.

خامسا ـ المحكمة:

حيث إن محامي الطاعن لم يوضح ما يقصده من خرق للبنود 1 - 4 - 6 - 7 من المادة 204 من ق. ا.م.ت. ا وفي الحيثيات الآتية ما يدل على أن الاستدلال بالمفهوم من جل هذه البنود على الأقل واقع على الطاعن لا له ، وقوله إن قرار محكمة النقض و الإحالة كان معيبا ليس محلا للنقاش القانوني لأن قرارها ليس محل طعن قانوني فهو حائز على قوته رغم ما يثيره الطاعن حوله من عيوب حتى الآن.

وحيث إن الطاعن قد تشبث بالمادة: 199 من ق. ا. م. ت. ا في اعتبار طلب الرجوع قد جاء خارج الأجل وتشبثه بها لم يعد في محله بعد صدور القرار الناقض الذي اعتبر محكمة الاستئناف قد أهملت الفقرة الثانية من هذه المادة المحددة لبداية أجل طلب الرجوع ونص هذه الفقرة هو: يجري الأجل من اليوم الذي يعلم فيه الطرف بسبب المراجعة التي يثير، وسبب طلب المراجعة هنا مفهوم من قول القرار رقم 2011/24 الذي رفض الرجوع عنه: إن مذكرة المستأنف قد بلغت **لـ : م.ع.ش** ذاتها 2009/10/22 ولكنها لم ترد عليها حسب الملف، وهذا معناه عدم علم **ا.ش.** بصدور القرار الذي هو لاغ للحكم الأصل القاضي لصالحها هي في هذه الأرض كما تقدم، وعليه فلا يبدأ تاريخ أجل طلب الرجوع إلا بعد العلم بصدور هذا القرار احتراما لمبدإ الحضورية المنصوص عليه بالمادة 2 من ق. ا. م. ت. ا ما دامت **ا.ش.** لم تحضر ولم تودع مذكرة جوابية تدافع بها عن نفسها في القضية بعد كسبها لها أولا ولم يحضر من يمثلها.

وحيث إنه لا يزال في القضية حق استيفاء لصالح الخصم ا.ش. ما دامت لم تحضر ولم تمثل من طرف وكيل ولم تودع مذكرة جوابية تقوم مقام مثولها طبقا للمادة: 78 فقرة أخيرة من ق. ا. م. ت.ا، وهي مادة من الكتاب الثاني في هذا القانون الذي تحيل إليه المادة 188 من هذا القانون

في كل ما لا يتعارض مع الفصل المتعلق بمحل الاستئناف وهو الفصل الذي نصت المادة: 168 منه على أن الحكم يجب تبليغه للخصم عند ما لا يحضر بنفسه ولا عن طريق ممثل عنه للنطق بالحكم.

ولا يكون الحكم نهائيا قابلا للتنفيذ قبل ذلك فالغائب باق على حجته طبقا للتفصيل الوارد في قول صاحب التحفة:

ومن ألد في الخصام وانتهج نهج الفرار بعد إتمام الحجج
ينفذ الحكم عليه الحكم قطعا لكل ما به يختصم
وغير مستوف لها إذا استتر لم تنقطع حجته إذ اظهر

وعليه فليس أمامنا حكم يوصف بأنه نهائي حتى يرجع أولا يرجع عنه طبقا للمادة: 197 وإنما أمامنا حكم لم يستوف أحد الخصمين حقه في التقاضي من خلاله فيكون فاقدا لقوة الشيء المقضي به حتى الآن وذلك لغياب الإعذار فيه عن طريق تبليغه للخصم الغائب عن النطق بالحكم وغير الممثل مطلقا أمام المحكمة وعليه لا يكون أمام محكمة الإحالة غير الإفساح للمجال أمام الخصم الغائب كي يدلى بما لديه من حجج يدفع بها الحكم عليه ابتداء من علمه بهذا الحكم أو القرار.

وحيث إن أوراق الملف لا تدل على أن **م.ع.ش.** أو **محاميه** أنكر أن **أ.ش.** اشترت هذه الأرض ولا أنها اشترتها وهي لا تزال (كزرة) ولا أنها ظلت تحوز المحل في حياة المتوفى وبعد مماته ولا أنها هي من قام ببناء دار متواضعة على هذه الأرض ولا أنها لم تكن ذات بطاقة تعريف أيام قيام الدولة بتشريع محل حيازتها لها مما اضطرها إلى تشريعها على بطاقة تعريف أخيها، وعليه يكون م.ع.ش. في حكم المعترف بجميع الوقائع التي يثيرها خصمه ا..ش. وتتمسك بها في هذه القضية ومعلوم أن الإقرار القضائي يمكن أن ينتج عن سكوت الخصم طبقا للمادة: 404 من ق. ا. ع، وذلك إلى جانب القرائن المذكورة أعلاه والتي هي في حكم المعترف بها ولا ينقصها عن البينة الكاملة غير اليمين طبقا للمادة: 462 من ق. ا. ع وقد أدتها.

وحيث إنه لا قرينة قائمة في هذا الملف لصالح **م.ع.ش.** سوى كون اسم أخيه قد وضع على رخصة هذه الأرض وهي قرينة بضعفها ما تقدم من القرائن عند **م.ع.ش** ويضعفها العرف السائد في مجال تسجيل (الكزرات) على أسماء غير الحائزين لها بسبب من الأسباب ومنها ما يثيره **م.ع.ش** ولم يأت التصريح بإنكاره وقد شهد بمقتضى ما تثيره كل من أخويها **م.ي. و ب. والبائعة للكزرة** عام 1988 و **ش.م.** أمام محكمة الأصل فضلا عما صرح به **ط.م.** أمام مكتب توثيق **محمد محمود بن أحمد يور** العرفي بتاريخ: 2004/09/22 إلى جانب **ش.م.** المذكور أيضا، وما كتبه **ا.ت.ح** بالملف.

وحيث إن **م.ع.ش.** لا يدعي كزرة ولا شراء لهذه الأرض ولا حيازة لها مما يجعل الأصل مع الحائزة **ا.ش.** ويجعلها هي صاحبة الحق في الاستفادة من الخيارين الواردين في المادة 13 من القانون العقاري وهما إما أن تشرع الإدارة الكزرة لحائزها وإما أن تخرجه منها ولا يتنافى تمسكها بهذا الحق مع حصولها على تأمينه بواسطة مساعدة قريب أو غيره ما دام قصد الاعتماد على هذه الواسطة ثابتا بالقرائن المؤيدة باليمين وبالاعتراف السكوتي طبقا لما تقدم.

وحيث إن اعتبار الطاعن أن تصريح كل من **ط.م.** و **ش.م.** أمام الموثق العرفي المحرر تحت رقم 2- 2004/1131 بتاريخ: 2004/09/22 أمام مكتب الإمام **محمد محمود بن أحمد يوره** عقد بيع ليس صحيحا لأن الواقع هو أنه تصريح بملكية **م.ع.ش** للأرض محل النزاع.

وحيث إن قول الطاعن إن للخصم الحق في أن ينفي الوقائع التي يثبتها شهود خصمه ضده طبقا للمادة: 448 من ق. ا. ع صحيح ولكن الشهادات المذكورة في هذا الملف مصحوبة بالاعتراف السكوتي وهو ما يجعل الشهادة قوية حتى لو استمع إليها على سبيل الاستئناس فقط لأن الاعتراف في غنى عن تأييده بالشهود.

وحيث إن كلما تقدم يقتضي عدم الاستجابة لطلب نقض القرار محل الطعن وهو ما رأت المحكمة التوجه إليه.

لهـذه الأسـبـاب:

لذلك واستنادا للمواد: 203 - 204 - 205 وما بعدها 213 وما بعدها 220 وما بعدها، الكل في بابه من ق.ا.م. ت. ا.

مـنـطــوق الـقـــرار:

"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه أصلا ".

والله الموفق

كـاتـب الضبط الأول **المـقــرر** **الرئــيـس**

القرار رقم 2017/07 بتاريخ : 26 / 04 /2017

المبــدأ :

أ.لا يترتب على عدم مذكرة الاستئناف سوى التغريم المادة 174 من.ق. إ.م.ت.إ

ب . لا بد للطعن بالنقض من أن يؤسس على إحدى الحالات الواردة في المادة 204 من ق.إ.م.ت.إ. و إلا كان عرضة للرفض أصلا المادة 222 من القانون نفسه.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ~ إخاء ~ عدل**

المحكمـــــة العليـــــا

الغــرف المجـمـعـــــة **بسم الله العلي العظيم**

رقم الملف: 2014/41 **نوع القضية**: عقارية **الطاعن**: ا.ع. يمثله ذا أحمد فال ولد امبارك. **المطعون ضده** م.ص. يمثله ذا ألمين أحمد سالم **القرار المطعون فيه**: القرار رقم: 2013/171 بتاريخ 2013\12\18عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية (تشكيلة مغايرة) **رقم القرار**: **2017\07** **تاريخ 2017\04\26** **منطوق القرار:** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.** **والله الموفق**	عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2017/04/26 على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بنواكشوط برئاسة السيد/ **المختار تلي باه، نائب رئيس المحكمة العليا؛** وبعضوية مستشاريها السادة القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم: **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛** **ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛** **ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2، مستشارا؛** **ـ محمد الغيث ولد عمار، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه ، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛** **ـ يسلم ولد ديدي، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد ملك، مستشارا؛** **ـ المختار ولد محمدن، مستشارا؛** **ـ محمد ولد يوكات، مستشارا؛** **ـ الدده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيد جدأم، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ أحمد محمود ولد بلعمش، مستشارا؛** **ـ محمد محمود ولد محمد سالم، مستشارا؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـ أحمد ولد الدين، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الرحمن ولد محمدن، مستشارا؛** **ـ الداه ولد سيدي يحي، مستشارا؛** **ـ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛** **ـ الشيخ ولد باب أحمد، مستشارا؛** **ـ عبد الوهاب ولد حمود، مستشارا؛** وبمساعدة الأستاذ/ **محمد يسلم ولد خالد،** كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال،** نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة، وذلك للنظر والبت في القضايا المدرجة على جدول جلستها والتي من بينها الملف رقم: 2014/41 في النزاع القائم بين كل من الطاعن **ا.ع.** و **ا.ش.** والمطعون ضده **م.ص.** وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا: من حيث الشكل:

صدر القرار رقم 2013\171 عن التشكلية المغايرة باستئنافية انواكشوط بتاريخ 2013\12\18، وتقدم الأستاذ أحمد فال ولد امبارك نيابة عن موكله ا.ع. بعريضة طعن بالنقض ضد هذا القرار بتاريخ 2014\01\26 حسب العريضة والمحضر رقم 2014\08 بنفس التاريخ والمرفق بالوصل الخزيني والوكالة ، وقدمت مذكرة الطعن بالنقض بتاريخ 20 مارس2014 ، **مما يجعل هذا الطعن مستوفيا للشروط الشكلية القانونية ومقبولا شكلا** لوروده في آجاله القانونية وممن له الحق في تقديمه وفقا لأحكام المواد 205–207–208–209–210–211 من ق.ا. م. ت. ا .

ثانيا: من حيث الأصل:

أ . الوقائع والإجراءات:

يعود تاريخ نشأة هذا النزاع إلى سنة 2009 حينما تقدم الطاعن ا.ع. بطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ضد مقرر عن والي انوكشوط يلغي رخصة حيازته لصالح خصمه م.ص. وأصدرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قرارها رقم 2009/82 بتاريخ 2009\11\24 بإلغاء المقررين 08\28 و08\234 وأحالت القضية إلى محكمة مقاطعة تيارت للاختصاص ، وتعهدت محكمة مقاطعة تيارت في القضية بتاريخ 2009\12\29 وأصدرت حكمها رقم 2010\20 في القضية بتاريخ 2010\05\19 بصحة حيازة ا.ع. للقطعة رقم 98 قطاع ل5 بتيارت وتم استئناف الحكم وقضت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط بقبول التصريح بالاستئناف شكلا ورفضه أصلا لعدم تبريره بمذكرة في الأجل بقرارها رقم 2011/25 بتاريخ 2011\02\02 ونقضت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا هذا القرار بقرارها رقم 2011/126 بتاريخ 2011\12\19 وأحالت إلى تشكيلة مغايرة ، وقضت التشكيلة المغايرة بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بصحة حيازة م.ص. للقطعة محل النزاع بقرارها رقم 171 \2013 محل هذا الطعن .

وقد تعهدت الغرف المجمعة بهذا الطعن وفقا لأحكام المادة 22 من التنظيم القضائي وتم نشر القضية تحت الرقم 2014\41 وتم وضع المذكرات وأحيلت للتقرير طبقا لما تقضي به المادة 216 من ق.ا.م.ت.ا ، ومن ثم للنيابة العامة للرأي

وحيث تم لصق القضية بكتابة ضبط المحكمة ضمن قائمة القضايا المبرمجة للجلسة حسبما تنص عليه المادة 217 من القانون نفسه؛

وحيث تم نشر القضية في قاعة الجلسات، وتمت تلاوة التقرير في الجلسة ، كما تم الاستماع لملاحظات من حضر من الأطراف، وقدم المدعى العام لدى المحكمة العليا طلباته الشفهية، ليتقرر بعد ذلك حجز القضية في المداولات وينطق فيها بعد ذلك طبقا للقانون .

ب حجج الأطراف:

1- الطاعن:

حيث تضمنت مذكرة النقض المقدمة من طرف الأستاذ **أحمد فال ولد امبارك** نيابة عن موكله ا.ع. عرضا لوقائع القضية ومستندات الطاعن و مآخذه على القرار محل الطعن نجملها في التالي :

-أن الطاعن اشترى قطعة الأرض محل النزاع من عند المسماة ا.ح. سنة 2007 وقد وصلتها ممن باعها لها وهو ل.م. سنة 2005 وهذا كان قد اشتراها من ورثة ا.د. ووثائق ملكيتها هي رخصة الحيازة رقم 8139 بتاريخ 1999\05\20 وإذن تسديد بتاريخ 1999\05\17 ووصل تسديد بنفس التاريخ وأن الطاعن عند إقدامه على استثمار القطعة تفاجأ بالمطعون ضده يحمل مقررا يلغي الرخصة المذكورة استنادا للرخصة 9459 والقطعة مسجلة باسم م.س. ، وألغت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا مقرر الوالي وأحالت لمحكمة تيارت وقضت هذه للطاعن .

- أن قرار محكمة الإحالة رقم 2013\171 لم يحرر إلا بعد ثلاثة أشهر وقد اعترت هذا القرار الخروقات التالية كما يقول الطاعن:

1 - خرق القرار أحكام المادة 12 من القانون 83\127 حيث إن رخصة الطاعن بتاريخ 1999\05\20 والمطعون ضده 1999\06\09 وهي أقدم وبالتالي يلزم ترجيحها

2 -خرق القرار أحكام المادة 464 من ق إ ع لأن الطاعن قام باستثمار تعرضت له المعاينة وبينت أنه لم يكن بالضبط في القطعة محل النزاع وإنما انحرف قليلا وذلك ناتج عن وعورة مكانها ، وقد أسس الطاعن بناءه على المكان الذي دله عليه الطوبوغرافي.

3 – خرق القرار محل الطعن المرسوم 10\80 لضرورة الاستثمار في الآجال والمطعون ضده م.ص. لم يستثمر في محل النزاع حتى الآن.

وخلص الطاعن من خلال الأسباب التي ساقها أعلاه إلى طلب قبول طعنه أصلا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بصحة حيازة موكله للقطعة الأرضية محل النزاع.

2– <u>المطعون ضده</u>:

تقدم المطعون ضده م.ص. بواسطة محاميه **ذ/ألمين ولد أحمد سالم** بمذكرة جوابية ضمنها ما نجمله في التالي:

– أن المطعون ضده هو الذي يحوز القطعة محل النزاع وتبلغ مساحتها 216 مترا مربعا وقد اشتراها سنة 2008 ورخصة حيازتها رقم 9459 بتاريخ 08\09\1999 عن والي انواكشوط ووصل تسديدها بتاريخ 12\05\1999 وقام ببناء حائط ومنزل دون منازع، وبعد كثير من الزمن فوجئ بالطاعن يدعي الارض وأن محكمة الدرجة الأولى أخطأت بحكمها للطاعن ، وأن التشكيلة المغايرة أصدرت قرارا تمهيديا لمعاينة القطعة والرخص وجاء القرار محل الطعن معللا وناقش حجج الاطراف، وأن ما يدعيه الطاعن من الحيازة ومخالفة القرار للمادة 464 من ق ل ع في غير محله لأن القطعة التي يحوزها الطاعن يفصلها شارع عن القطعة محل النزاع ، وفي الأخير خلص المطعون ضده إلى طلب رفض هذا الطعن لعدم تأسيسه وتأكيد القرار 171\2013 .

وقد طالبت النيابة العامة بتطبيق النص القانوني المنطبق على الوقائع في مذكرتها والتي تمسكت بها في الجلسة .

<u>ثالثا المحكمـــة:</u>

نظرا إلى أن الأحكام والقرارات والأوامر لا تنقض إلا طبقا لما ورد في المادة 204 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي حصرت أسباب النقض في ثمان حالات محددة؛

ولما كان الهدف من الطعن حسب المادة 203 من ق ام ت ا هو إثبات مخالفة القرار المطعون فيه بالنقض للقواعد القانونية، فلا مجال لنقضه ما لم يخالف تلك القواعد؛

ونظرا لما ورد في المادة 223 من ق ا م ت ا من أن محكمة الإحالة إذا اتبعت توجيهات المحكمة العليا في ما يتعلق بالنقاط القانونية المثارة ، لم يعد هناك مجال لطعن آخر؛ ولأن المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع .

حيث إن القراررقم 2013\171 موضوع الطعن بالنقض والصادر عن التشكيلة المغايرة قضى بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى وحكم بقطعة الأرض محل النزاع لصالح م.ص. وهو المدعى عليه وكانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت لصالح خصمه ا.ع. ، وقد عللت محكمة الإحالة قرارها هذا ببعض المبررات منها : أن معاينة سجلات الولاية وسجلات إدارة العقارات تؤكد صحة الوثائق المدلى بها ، وأن وصل التسديد الذي يستظهر به المستأنف أقدم تاريخا من تاريخ وصل المستأنف ضده فالأول بتاريخ 1999\05\12 والثاني بتاريخ 1999\05\17 ، وأن من سدد الثمن يصبح حائزا حكما .

وبالرجوع إلى توجيهات المحكمة العليا وحجج ومستندات الطرفين ، يتبين أن توجيهات المحكمة العليا تتعلق أساسا بالشكل ، وأن رسالة منح المطعون ضده ووصل تسديده أقدم تاريخا من منح وتسديد الطاعن، وأن الطاعن قام ببعض الاستثمار خارج محل النزاع ،حيث إن المحكمة العليا في قرارها رقم 2012\126 لم تقيد محكمة الإحالة إلابنقطة قانونية واحدة هي : **أن محكمة الإستئناف أخطأت في تطبيق المادة 174 ق إ م ت إ لما قضت بقبول التصريح باستئناف حكم الدرجة الأولى شكلا ورفضه أصلا لعدم تبريره بمذكرة في الأجل ، والتوجيه هو أن الاستناد لرفض الاستئناف أصلا لهذه المادة غير صحيح إذ لايترتب عن عدم المذكرة سوى التغريم.**

وحيث إن محكمة الإحالة (التشكيلة المغايرة) قضت بقبول الاستئناف شكلا وأصلا، ممتثلة بذلك توجيهات المحكمة العليا ، وبحثت حجج الطرفين وقامت بدرس القضية ، وقامت بالترجيح بين وثائق الطرفين انطلاقا من الشروط التي تأسست عليها رخصتا الحيازة (رسالة المنح ووصل التسديد).

وحيث إن قاضي الموضوع حر في ما يتخذ من قرارات في الموضوع ووفقا للقانون، وقد نصت المادة 223 من ق ا م ت اعلى أن محكمة الإحالة يلزمها امتثال توجيهات المحكمة العليا في ما يتعلق بالنقاط القانونية دون ان يمس ذلك من حرية القاضي الذي سيحكم في الموضوع ، ولم يخالف قرار محكمة الإحالة مقتضيات قانونية تبرر نقضه ، وما أثاره الطاعن في مذكرة طعنه من مآخذ لا يشكل أساسا قانونيا لنقض هذا القرار، لأن دعوى خرق المادة 12 من الأمر القانوني المنظم للعقارات غير وارد لأن

كل واحد من الطرفين يحوز رخصة حيازة ووثائقهما صحيحة ، ودعوى خرق المادة 464 من ق ل ع غير واردة كذلك لأن الاستثمار الذي قام به الطاعن تم خارج محل النزاع كما بين الطاعن في مذكرة طعنه حيث يقول إن الاستثمار انحرف قليلا بسبب الطوبوغرافي الذي دل الطاعن على القطعة ، وقد أصدرت محكمة الإحالة القرار التمهيدي رقم 2013/14 بتاريخ 2013\07\23 وأمرت كاتبها بمعاينة سجلات الإدارة للإطلاع على الرخص والأوصال وكذالك أمرت بزيارة عين المكان محل النزاع بموجب القرار التمهيدي 2012/28 بتاريخ 2012\07\11 وتمت المعاينة وقد تبين أن ما قام به الطاعن من استثمار وقع خارج محل الدعوى كما بينت المعاينات التي تمت وبعضها بحضور الفنيين (مثل المعاينة بتاريخ 2013\03\03 من طرف الأستاذ الحسن ولد أحمد سالم رئيس كتابة الضبط رفقة الفني صار صيدو) وما يدعيه الطاعن من خرق لأحكام المرسوم 10\80 بسبب عدم استثمار المطعون ضده في محل النزاع يعترض عليه بما ورد في المعاينات من وجود بعض الاستثمار (ركن من حائط كما في المعاينة)

وحيث إن الطاعن لم يثر في مذكرة طعنه سببا كافيا من الأسباب الواردة في المادة 204 من ق إ م ت إ وقد قضت المادة 209 من هذا القانون بأن: تشتمل مذكرة الطعن على جميع أسباب الطعن التي يدعيها الطاعن والنصوص التي يدعي خرقها .

وحيث إن القرار محل الطعن جاء معللا تعليلا مكن المحكمة العليا من بسط رقابتها القانونية عليه ولا مجال لنقضه حيث لم يخالف القانون و لم يقدم الطاعن ما يثبت خرقه للقواعد القانونية، وقد قضت المادة 222 من ق ا م ت ا : أنه إذا كان الطعن مقبولا شكلا فإن المحكمة تصدر قرارا برفضه إذا ظهر أنه غير مؤسس أصلا.

لـهذه الأسباب:

وعملا بالمواد: 203-204. 220-221-222-223 من ق إ م ت إ و المادة 12 من الامر القانوني المنظم للعقارات وأملاك الدولة والمادتين 399- 414 من ق ل ع ؛

منطوق القـــــرار:

" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا ".

كاتب الضبط المقـرر الرئيـــــس

القرار رقم 2017/08 بتاريخ : 2017/04/26

المبـــدأ :

أ. إثبات الحق بالشهود يرجع لاجتهاد القضاة فقط المواد 242،249،452 من ق.ل.ع.

ب . لا يمكن الاعتراض على اعتماد القضاة في التعديل والتجريح على مزكي السر المادة 455 من ق.ل.ع.

ج . لا بد لمدعي الإرث من إثبات علاقته السببية التي يدلى بها للموروث المواد 311,67,66 من م.أ.ش.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2015/20 (مكررا)	عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2017/04/26 على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بنواكشوط برئاسة السيد/ **يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛**
طبيعة القضية: مدنية (حبس)	وبعضوية مستشاريها السادة القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:
طبيعة الطعن: طعن بالنقض	**ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛**
الطاعن: ب.د. يمثله ذ/ أحمد فال ولد امبارك	**ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛** **ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛** **ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2، مستشارا؛** **ـ محمد الغيث ولد عمار، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1، مستشارا؛**
المطعون ضده: خ.ع. يمثله ذ/ محمد ولد عبد الودود	**ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه ، مستشارا،** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا،** **ـ يسلم ولد ديدي، مستشارا،**
القرار المطعون فيه: القرار رقم 2015/08 بتاريخ 2015/03/19 عن الغرفة المدنية والاجتماعية باستئنافية كيفه.	**ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **ـ المختار ولد محمدن، مستشارا؛** **ـ محمد ولد يوكات، مستشارا؛** **ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا،** **ـ محمد يسلم ولد سيد جدأم، مستشارا؛**
القـرار رقــم: 2017/08 **بتــاريـــخ:** 2017/04/26	**ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛**
منطـــوق القـــرار:	**ـ أحمد محمود ولد بلعمش، مستشارا؛** **ـ محمد محمود ولد محمد سالم، مستشارا؛**
"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا ".	**ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـ أحمد ولد الدين، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الرحمن ولد محمدن، مستشارا؛** **ـ الداه ولد سيدي يحي، مستشارا؛** **ـ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛** **ـ الشيخ ولد باب أحمد، مستشارا؛** **ـ عبد الوهاب ولد حمود، مستشارا؛**
والله الموفق	وبمساعدة الأستاذ/ **محمد يسلم ولد خالد،** كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال،** نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة، وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدول جلستها والتي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف الأستاذ/ **أحمد فال ولد امبارك** نيابة عن موكله **ب.د.** ضد القرار رقم: 2017/08 الصادر بتاريخ 2015/03/19 عن الغرفة المدنية والاجتماعية باستئنافية كيفه في تشكيلة مغايرة، وذلك في النزاع الناشب بين الطاعن المذكور من جهة، والمطعون ضده: **خ.ع.** ممثلا بالأستاذ/ **محمد ولد عبد الودود** من جهة ثانية. وأثناء هذه الجلسة أصدرت القرار الآتي بيانه:

أولا: المراحل التي مرت بها القضية:

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية في أن **ب.د.** رفع دعوى أمام محكمة مقاطعة باركيول ضد خ.ع. مدعيا أن أم هذا الأخير (و.هـ) **ب.د.** وأختها **م.** كانت مورثته **ا.ش.ا.** قد حبست عليهما قطيعا من الغنم قبل وفاتها وأن هذا الحبس قد نما كثيرا حتى وصل إلى 250 بقرا و50 إبلا و100 غنما وحميرا ودكانا، فرفضت محكمة الأصل الدعوى بحكمها رقم: 2004/02 المؤكد بالقرار رقم: 2009/015 من محكمة الاستئناف، وهو القرار المنقوض بالقرار رقم: 2011/28 القاضي بالنقض والإحالة، فأصدرت فيه محكمة الإحالة قرارها رقم 2015/08 بتاريخ: 2015/03/19 القاضي بتأكيد حكم محكمة الأصل، وتم الطعن بالنقض في هذا القرار فأصدرت الغرف المجمعة في هذا الطعن قرارها الآتي:

ثانيا: الإجـــــــراءات

بعد وصول الملف إلى المحكمة العليا وانتهاء الآجال المحددة أحيل الملف إلى المستشار المقرر/ **الإمام ولد محمد فال** لتقديم تقريره المؤرخ ب 2016/05/18 الذي تلاه في الجلسة، ثم إلى النيابة العامة التي قدمت طلباتها المكتوبة المورخة ب: 2016/05/31 التي اعتمدتها في الجلسة، ثم أدرج في جدول الجلسة وتمت المرافعة فيه ووضع في المداولة بتاريخ: 2016/10/19، ثم مددت فيه المداولة لمزيد من الدراسة بتاريخ: 2016/12/14، ليتم النطق فيه بالقرار أعلاه.

ثالثا: من حيث الشكل

لقد قدم الطعن ممن له الصفة والمصلحة وضمن الشروط والآجال المحددة له طبقا للمواد: 205 وما بعدها في فرعها من ق. ا. م. ت.ا، فهو لذلك مقبول شكلا.

رابـــعـا: من حيث الأصل

1- الأطـــــــراف:

أ- الـطـاعـــــن:

وقد تقدم بمذكرة طعن تضمنت ما ملخصه يندرج في المآخذ على القرار محل الطعن التالية:

1- أنه خرق المواد: 440 - 455 من ق. ل. ع، المتعلقة بالإثبات بواسطة الشهود ما دام لم يعتبر المستفيضة التي قدمها.

2- أنه تجاهل أن الشهادة تثبت بها كل الوقائع.

3- أنه أكد حكما فاسدا هو الحكم رقم: 2002/04، وأن الحكم المؤكد لم يصدر بمقدمة بسم الله العلي العظيم، خارقا المادة 298 من ق. ا. م. ت. ا.

ب - المـطـعـون ضـده:

ولم يتقدم بمذكرة رد على مذكرة الطاعن المذكورة.

خامسا- المحكمة:

حيث إن المادة: 203 من ق. ا. م. ت. ا، صريحة في أن الطعن بالنقض يهدف إلى إثبات المحكمة العليا عدم مطابقة الحكم محل الطعن للقواعد القانونية.

وبما أن المادة: 204 من القانون نفسه صريحة في أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا في الحالات الثمان التي نصت عليها هذه المادة.

وحيث إن الطاعن أثار بصفة مباشرة أو غير مباشرة الحالة الأولى في هذه المادة وهي خرق القانون فقط في مآخذه الثلاثة على القرار محل الطعن وبما أن المأخذين الأول والثاني في مذكرة طعنه المتعلقين بالشهود غير واردين ذلك أنه ضمن المواد نفسها التي أثارها الطاعن المتعلقة بالشهود ما يوضح أن الإثبات بالشهود يرجع لاجتهاد القضاة وليس لتقدير أي من الأطراف أنهم اثبتوا حقه أو لم يثبتوه كما هو واضح من المواد: 442 الفقرة 3 و 449 و 452 و 455 من ق. إ. ع.

بل إن اعتماد القضاة على مزكي السر عندهم في تعديل الشهود أو جرحهم لا يمكن أن يعترض عليه أي طرف ولو سأل عنه طرف فلا يلتفت لسؤاله كما هو نص مختصر خليل بقوله: (ومزكي السر) ص 201 والدرديري وحاشية الدسوقي ج 4 ص 149، ومعلوم أن المادة: 455 المذكورة تحيل على هذه النصوص.

وحيث إن المأخذ الثالث والأخير للطاعن على القرار محل الطعن هو أنه أكد حكما فاسدا، وأن هذا الحكم الفاسد لم يصدر بسم الله العلي العظيم وهذا المأخذ لم يكن بأحسن من سابقيه.

ذلك أن دعوى كون الحكم فاسدا مجرد دعوى لم يأت الطاعن بما يثبتها كما رأينا، كما أنها يرد عليها ما ورد حول المأخذين أعلاه كما هو واضح، وعلى كل فإنه لا بد لمدعي الإرث من إثبات علاقته التي يدلي بها وهي هنا النسب، والمدعي لم يستطع أن يثبت هذه العلاقة طبقا لما سبق وللمواد: 66، 67، و311 من م .ا.ش، ولم يثبت أنه وارث للمحبسة طبقا للمادة: 223 من القانون نفسه أيضا.

ثم إنه حتى على افتراض ثبوت النسب فلا بد من إثبات طبيعة الحبس هل هو معقب وانقطع وهو أقرب فقراء عصبة المحبس لقول خليل(ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس)، أو هو عمرى، وقد توفيت المحبس عليها والمدعي فقط هو من يرث المحبسة وقت وفاة المحبس عليها، وهو ما يقتضي شهادة بحصر الورثة وذلك طبقا لنص خليل المذكور ولما في الفقه الواضح المبين في محاضرات العلامة/ محمد يحي ولد الشيخ الحسين ص 258، ومعلوم أن المادة: 311 من م. ا.ش تحيل على هذه النصوص أيضا والطاعن لم يثبت شيئا من ذلك.

أما تأكيد حكم سبق إلغاء الحكم المؤكد له، أو لم يكن مصدرا ببسم الله العلي العظيم فقد درج قضاء المحكمة العليا على أنها ملاحظات لا تؤثر في حد ذاتها في صلب الموضوع ولا يمكن أن تكون وحدها أساسا للنقض.

لــهـذه الأسبــاب

وتطبيقا للمواد: 203 وما بعدها في بابها من ق. ا .م. ت. ا، واعتمادا على النصوص أعلاه وخاصة 455 من ق. إ. ع، و 311 من م. ا.ش.

مـنــطـــوق الـــقـــرار

" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا "

والله الموفق

كـاتب الضبط الأول **المـقــرر** **الـرئـيـس**

القرار رقم 2017/29 بتاريخ : 2017/04/26

المبـدأ :

أ . لا بد في ملك الأشخاص لقطع الأرض من أن يستند على رخصة من جهة المنح المادة 12 من القانون 83.127

ب . وسائل الإثبات المتعلقة بالعقار لا بد أن تكون مكتوبة المادة 500 من ق.إ.ع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ~ إخاء ~ عدل**

المحكمـــــة العليـــــــا

الغــرف المجمـعـــــة

بسم الله العلي العظيم

رقم الملف: 2016\32 نوع القضية: عقارية الطاعن: ب.م. يمثلها ذا لولي ولد الطنجي المطعون ضدها م.ش. يمثلها ذا محمد فاضل ولد الديه القرار المطعون فيه: القرار رقم: 61 بتاريخ 2016\05\26 عن الغرفة المدنية والإجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية (تشكيلة مغايرة) رقم القرار: 2017\29 تاريخ 2017\04\26 نص القرار: قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا. والله الموفق	عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2016/06/22 ، على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط، برئاسة السيد: يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيس المحكمة العليا وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم: المختار تولي باه، رئيس الغرفة الجزائية ، مستشارا؛ محمدو ولد أحمدو سالم أبي، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛ محمد الغيث ولد عمار، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى مستشارا حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية، مستشارا . محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛ محمد عبد الله ولد بيداه ، مستشارا – يسلم ولد ديدي، مستشارا . محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي ، مستشارا؛ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا . محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا . سيدي ولد الحاج، ؛ مستشارا . محمد يسلم ولد سيدي جدأم، ؛ مستشارا . محمد ولد يوكات ، مستشارا؛ . دده ولد الطالب زيدان، مستشارا . المختار ولد محمذن ، مستشارا . محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا . محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا الامام ولد محمد فال، مستشارا . أحمد ولد الدين ولد اباه، مستشارا؛ . الداه ولد سيد يحي، مستشارا . سيد عالي ولد بياي، مستشارا وبحضور القاضي/ القاسم ولد فال ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة الأستاذ / محمد يسلم ولد خالد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة العليا قلما للجلسة، وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم: 2016\32 في النزاع القائم بين كل من: الطاعنة ب.م. والمطعون ضدها م.ش. وقد أصدر ت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه:

أولا: من حيث الشكل:

صدر القراررقم 61\2016 عن التشكلية المغايرة باستئنافية انواكشوط الغربية بتاريخ 26\05\2016 ، وتقدم ذا لولي ولد الطنجي نيابة عن ب.م. بعريضة طعن بالنقض ضد هذا القرار بتاريخ 20\07\2016 حسب العريضة والمحضر رقم 47\2016 بنفس التاريخ والمرفق بالوصل الخزيني والوكالة ، وقدمت مذكرة الطعن بالنقض بتاريخ 20\09\2016 ، **مما يجعل هذا الطعن مستوفيا للشروط الشكلية القانونية ومقبولا شكلا** لوروده في آجاله القانونية وممن له الحق في تقديمه وفقا لأحكام المواد 205-207-208-209-210-211 من ق.ا. م. ت. ا .

ثانيا: من حيث الأصل:

أ . الوقائع والإجراءات:

يعود تاريخ نشأة هذا النزاع إلى يوم 30\05\2011 حينما تقدمت المدعية م.ش. بواسطة محاميها بدعوى ضد المدعى عليهما ا.ب. و ف.م. وذلك بشأن قطع الأرض 143-144-146-148 حي 3 تيارت ، وتعهدت محكمة مقاطعة تيارت بهذا النزاع وقضت فيه بحكمها رقم 67 بتاريخ 08\08\2012 بصحة حيازة المدعية م.ش. لقطع الأرض محل النزاع ، وتم استئناف هذا الحكم وقضت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط برفض الاستئناف شكلا لوروده خارج الأجل حسب قرارها رقم 18 بتاريخ 05\03\2014 وتم الطعن بالنقض في هذا القرار وقضت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا بنقضه بقرارها رقم 160 بتاريخ 14\12\2015 وأحالت إلى تشكيلة مغايرة وعينتها ، **وقضت التشكيلة المغايرة لصالح م.ش. بقطع الأرض محل النزاع وبرفض دعوى المدعية ب.م. وذلك بالقرار رقم 61\2016** محل الطعن، وقد تعهدت الغرف المجمعة بهذا الطعن وتم نشر القضية تحت الرقم 32\2016 وتم وضع المذكرات وأحيلت القضية للتقرير طبقا لما تقضي به المادة 216 من ق.ا.م.ت.ا، ومن ثم للنيابة العامة للرأي

وحيث تم لصق القضية بكتابة ضبط المحكمة ضمن قائمة القضايا المبرمجة للجلسة حسبما تنص عليه المادة 217 من القانون نفسه؛

وحيث تم نشر القضية في قاعة الجلسات، وتمت تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر القاضي محمد محمود ولد محمد سالم ، كما تم الاستماع لملاحظات من حضر من الأطراف، وقدم المدعى العام لدى

المحكمة العليا طلباته الشفهية، ليتقرر بعد ذلك حجز القضية في المداولات وينطق فيها بعد ذلك طبقا للقانون في جلسة 2017/04/26.

ب . حجج الأطراف:

الطاعن:

حيث تضمنت مذكرة النقض المقدمة من طرف الأستاذ **لولي ولد الطنجي** نيابة عن موكلته ب.م. ا.ب. عدة مآخذ على القرار محل الطعن نجملها في التالي :

-أن محل النزاع أرض عليها بنايات عدة بنيت من منذ 1965 أقامها المرحوم ب.ر. ، وأن هذه الأرض لم يشملها التخطيط اللاحق على البناء عليها كما ينص على ذلك القانون العقاري 127\83 وأن محكمة الاحالة أهملت حجج الطاعن واعتبرت محل النزاع قطعا أرضية بدلا من بنايات ومنازل ومخازن تدل دلالة قطعية على الحيازة الفعلية الهادئة.

- أن قرار محكمة الإحالة رقم 61\2016 أسس قضاءه على حكم الدرجة الأولى الملغي بموجب قرار الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا وبالتالي تأسس قرار محكمة الإحالة على أن محكمة الإحالة لم تلتزم بتوجيهات المحكمة العليا التي جاء فيها التصريح بقبول الاستئناف شكلا ومن ثم النظر في أصل القضية والتحقيق في القضية ولم تكلف محكمة الاحالة نفسها عناء دراسة ملف القضية ، واعتمدت على المادة 464 ق إ ع وقضت لمن لا تحوز قطع الارض ولا تعرف مكانها، وخلص الطاعن من خلال الأسباب التي ساقها في مذكرة طعنه إلى طلب قبول طعنه شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة إلى تشكيلة مغايرة.

المطعون ضدها:

تقدمت المطعون ضدها: م.ش. على لسان محاميها **ذ/ محمد فاضل ولد الجيه** بمذكرة جوابية ضمنها ما نجمله في التالي:

- أن الطاعن لم يبلغ مذكرة الطعن للمطعون ضدها ليظل الملف عالقا، وأن المذكرة لم تتضمن مآخذ جدية على قرار التشكيلة المغايرة التي تصدت للأصل وتبين لها عدم وجود أية وثائق لدى الطاعن وحكمت بناء على المستندات القانونية للمطعون ضدها : الوثائق الرسمية التي تعززت بالرسائل من الجهات الادارية وتعززت بالمعاينات من الخبراء والفنيين ، واستعرض محامي المطعون ضدها وثائق

ملكية موكلته لقطع الارض محل النزاع من مخالصات عن إدارة العقارات 1997 ورخص حيازة 1998 والمخطط العمراني ومحضر معاينة محل النزاع ومحضر تسليم الارض من طرف العدل المنفذ

وقد تأكدت –كما يقول – محكمة الإحالة من عدم توفر الطاعن على أية وثيقة لمحل النزاع وهو ما يشكل مخالفة للمادة 12 من القانون العقاري التي تنص على أنه على كل راغب في الحصول على حيازة أرض للدولة أن يحصل على رخصة لذلك ونصت المادتان –399 –500 ق ل ع على أن الإثبات في المجال العقاري يكون بالكتابة

–وقال محامي المطعون ضدها إن القول بأن محل النزاع توجد عليه بنايات عدة واقع الحال أن المعاينة التي قامت بها محكمة مقاطعة تيارت بحضور رئيسها تؤكد خلو محل النزاع من حيازة أي من الطرفين وسلم المنفذ الأرض بحضور الطوبوغرافي ولم تتم اثارة أي صعوبة في القضية ولم يقل الطوبوغرافي إن الأرض لم يشملها المخطط وقد امتثلت محكمة الإحالة توجيهات المحكمة العليا ولم يبين الطاعن في مذكرة طعنه سببا جديا للنقض وفي الأخير خلص المطعون ضده إلى طلب رفض هذا الطعن وتأكيد القرار 61\2016.

المحكمـــة:

نظرا إلى أن الأحكام والقرارات والأوامر لا تنقض إلا طبقا لما ورد في المادة 204 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي حصرت أسباب النقض في ثمان حالات محددة؛

ولما كان الهدف من الطعن حسب المادة 203 من ق ا م ت ا هو إثبات مخالفة القرار المطعون فيه بالنقض للقواعد القانونية، فلا مجال لنقضه ما لم يخالف تلك القواعد.

ونظرا لما ورد في المادة 223 من ق ا م ت ا من أن محكمة الإحالة إذا اتبعت توجيهات المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقاط القانونية، لم يعد هناك مجال لطعن آخر؛ ولأن المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع .

حيث إن القرار 61\2016 موضوع الطعن بالنقض والصادر عن التشكيلة المغايرة قضى بتأكيد مضمون حكم محكمة الدرجة الأولى بالحكم بقطع الأرض 143 –144–146–148 حي3 تيارت لصالح م.ش. ورفض دعوى ب.م. و ا.ب. في هذه القطع ورفض باقي الطلبات .

وقد عللت محكمة الإحالة قرارها هذا بأن المحكمة العليا : أحالت مسألة قبول استئناف حكم الدرجة الأولى شكلا بعد رفض محكمة الاستئناف له وبذلك تكون أحالت أصل النزاع برمته للبت دون تحديد جزئية معينة واعتمادا على ذلك فإن التشكيلة نظرت حجج الأطراف ومستنداتهم ، فوجدت م.ش. تستظهر برخص وأوصال دفع ومخطط عمراني مصدق ومؤكد من الادارة ولم يقدم الخصم الآخر أية وثائق مما يعني عدم وجود منح مزدوج وظل يتمسك بضرورة المعاينة ومراسلة الادارة وقد سبق أن قيم بهما فلا حاجة لهما – حسب محكمة الإحالة – .

وحيث إن محكمة الإحالة في قرارها المذكور اتبعت توجيهات المحكمة العليا الواردة في القرار رقم 2015\160 والمتضمنة **قبول الإستئناف شكلا والنظر في أصل القضية والحكم لمن ترجحت حجته** ، وهذاما قامت به محكمة الإحالة (التشكيلة المغايرة) فقد قبلت الإستئناف شكلا وفي الأصل نظرت في حجج الطرفين ورجحت حجة المطعون ضدها وحكمت لها بعد التأكد من صحة وثائق ملكيتها للأرض من خلال الرسالة 2011/513 عن إدارة العقارات والرسالة 2011/5055 عن والي انواكشوط ،وقد نصت المادة 223 من ق ا م ت ا على أنه : " **إذا اتبعت محكمة الإحالة توجيهات المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقاط القانونية، لم يعد هناك مجال لقبول طعن آخر** " ، ولم يخالف القرار مقتضيات قانونية تبرر نقضه ، وما أثاره الطاعن في مذكرة طعنه من مآخذ لا يشكل أساسا قانونيا لنقض هذا القرار، لأن محكمة الإحالة اتبعت توجيهات المحكمة العليا ولأنها اعتمدت فيما قضت به على المستندات والأدلة، ولأن الطاعن لم يقدم وثائق ومستندات، ولأن محاكم الموضوع قامت بدرس القضية ، وعجز الطاعن عن إثبات حجته أمامها.

وحيث إن الطاعن لم يثر في مذكرة طعنه أي سبب من الأسباب الواردة في المادة 204 من ق إ م ت إ وقد قضت المادة 209 من هذا القانون بأن : تشتمل مذكرة الطعن على جميع أسباب الطعن التي يدعيها الطاعن والنصوص التي يدعي خرقها ، وهذا ما لم يتوفر في مذكرة الطعن على القرار 2016\61

وحيث إن الطاعنة لا تتوفر – حسب أوراق الملف – على وثيقة حيازة للأرض محل النزاع– كما سلف – وقد نصت المادة 12 من الأمر القانوني المنظم للعقارات وأملاك الدولة ، على أن أي فرد يرغب في الحصول على ملك أراض للدولة يجب بالضرورة أن يحصل مسبقا على رخصة لذلك ... وقضت الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون نفسه بأن استصلاح أي أرض للدولة بدون رخصة مسبقة لا يعطي أي

حق ملكية .. وقد بين ذلك حكم الدرجة الأولى وهو حكم معلل ومؤسس من الناحية القانونية وقد قضت محكمة الإحالة بتأكيد مضمونه .

وحيث إن القرار محل الطعن جاء معللا تعليلا مكن المحكمة العليا من بسط رقابتها القانونية عليه ولا مجال لنقضه حيث لم يخالف القانون ولم يقدم الطاعن ما يثبت خرقه للقواعد القانونية ، وقد قضت المادة 222 من ق ا م ت ا : بأنه إذا كان الطعن مقبولا شكلا فإن المحكمة تصدر قرارا برفضه إذا ظهر أنه غير مؤسس أصلا.

لـهذه الأسبـاب:

وعملا بالمواد: 203-204. 220-221-222- 223 ق إ م ت إ و المادة 12 من الامر القانوني المنظم للعقارات واملاك الدولة والمادتين 399- 414 من ق إ ع ؛

منطوق القـــــرار:

" **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا** ".

وبالله التوفيق والسداد

كاتب الضبط الاول **المقـرر** **الرئيـــــس**

الفرع الثاني:
قرارات الغرف المجمعة
(المشورة)

القرار رقم 2017/21 بتاريخ : 21 / 06 /2017

المبـــدأ :

أ. القاعدة أن كل طلب لا يرجع إلى أصل، لا يحوز ما يستوجب نظره أحرى الاستجابة له .

ب . إن طلب وقف التنفيذ يجب أن تتوفر فيه مقتضات المادة 206 من .ق.إ.م.ت.إ.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

غرفة المشورة

القضية رقم : 2017/08	عقدت غرفة مشورة الغرف المجمعة بالمحكمة العليا جلسة مشورة يوم الأربعاء 27 رمضان سنة 1438 هـ الموافق2017/06/21م في مكتب رئيس المحكمة العليا برئاسة **السيد:**
طبيعة الطعن : طعن بالنقض	**الحسين ولد الناجي** **رئيســـا**
طبيعة القضية : عقارية	**وبعضوية مستشاريها السادة :**
الطاعن : س.ش.	ـ محمد ولد أحمدو سالم ولد أبي مستشارا ؛
يمثله: ذ/ مكتب النور للمحاماة	ـ سيدي إبراهيم ولد ختار مستشارا ؛
المطعون ضده: م.ع.	ـ حيمده ولد ألمين مستشارا ؛
يمثله: ذ/ الشيباني ولد الحسن	ـ محمد الغيث ولد عمار مستشارا ؛
القرار محل الطعن: 2017/33	وبمساعدة الأستاذ/ محمد ولد أحجور كاتب الضبط بهذه المحكمة .
صادر بتاريخ: 2017/02/23	وبحضور السيد القاضي/ القاسم ولد فال، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة؛
رقم القرار: 2017/21	وذلك للنظر في بعض القضايا المعروضة أمام هذه الغرفة والتي من بينها طلب وقف التنفيذ المقدم من طرف مكتب النور للمحاماة لصالح س.ش. ضد القرار رقم: 2017/33 بتاريخ: 2017/02/23 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط الغربية.
تاريخه : 2017/06/21	
منطوق القرار:	
قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة مشورتها رفض طلب وقف التنفيذ.	

أولا: الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية ـ حسبما يتضح من مشمولات الملف ـ في نزاع عقاري بين الطرفين المذكورين أعلاه، وقد مر هذا النزاع بمختلف درجات التقاضي بدءا بالغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط التي أصدرت في القضية حكمها رقم: 2000/83 بتاريخ: 2000/10/23 القاضي بسقوط الدعوى لعدم تأسيسها وقد استؤنف هذا الحكم من طرف ذ/ الشيخ ولد حندي فأكدته الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط بقرارها رقم: 2003/60 بتاريخ: 2003/03/16 وتم تعقيب هذا القرار فنقضته المحكمة العليا

وأحالت القضية إلى تشكيلة مغايرة فأصدرت هذه التشكيلة القرار رقم: 2009/120 بتاريخ: 2009/06/16 الذي طلب عنه الرجوع لتصدر الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية - تشكيلة مغايرة - قرارها رقم: 2017/33 بتاريخ: 2017/02/23 وهو القرار المطعون فيه أمام الغرف المجمعة والمطلوب وقف تنفيذه حاليا أمام غرفة المشورة.

ثانيا : الإجراءات

حيث أمر رئيس المحكمة العليا بفتح ملف استعجالي للقضية وتبليغ العريضة للطرف الآخر وإعطائه مهلة خمسة أيام للرد، وتم ذلك بعناية كاتب الضبط بالغرف المجمعة بتاريخ: 2017/03/20، وبعد انتهاء الأجل وتوصلها بالعريضة الجوابية المقدمة من مكتب الأستاذ/ الشيباني ولد محمد الحسن لفائدة موكله م.ع. تمت إحالة الملف إلى السيد المدعي العام لدى المحكمة العليا لتقديم ملتمسات النيابة العامة ليصبح الملف جاهزا للعرض ويتم لصقه بكتابة الضبط ضمن قائمة الملفات المبرمجة في جلسة غرفة مشورة الغرف المجمعة المنوه عن تاريخها أعلاه وفقا لمقتضيات المواد: 217، 216 من: ق.إ.م.ت.إ، وتصدر فيه بعد الاستماع للملاحظات الشفهية للمدعي العام وبعد المداولة القرار التالية أسبابه.

ثالثا : الأطراف

أ – الطاعن:

تقدم الطاعن على لسان محاميه بعريضة رامية إلى وقف التنفيذ ضمنها ما ملخصه أن القرار رقم: 2017/33 الصادر بتاريخ: 2017/02/23 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى قضى خلافا للنصوص القانونية الإجرائية والموضوعية بقبول طلب مراجعة غير موجود للرجوع عن القرار رقم: 2009/120 القاضي بإبطال عقد بيع بناء على توجيهات من المحكمة العليا وذلك دون أي سبب قانوني وأن المستفيد من القرار بدأ البناء في عطلة الأسبوع مسابقا الزمن بخلق واقع على الأرض يعزز دعواه الباطلة وأن الموضوع يتعلق بنزاع عقاري من الأسلم فيه ترك الحال على ما هو عليه حتى يتم البت في الطعن، مطالبا في الأخير بإصدار أمر وقف تنفيذ القرار رقم: 2017/33 بتاريخ: 2017/02/23 والأمر بوقف كافة الأشغال وأعمال البناء على القطعة موضوع النزاع إلى أن يتم البت في الطعن بالنقض.

ب - المطعون ضده:

وقد تقدم على لسان محاميه الأستاذ/ الشيباني ولد محمد الحسن بعريضة جوابية ضمنها ما ملخصه:

- ما قدمه طالب وقف التنفيذ للقرار المذكور أعلاه إنما هو مغالطة كبرى إذ أن موكله حائز على هذه القطعة منذ سنة 1987 ولديه كافة الأوراق الأصلية وأستثمر فيها استثمارا كبيرا ووقف تنفيذ الحكم في هذه النازلة لا تنطبق عليه أحكام المادة: 206 في فقرتها الثالثة فالمادة تعالج وضعية ليست مثل وضعية هذا النزاع فوقف تنفيذ الحكم ليس واردا لأنه لا يوجد أمر بالتنفيذ حتى يتم توقيفه فالعارض لم يذكر رقم الحكم المراد وقف تنفيذه ولم يذكر أيضا أمر التنفيذ الذي يريد وقف تنفيذه حيث أن الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف أصدرت في التاريخ الذي أورد العارض في عريضته عدة أحكام ولا ندري أي الأحكام يريد العارض وقف تنفيذه لذا فإن طلبه ناقص الشكل، ولتمس من المحكمة رفض الطلب شكلا، واحتياطيا رفض الطلب لكونه بني على المغالطة.

رابعا :المحكمة :

ـ حيث لم يتضمن ما قدم لهذه الهيئة من أوراق تخص محل الطلب أي أمر بالتنفيذ الجبري لأي قرار بات فيما ذكر من نزاع، والقاعدة أن كل طلب لا يرجع فيه إلى أصل لا يحوز ما يوجب نظره أحرى إجابة ما رمى إليه.

ـ وحيث إن مقدم الطلب فضلا عن ما لحق طلبه لعلة افتقاره لأساس منطلقه لم يثر شائبة تدعو للعدول عن الثابت بما توفر من أوراق من سلامة الأساس الذي يضع به الحائز المراد وقف تصرف يده على محل الطلب من أحكام وقرارات أيدت فيما لا زال معتبرا منها ديمومة وشرعية بقائه وتصرفه في البقعة المنازع في أمرها، وهو أمر أو طلب لا تستقيم إجابته مع المستقر من كون الحائز المتصرف باستمرار دون عائق مدة معتبرة في الشرع لربع من الأرض معرف بما لذلك من مقتضى لا وجه لغل يده عن التصرف فيما يحوز أو إخراجه منه إلا بقاطع لم يأت به الطالب، كما لم يثر مضمون الفقرة الثالثة من المادة: 206 من: ق.إ.م.ت.إ، التي لها إن توفرت شروطها أثر ما طلب وقد يكون له العذر في ذلك من كونه لا يريد الاعتراف بما يحوز المنازع في الحيازة من تحفيظ عقاري.

لما ذكر وعملا بالمواد: 2 – 3 – 27 – 203 – 204 - 205 – 206 - 207– 209 – 210 – 211– 229 – 232 من: ق.إ.م.ت.إ

منطوق القرار

<< قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة مشورتها رفض طلب وقف التنفيذ >>.

الرئيس **كاتب الضبط**

القرار رقم 2017/22 بتاريخ : 21 / 06 /2017

المبــدأ :

إذا كانت الجريمة جنائية و كان مرتكبها قاصرا فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الجنائية الخاصة بالقصر المادة 25 من.ق. الحماية الجنائية للطفل.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء/عدل**

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

غرفة المشورة

بسم الله العلي العظيم

رقم الملف:2017/11 **طبيعة القضية:** تنازع اختصاص **العارض:** النيابة العامة لدى المحكمة العليا **المعروض ضده:** المتهم ا.ح. يمثله الأستاذ/ العيد ولد محمذن **القرار رقم:** 22 /2017 **بتاريخ:** 2017/06/21 **<u>منطـوق القـرار</u>:** **"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة مشورتها إحالة هذه القضية أمام المحكمة الجنائية بانواكشوط في تشكيلتها الخاصة بالقصر للبت فيها"**	عقدت غرفة مشورة الغرف المجمعة بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيس المحكمة وذلك يوم الاربعاء الموافق 2017/06/21 وكانت مشكلة كما يلي: **ـالحسين ولد الناجي** **رئـيسـا** ـ محمدو ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية مستشارا ـ محمد الغيث ولد عمار، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى مستشارا وبمساعدة الأستاذ/ محمد ولد احجور، كاتب الضبط بالغرف المجمعة كاتبا للجلسة؛ وبحضور القاضي/ القاسم ولد فال نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة؛ وذلك للنظر في بعض القضايا المعروضة أمام هذه الغرفة والتي من بينها الطلب المقدم من النيابة العامة لدى المحكمة العليا الرامي إلى فصل في تنازع الاختصاص في الملف رقم النيابة: 2016/897 وعلى إثر هذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار التالي:

أولا: الإجـــــــــراءات

ـ بتاريخ: 2017/01/03 أصدر قاضي التحقيق بالديوان الرابع الأمر رقم: 2017/01 القاضي بإحالة القضية إلى غرفة الأحداث بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية.

ـ بتاريخ: 2017/02/06 أصدر رئيس غرفة الأحداث الحكم رقم: 2017/03 القاضي بالتخلي عن القضية لعدم الاختصاص النوعي بها لكون التهمة جنائية.

ـ بتاريخ: 2017/04/14 أحيل الملف بمقتضى المحول رقم: 2017/175 من طرف المدعي العام لدى المحكمة العليا مرفقا بطلب فصل في تنازع الاختصاص بمقتضى عريضة موقعة من المدعي العام نفسه موجهة إلى رئيس المحكمة العليا.

ـ وبتاريخ: 2017/06/21 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضور ممثل النيابة العامة الذي طالب باعتماد طلباته المكتوبة.

ثـــانيـا: من حـيث الشـكـل

حيث إن الطلب قدم ممن له حق فيه طبقا للمادة: 594 من ق. ا. ج لذلك فهو مقبول شكلا.

ثـالـثـا: مـن حـيـث الأصـــل

الـــعـــارض:

النيابة العامة وقد ضمنت عريضة طلبها ما ملخصه:

ـ أن المتهم أحيل بتهمة جنائية أمام غرفة الأحداث و تخلت هذه الأخيرة عن الملف لجنائيته.

ـ أن الحكم أصبح نهائيا لعدم استئنافه في الآجال القانونية ممن يحق له ذلك.

ـ أنه من حسن سير القضاء إحالة القضية أمام المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية.

رابـعـا: المـحـكـمـة

حيث درست المحكمة أوراق القضية فتبين لها ما يلي:

أن غرفة الأحداث بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية قد تخلت عن الملف لعدم اختصاصها، لجنائية التهمة.

حيث إن التهمة الموجهة إلى ا.ح. هي **" التغرير بقاصر، والمراودة الجنسية"** وهي تهمة جنائية طبقا للمادة 332 من القانون الجنائي والمادة 25 من ق. ح. ج. ط.

وحيث إن المادة 593 من ق. ا. ج تنص على أن**" عند ما تقع الإحالة من طرف قاضي تحقيق على محكمة الجنح أو المخالفات وتصدر حكما نهائيا بعدم اختصاصها تطبق المواد من 598 إلى 600"**.

وحيث إنه تأسيسا على المادة 25 من ق. ح. ج. ط يتضح بجلاء أن المحكمة الجنائية في تشكيلتها الخاصة بالقصر هي المختصة.

وحيث إنه من حسن سير العدالة البت في النزاع في أسرع وقت ممكن طبقا للمادة 598 من ق. ا. ج.

لهذه الأسباب

وعملا بالمواد: 232 من ق. ج والمادة 25 من ق. ح. ج. ط و 598 وما بعدها في بابها من ق. ا.ج.

منطوق القرار:

"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة مشورتها إحالة هذه القضية أمام المحكمة الجنائية بانواكشوط في تشكيلتها الخاصة بالقصر للبت فيها ".

كاتب الضبط **رئيس**

الفرع الثالث:

قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

(الأصل)

القرار رقم 2017/41 بتاريخ : 14/ 07 /2017

المبـــدأ :

أ ـ التدليس في السند العقاري يعرضه للإبطال المادة 10 من المرسوم 2010/80 المطبق للقانون 83/127.

ب ـ الاختصاص النوعي ينتهي بإبطال سببه المادة : 26 الفقرة الأولى من ق ، إ ، م ، ت إ

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء/ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

الملف رقم: 2017/06

الطاعن: ع.ر.م

يمثله: ذ/ أحمد فال ولد امبارك

المطعون ضده: س.م.ا.

يمثله: ذ/ محمد سالم ولد البشير

موضوع الدعوى: عقار

القرار المطعون فيه: 2016/133

بتاريخ: 2016/11/24

القرار الصادر رقم: 2017/41

تاريخه: 2017/07/14

منطوق القرار:

"قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا بالنسبة لإبطال السند العقاري وقبوله أصلا بالنسبة لأصل الدعوى لعدم الاختصاص وإحالة القضية في الجزئية الأخيرة إلى محكمة المقاطعة المختصة للاختصاص"

والله ولي التوفيق

في يوم 2017/07/14 بانواكشوط.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة جلساتها برئاسة رئيسها السيد: **محمد الغيث بن عمار رئيسا**

وبعضوية مستشاريها السادة:

- ددة ولد الطالب زيدان مستشارا؛
- المختار ولد محمذن مستشارا؛
- سيدي عالي ولد بياي مستشارا؛
- عبد الوهاب ولد حمود مستشارا؛

وبمساعدة كاتب الضبط الأول الأستاذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم قلما للجلسة.

وبحضور السيد القاضي/ **محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة**، نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في مجموعة من الملفات من بينها الملف رقم: 2017/06 المشمول فيه كل من: المتداعيين ع.ر.م و س.م.ا. على قطعة أرضية بتيارت وكانت وقائع هذه القضية كما يلي:

أولا- الوقـــائـــــع:

تتلخص وقائع هذه القضية اختصارا في أن القطعة الأرضية رقم: 60 حسب المدعي ع.ر.م. ورقم 110 حسب المدعي عليه س.م.ا. وهي القطعة الواقعة في الحي 7 بمقاطعة تيارت يدعي كل من الطرفين المنوه عنهما أعلاه ملكيته لها مستظهرا على ذلك بوثائق إدارية كما يدعي الأول أن الثاني منعه من استثمارها وهو سبب هذا النزاع، وقد تم رفع الدعوى أمام محكمة المقاطعة التي حكمت بعدم اختصاصها في الموضوع لوجود سند عقاري بيد أحد الطرفين وقد أحيلت القضية إلى الغرفة المدنية

بمحكمة الولاية الشمالية بانواكشوط وبعد الإجراءات أصدرت الحكم رقم 2016/02 بتاريخ: 2016/02/02 القاضي بإبطال السند العقاري المستظهر به من طرف ع.ر.م. وبحيازة س.م.ا. لمحل النزاع وبالرسوم والمصاريف على خاسر الدعوى، وقد تم استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية التي أصدرت القرار رقم: 2016/113 بتاريخ: 2016/11/24 القاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا، وقد تم الطعن بالنقض من طرف ذ/ أحمد فال ولد امبارك لصالح ع.ر.م. وهذا الطعن هو محل هذا القرار.

ثانيا ـ من حيث الشكل:

حيث إن الطعن جاء مستوفيا الشروط والأشكال اعتمادا على المحضر الذي أعده كاتب ضبط مصدرة القرار المطعون فيه تحت رقم: 2017/10 بتاريخ: 2017/01/17 وأشفع الطاعن طعنه بمذكرة طعن وصلت نفس الكاتب بتاريخ: 2017/02/28 وهو ما يحتم قبول الطعن شكلا.

ثالثا ـ من حيث الأصل:

حيث إن طالب النقض جاء في مذكرة طعنه أنه يود أن يتطرق إلى بعض وقائع الموضوع ذلك أن موكله هو المالك الشرعي للقطعة الأرضية رقم: 60 الملاصقة لمنزله بالحي 7 بمقاطعة تيارت بانواكشوط ويحمل رخصة حيازتها وسندها العقاري انطلاقا من المقرر رقم 632 بتاريخ 2014/05/27 الذي يتضمن الإذن بالبناء ذاكرا ما جاء في رسائل الإدارة ومضيفا أن المحكمة لم تتضح لها هذه المعطيات وأصدرت حكمها خاليا من التبرير القانوني وبأن محكمة الاستئناف التي كان عليها إلغاؤه قررت تأكيده دون تعليل ما ذهبت إليه وذلك لخرقها للمادة: 81 من ق. م. م. ت. ا، وتجاهلها للوثائق التي تقدم بها موكله خاصة رخصة الحيازة رقم: 17540 بتاريخ: 1997/05/20 والحال أنها سبقت رخصة خصمه ذات الرقم: 5760 بتاريخ: 2002/03/07 وبذلك يكون القرار أيضا قد خرق القانون في المادة 11 من القانون رقم 1983/127 والمرسوم المطبق له مع ذكر قراري المحكمة العليا على التوالي: 2007/18 و 2012 هذا فضلا عن إغفال مدلولات الحيازة والاستثمار في نطاق الترجيح بين الحجج وكذلك رسائل الإدارة التي أجابت بها في الموضوع مطالبا بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها، أما المطعون ضده فلم نعثر في وثائق الملف على مذكرة جوابية له فيما عدا مذكرته الجوابية أمام محكمة الاستئناف التي أكدت حكم محكمة الأصل بقرارها محل الطعن كما تقدمت النيابة العامة بطلباتها المتمثلة في قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وهو مؤدى نظرها للموضوع انطلاقا من المواد القانونية التي رجعت إليها.

رابعا- الأسباب والحيثيات:

حيث إن المحكمة قامت بالإطلاع على مشمولات الملف بما في ذلك حكم محكمة الأصل والقرار المؤكد له وعلى تقرير المقرر في الموضوع.

وحيث إنه من خلال وثائق الملف خاصة المعاينة التي تمت على محل النزاع تبين أنه لا وجود لاستثمار معتبر يمكن الاستناد عليه في إجراءات التحفيظ فضلا عن عدم تطابق الحدود التي تم عليها التحفيظ مع حدود القطعة محل النزاع.

ـ وحيث إن ذلك يعتبر تدليسا في إعداد السند العقاري وهو ما يقتضي إبطال السند بنص المادة 10 من المرسوم رقم: 2010/80 المطبق للقانون العقاري.

ـ وحيث إن محكمة الأصل كان عليها بعد الحكم بإبطال السند العقاري أن تتوقف لعدم اختصاصها في النزاع لأن إبطال السند العقاري يعيد النزاع إلى الحالة التي كان عليها قبل التحفيظ إلى المحكمة المختصة.

ـ وحيث إنه يتعين اعتماد الجزئية المتعلقة بإبطال السند العقاري ونقض الجزئية الأخرى المتعلقة بالبت في حيازة أحد الخصمين محل النزاع لعدم الاختصاص.

ـ وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم وعلى المواد: 204 - 205 - 207 - 209 وما بعدها و المادة 238 من ق. ا. م. ت. ا.

مـنـطـوق الـقـــرار:

"قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا، بالنسبة لإبطال السند العقاري، وقبوله أصلا بالنسبة لأصل الدعوى لعدم الاختصاص، وإحالة القضية في الجزئية الأخيرة إلى محكمة المقاطعة المختصة للاختصاص"

والله الموفق

الرئـيـس **كـاتـب الضـبـط الأول**

القرار رقم 2017/42 بتاريخ : 14/ 07 /2017

المبــدأ :

رقابة أعمال اللجان الإدارية تخضع فقط للمحاكم الإدارية وعلى المحاكم الأخرى أن تصرح بعدم اختصاصها بها المادة 48 الفقرة 1 من .ق.ا.م.ت.ا

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف- إخاء- عدل**
المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

رقم القضية 2017/14.
الطاعن: خ.ا.
يمثله ذان/ النعمة ولد أحمد زيدان ، ومحمد الأمين ولد أعمر
المطعون ضده م.ا.
يمثله ذ/ اشريف أحمد ، المامي، محمد ولد المصطفى
رقم القرار: 2017/42.
تاريخــه: 2017/7/14.
ملخصه: قبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن وإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم الاختصاص في هذه الدعوى لاختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بها .

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية في قاعة الجلسات بمبنى المحكمة العليا في انواكشوط بتاريخ 2017/05/16، وهي مشكلة من:
1- القاضي: محمد الغيث ولد عمار رئيسا.
2- القاضي: دده ولد الطالب زيدان مستشارا.
3- القاضي: المختار ولد محمدن مستشارا.
4- القاضي: سيدي عالي ولد بياي مستشارا.
5- القاضي: عبد الوهاب ولد حمود مستشارا.
وأمسك قلم ضبط الجلسة ذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم كاتب الضبط الأول بالمحكمة.
ومثل النيابة العامة القاضي محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة نائب المدعي العام لدى هذه المحكمة.

أولا: الوقائع

في يوم 2017/02/.23 طعن بالنقض من طرف ذين/ النعمة أحمد زيدان، ومحمد الأمين أعمر وكيلين عن خ.ا. ضد القرار رقم 2017/07 الصادر بتاريخ 2017./02/23 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف في نواكشوط ، القاضي بتأكيد الحكم رقم : 2016/55 ، وذلك بموجب محضر الطعن بالنقض رقم 2017/12 الصادر عن كتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

وفي يوم 2017/04/21 أودع الطاعن مذكرة تعقيب شارحة، وفي يوم 2017./06./20 قدم عريضة رامية إلى الشطب على القضية نتيجة سحب المطعون ضده شكايته ، وجاء في الوسائل المقدمة من وكيل الطاعن ما يلي:

ــ أن طعنهما مستوف للشروط الشكلية .

ــ أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سبق لها أن أصدرت قرارها رقم : 2015/50 القاضي بإبطال الانتخابات التي جرت بتاريخ 2014 وإبطال كل ما ترتب عنها ومن بين ما ترتب عن تلك الانتخابات الملغاة النظام الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد، وأنه بعد صدور قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا كلفت الوزارة الوصية لجنة مشكلة من قبلها للتحضير للانتخابات وإعداد نظام أساسي ونظام داخلي جديدين ولو كان النظام الأساسي والنظام الداخلي المعدان من طرف المكتب الملغى معتبرين لما كانت هناك حاجة لتكليف اللجنة بإعداد هذين النصين وهو ما فات علي القرار محل الطعن وحكم محكمة الأصل وأساء بموجبه فهم قرار المحكمة العليا الذي ألغى الانتخابات وما ترتب عنها ، وقد جرت انتخابات جديدة دعت إليها اللجنة المكلفة بذلك وصيغ نظامان أساسي وداخلي بعد عقد جمعية تأسيسية

تطبيقا لقرار المحكمة العليا، فالقرار في نظرهما غير مسبب خرقا للفقرة السادسة من المادة 204 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية.
وطالب الطاعن في عريضته هذه بقبول طعنه شكلا وأصلا وإلغاء القرار المعقب كما طالب بعريضته الواصلة للمحكمة بتاريخ 2017/06/20 بالشطب علي القضية نتيجة لسحب م.ا. شكايته .
وفي يوم 2017./05/03 أودع المطعون ضده مذكرة رد تضمنت التالي:
خلو مذكرة الطعن بالنقض من تحديد لهوية الأطراف خرقا لنص المادة 208 من ق إ م ت إ وهو ما يلزم معه رفض الطعن شكلا
ــ أن القرار محل الطعن معلل بما يكفي ، وأن الطاعن لم يثر أي سبب من أسباب الطعن المحصورة في المادة 204، وأن قرار المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) لا يحتج به إلا على من كان طرفا فيه مع أنه لم يتضمن أزيد من إلغاء قرار وزارة الثقافة، وأن المقررين رقمي 3031/3030 ما زالا نافذين ، وأن الانتخابات أجريت خرقا للمرسوم 2013/118 وطالب المطعون ضده برفض الطعن بالنقض شكلا وأصلا.
كما طالب المطعون ضده على لسان دفاعه في عريضته المتضمنة الرد على الطلب المقدم من الطاعن بالشطب على القضية نتيجة لسحب الشكاية بأن م.ا. ليس الطرف الوحيد في القضية وأن ثمة معه أطرافا أخرى رفعت الدعوى أصلا لتضررها مما جرى في تلك الانتخابات وسحبه هو وحده لشكايته لا يؤثر علي سير الدعوى خصوصا أن المحكمة العليا لا تتلقى الطلبات من الأفراد، وأن القضايا لا يمكن أن تنتهي بالشطب ، وأن أيا من الأطراف لا يمكنه تقديم طلبات بعد انتهاء آجال وضع المذكرات، كما لا يمكن للمحكمة أن تعدل طلبات الأطراف بنص القانون، وأن الانتخابات باطلة ولا يؤثر في بطلانها سحب أحد الأطراف لشكايته وطالب دفاع المطعون ضده بالبت في القضية وفقا للمذكرات الموجودة طي الملف .
وقد تقدمت النيابة العامة برأيها وطلبت فيه من المحكمة قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا .
وفي جلسة هذه المحكمة المنعقدة بتاريخ 2017/05/16 عرضت الدعوى وفقا لما هو مبين في محضر الجلسة و تلا القاضي المقرر السيد أحمد الدين اباه تقريره ، وبعدها بدأت مرافعات المحامين، وتمسك محامي الطاعن ومحامي المطعون ضده بما جاء في مذكراتهم، كما تمسك ممثل النيابة العامة بطلباته المكتوبة، وقررت المحكمة حجز القضية للمداولة للنطق بشأنها خلال جلستها بتاريخ 2017/06/20 ومن ثم أرجأت البت إلى جلستها بتاريخ 2017/7/14 التي نطقت بقرارها فيها.

ثانيا: المحكمة

بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، و بعد المداولة.
حيث إن الطعن وقع ممن له الصفة والمصلحة طبقا للصيغة المعمول بها، وتم داخل الأجل المنصوص عليه قانونا، لذلك فهو مستوف لأوضاعه الشكلية مما يجعله مقبولا من تلك الناحية .
وحيث إن الدعوى رفعت أصلا وفقا للعريضة الفاتحة للدعوى بطلب إعادة انتخابات الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية والحكم ببطلان كافة التعديلات التي تم إجراؤها على النصوص القانونية المنظمة لكونها بحسب العريضة آنفة الذكر تمت خرقا للمقررين 3031/3030 المشار إليهما بالمادة 5 من المرسوم 2013/118 فأصدرت محكمة الأصل حكمها ببطلان انتخابات الرماية التقليدية باعتبار أن اللجنة الفنية المكلفة من قبل الوزارة الوصية بالإشراف على الانتخابات بالنصوص القانونية وخاصة المرسوم 2013/118 والمقررين 3031/3030 وقد تم تأكيد الحكم بموجب القرار محل الطعن مستندا في ذلك إلى ما قررته محكمة الأصل فكان من الحري بها أي محكمة الاستئناف أن تستبين من الوقائع ومن مستندات القضية هذه ومن حكم محكمة الأصل الذي أكدته كان من الجدير بها أن تتخلى عن القضية لعدم اختصاص القضاء المدني بهذه الوقائع لسببين اثنين : أولهما أنه ليس من اختصاص القضاء المدني مراقبة أعمال اللجان الفنية المشكلة من قبل جهة إدارية هي الوزارة الوصية ولا أن تعتبر عملها خارجا عن القانون، وتقوم بمراقبة شرعيته كما هو صريح حكم محكمة الأصل

المؤكد من قبل قرارها محل الطعن بالنقض، فمن البداهة القانونية بمكان أن مراقبة شرعية وقانونية أعمال تلك اللجان الإدارية أو عدم شرعيتها أو قانونيتها يخضع لرقابة المحاكم الإدارية وليس من اختصاص القضاء المدني المادة 48 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية والتي أوجبت على القاضي في هذه الحالة التصريح بعدم اختصاصه.

ثاني ذانك السببين أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سبق لها أن أصدرت قرارها رقم : 2015/59 الذي أبطلت بموجبه انتخابات سابقة للاتحادية وأبطلت ما ترتب عنها وانحصر الخلاف بين الطرفين في هل يعني ذلك بطلان المقررين 3031/3030 أم لا، وهما أي المقرران أس ومنشأ الخلاف بينهما كماهما معتمد حكم محكمة الأصل المؤكد من قبل القرار محل الطعن، والغرفة الإدارية بالمحكمة العليا هي وحدها المخولة تفسير قرارها بما يعني هل انتخابات هذه الأخيرة موضوع الطعن تمت وفق ما أقرته وتنفيذا لقرارها 2015/59 أم أنها أجريت على غير هدى من قرارها وشابها ما يستوجب إلغاءها.

أو أن قرارها أي الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا آنف الذكر يعني فيما يعني من إبطال ما ترتب علي تلك الانتخابات المقررين رقمي 3031/3030 مستند القرار محل الطعن أم أن قرارها لا تعلق له بالمقررين وهما على حالهما لم يطلهما ولم يشملهما إبطال ما ترتب عن الانتخابات المبطلة هي وما ترتب عنها بموجب قرار الغرفة الإدارية مما يجعل القرار محل الطعن بالنقض وحكم محكمة الأصل تجاوزا قواعد الاختصاص وهو ما يلزم معه نقض القرار محل الطعن .

منطوق القرار :

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن وإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم الاختصاص في هذه الدعوى لاختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بها .

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

الفرع الرابع:

قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

(المشورة)

القرار رقم 2017/25 بتاريخ : 18/ 04 /2017

المبـــدأ :

دعوى الاستبعاد تختص المحكمة المختصة نوعيا و ترابيا بالبت في موضوعها سواء أكانت محكمة التنفيذ أم غيرها المادة 378 من ق.ا.م.ت.ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء / عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2016/21 **موضوع الطلب:** تفسير القرار رقم 2017/06 الصادر عن هذه الغرفة بتاريخ 2017/02/02 بتعيين المحكمة المختصة. **الطالب:** شركة د.ك، يمثلها ذان/ أحمد باب السباعي ومحمد أحمد الحاج. **القرار رقم:** 2017/25 بتاريخ:2017/04/18 **<u>مـــنـــطـــوق القـــرار:</u>** **" تفسير القرار بأن المحكمة التجارية أو الغرفة التي تقع الحفارة ولوازمها في إيالتها هي المختصة نوعيا ومحليا في دعوى الاستبعاد "** **والله الموفق.**	في يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر إبريل (نيسان) من سنة ألفين وسبعة عشر، وعلى تمام الساعة الحادية عشرة عقدت غرفة المشورة بالغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة استعجالية بمكتب رئيسها وهي مشكلة من السادة التالية أسماؤهم: **ـ محمد الغيث ولد عمار، رئيسا؛** ـ المختار ولد محمدن، مستشارا؛ ـ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛ ـ أحمد ولد الدين، مستشارا؛ ـ عبد الوهاب ولد حمود، مستشارا؛ وبمساعدة الأستاذ/ **محمد المصطفى ولد محمد سالم** كاتب الضبط الأول بهذه الغرفة، قلما للجلسة؛ وبحضور/ **محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة**، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة. وذلك للنظر والبت في بعض القضايا الاستعجالية المعروضة على هذه الغرفة والتي من بينها الملف رقم 2016/21 المذكور أعلاه كما يلي:

بعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف ذ/ أحمد باب السباعي بتاريخ: 2017/04/04 أمام هذه الغرفة، نيابة عن موكلته شركة د.ك، الرامي إلى تفسير القرار رقم: 2017/06 الصادر عن هذه الغرفة بتاريخ2017/02/02 الذي جاء منطوقه كما يلي:" قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض قرار الاستبعاد رقم: 2016/00001 محل الطعن بالنقض وذلك لتعيين المحكمة المختصة بالنظر والبت في دعوى استبعاد الحفارة ولوازمها.

ـ ثالثا: حيثيات القرار:

مـن حـيـث الشـكـل:

نظرا إلى أن الطلب مقبول شكلا لوروده من ذي صفة ومصلحة وفي الأجل القانوني كذلك.

مـن حـيـث الأصـــل:

نظرا إلى المبررات التي برر بها العارض طلبه تفسير القرار، والتي من ضمنها أن هذه الغرفة نقضت قرار مجلس التحكيم بسبب عدم الاختصاص ولم تحدد المحكمة المختصة بالبت في دعوى الاستبعاد.

بعد الاطلاع على القرار رقم: 2017/06 الصادر عن هذه الغرفة بتاريخ: 2017/02/02 محل طلب التفسير.

نظرا إلى أن دعوى الاستبعاد مصنفة في الفقه القانوني بأنها دعوى موضوعية يرفعها مدعي ملكية منقولات أو عقارات محجوزة، بهدف الحكم له بصحة ملكيتها، ولما كان ذلك كذلك، وكان القاضي يستنطق النصوص القانونية ويفسرها، فيمكن فهم الفقرة الثانية من المادة: 378 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على أن النزاع في دعوى الاستبعاد ينصب على الملكية دون غيرها من الاعتبارات الأخرى، وعليه فتكون المحكمة المختصة بالبت فيها هي المحكمة المختصة نوعيا وترابيا في البت في ملكية الشيء المستبعد، سواء كانت هي محكمة التنفيذ أو محكمة أخرى غيرها.

نظرا إلى أن محل دعوى الاستبعاد قضية تجارية لأنها عبارة عن حفارة ولوازمها مملوكة أصلا من شركة توم براون وتدعي شركة تجارية أخرى شراءها هي شركة د.ك. عن طريق مزاد علني تنفيذا لحكم تجاري، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا في دعوى استبعاد موضوع النزاع.

وبعد الاطلاع على رأي النيابة العامة المتضمن تفويضها للمحكمة في اتخاذ ما تراه عدلا وصوابا.

لـــهـذه الأسـبـاب:

وعملا بالمواد: 27 ـ 84 ـ 378 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

مـنـطـــوق الـــقـــرار:

" قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها تفسير قرارها المذكور أعلاه بأن المحكمة التجارية (أو الغرفة التجارية في الولايات التي ليست فيها محاكم تجارية)، الواقع محل الدعوى في إيالتها، هي المختصة نوعيا وترابيا في دعوى استبعاد الحفارة ولوازمها موضوع القرار المطلوب تفسيره"

والله الموفق

كـاتب الضبط الأول **الـرئـيـس**

القرار رقم 2017/29 بتاريخ : 18/ 04 /2017

المبــدأ :

النزاع حول الحقوق المكتسبة ليس نزاعا جماعيا و لا يمكن أن يكون كذلك وبالتالي ليس من اختصاص لجنة الوساطة المادة 330 من مدونة الشغل .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بسم الله العلي العظيم

الملف رقم: 2017/**18** **الطاعن** / مجموعة عمال **يمثلهم ذان**/ المسلم/ أحمد ، فال/ أمبارك **المطعون ضده** /شركة موريتراك **يمثلها ذ/ محمد الأمين ولد لمرابط** القرار رقم:2017/29 تاريخه:2017/06/12 **منطوقه:** **قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا،** **قبول النقض شكلا و أصلا ونقض القرار محل الطعن.** **والله الموفق.**	عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة مشورة بتاريخ:2017/05/23 وهي مشكلة من: 1 ـ القاضي: محمد الغيث ولد عمار رئيسا 2 ـ القاضي: المختار ولد محمدن مستشارا 3 ـ القاضي: دده ولد الطالب زيدان مستشارا 4 ـ القاضي: سيدي عالي بياي مستشارا 5 ـ القاضي: أحمد ولد أباه ولد الدين مستشارا وبحضور السيد/ محمد محمود ولد طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة. وأمسك قلم ضبط الجلسة كاتب العدل بالمحكمة العليا ذ/ محمد الأمين ولد محمد أحمد.

وذلك للنظر والبت في عدة قضايا من بينها القضية رقم: 2017/18، الوارد ذكر أطرافها أعلاه، وقد أصدرت بشأنها القرار المفصل أسفله.

الوقائـــــــــــع:

في يوم: 2017/01/10 تم الطعن بالنقض من مكتب الأستاذ/ محمد الأمين أحمد/ المسلم لصالح مجموعة عمال ضد القرار رقم:2016/31 الصادر بتاريخ: 2016/11/16 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القاضي بإلغاء القرار المستأنف والأمر للعمال المشمولين بالتوصية رقم: 472 موضوع القضية بما يلي الأمر للأربعة والعشرين المذكورين في الخبرة المحاسبية الصادرة عن الخبير محمد فاضل ولد محمد عبد الرحمن بالتفصيل الوارد فيها بمبلغ 5.863.582 أوقية ورفض طلبات الثلاثة الآخرين لاستيفائهم حقوقهم حسب نفس الخبرة وذلك بموجب محضر الطعن بالنقض رقم:2017/001 الصادر عن كتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.

وفي يوم: 2017/03/08 أودع الطاعن مذكرة تعقيب شارحة، وجاء في الوسائل المقدمة من وكيل الطاعن ما يلي:

ـ أن طعنهما مستوف الشروط الشكلية.

ـ أنه من حيث الأصل فإن القضية تتعلق بعمال تعرضوا لفصل تعسفي من قبل مشغلتهم التي لم تحترم نصوص القانون وخاصة في مواده: 46، 48 و 49 المتعلقة بإجراءات الفسخ والمادتين: 60، 61 من نفس القانون المتعلقتين بالتعويض عن أضرار الفسخ.

ـ أن مجموعة العمال هذه لما تقدمت لمفتشية الشغل أعدت محضرها وأحالته لمديرية الشغل والحيطة الاجتماعية التي أعدت محضر توصية تضمن نقطتين: إحداهما تتعلق بمناديب العمال وأوصت بإرجاعهم لعملهم كما تتعلق الثانية بضرورة تسوية حقوق 29 عاملا.

ـ أن النزاع لما تم عرضه على رئيس محكمة الشغل بصفته رئيسا لمجلس التحكيم أصدر أمرا بالتخلي عن القضية لعدم الاختصاص لعدم جماعية النزاع فتم استئناف أمره من قبل العمال.

ـ أن محكمة الاستئناف عينت خبيرا فأعد هذا الخبير خبرة خاطئة في رأي العمال وبينوا للمحكمة ذلك وتفهمته فأمرت المحكمة بخبرة ثانية من خبير آخر وتجاهلت الخبرة الأخيرة واعتمدت سابقتها.

ـ أن القرار محل الطعن بالنقض خرق نص المادة:81 من قانون م.م.ت.ا. لأنه لم يعلل ما ذهب إليه واكتفى باعتماد عمل خبير سبق له رفضه، وتحدث عن عمال استلموا حقوقهم ولم يبين كيف استوفى هؤلاء حقوقهم، وأن القرار خرق المواد المشار إليها آنفا والمادتين: 60، 61 من قانون العمل.

وختم الطاعن مذكرته بطلب نقض القرار محل الطعن وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مشكلة تشكيلا مغايرا.

وفي يوم: 2017/05/03 أودع المطعون ضده مذكرة رد تضمنت التالي:

ـ أن الطاعن بالنقض لم يتطرق في مذكرته لأي خروقات جوهرية ولخص المطعون ضده رده على مذكرة الطعن في:

ـ أن العمال السابقين أبرموا صلحا مع الشركة وبموجبه سحبوا كل الشكاوي المرفوعة ضد موري تراك.

ـ أن ممثلي العمال أعطوا الوكالة التامة للسيد ع.ج.م. وبالتالي فإن السيد ت. ت.ب. لم يعد لديه الصفة للتحدث باسم العمال.

ـ أن التوصيات المراد تنفيذها تتعلق بحقوق منصوص عليها في مدونة الشغل، والاتفاقية الجماعية لا تصلح أن تكون نزاعا جماعيا والسندات التنفيذية في المجال الاجتماعي حصرتها مدونة الشغل في الكتاب الخامس، ولا وجود لأي نص قانوني يعطي للاتفاق الصادر عن لجنة الوساطة صفة السند التنفيذي.

وطالب في الأخير بالنظر في قابلية الطعن شكلا ورفضه أصلا.

وقد تقدمت النيابة العامة برأيها وطلبت فيه من المحكمة اعتماد مذكرتها المكتوبة.

ثانيا:المحكمة:

بعد الاطلاع على أوراق القضية وبعد المداولة،

حيث إن الطعن وقع ممن له الصفة والمصلحة طبقا للصيغة المعمول بها وتم داخل الأجل المنصوص عليه قانونا، لذلك فهو مستوف الشروط الشكلية مما يجعله مقبولا شكلا.

وحيث إن الوقائع ـ على ما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتمثل في أن الطاعن بالنقض حالا ممثل العمال تقدم أمام رئيس محكمة الشغل بطلب التنفيذ الجبري لمحضر لجنة الوساطة رقم: 2014/472 فأصدر رئيس محكمة الشغل أمره رقم: 2015/38 القاضي برفض التنفيذ الجبري لمحضر لجنة الوساطة، فاستأنفه الطاعن فقضت محكمة الاستئناف (الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى) بقرارها رقم: 2016/31 الصادر بتاريخ: 2016/11/16 بإلغاء الأمر المستأنف والأمر للعمال المشمولين بالتوصية الأربعة والعشرين المذكورين في الخبرة بالتفصيل الوارد في الخبرة فطعن الطاعن في هذا القرار بالنقض، آخذا عليه الخطأ في تطبيق القانون وعرض الطعن على هذه المحكمة.

وحيث إن القرار بني على أساس أن محضر لجنة الوساطة قابل للتنفيذ الجبري وهذا مخالف للقانون لأن محضر لجنة الوساطة ليس سندا تنفيذيا، حتى يتم إصدار أمر بتنفيذه فمحاضر لجان الوساطة محلها إنشاء أو تعديل أو تفسير أو إلغاء قاعدة قانونية قائمة أو الحصول على امتياز اقتصادي جديد.

حيث إن النزاعات الجماعية التي تقتصر صلاحية لجنة الوساطة على إصدار محاضر التوصيات بشأنها عرفها القانون تعريفا صريحا محددا بنص المادة: 330 من مدونة الشغل ولم يتركه للاجتهاد ولا للتقدير وليس من ضمن تلك النزاعات الخلاف حول حقوق مكتسبة يرى العمال أحقيتهم بشأنها والنزاعات الجماعية كما سلف هي بحسب نص المادة آنفة الذكر تتكون من شقين:

ـ قانوني/ احترام قاعدة قانونية.

ـ مادي/ إذا كان الغرض منها الحصول على امتياز اقتصادي جديد.

حيث إن السندات التنفيذية كذلك حددها القانون وليس من ضمنها محاضر لجنة الوساطة، فمحاضر لجان الوساطة تصبح قانونا عند اكتمالها الشروط القانونية كالاتفاقات الجماعية، وميزتها أنها لا تسري بأثر رجعي، وتسري لصالح الجميع سواء من كان طرفا في النزاع الذي صدرت بشأنه أم لم يكن طرفا فيه.

حيث إن تجاوز لجنة الوساطة لصلاحياتها المحددة قانونا ببتها في القضايا التي هي من اختصاص القضاء ـ محاكم الشغل ـ لا يمنح محاضرها حصانة ولا يكسبها صفة السند التنفيذي التي لم يمنحها لها القانون بل إن ذلك موجب لإبطالها وإلغائها.

وحيث إن تقارير الخبراء لا يمكن بحال اعتبارها سندات تنفيذية هي الأخرى، لذلك فإنما ذهب إليه القرار محل الطعن بالنقض من اعتبار محاضر لجنة الوساطة سندات تنفيذية وتنفيذ ما توصلت إليه الخبرات من احتساب لما أوصت به تلك المحاضر مخالف للقانون موجب لإبطال القرار محل الطعن بالنقض لسببين اثنين:

– اعتباره محاضر لجان الوساطة سندات تنفيذية.

– تنفيذه لما توصلت إليه الخبرة القضائية دون إصدار حكم لما حوته تلك الخبرة ودون حتى إصدار حكم بثبوت الحق المدعى فيه وكأن الخبرات أصبحت تغني عن الأحكام في إثبات الحقوق المدعى فيها وهي أسباب يكفي أحدها لإبطال القرار محل الطعن بالنقض أحرى إذا اجتمعت.

لهذه الأسباب بتت المحكمة بما يلي:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا، قبول الطعن شكلا و أصلا ونقض القرار محله.

والله الموفق

الرئيس **المقرر** **كاتب العدل**

الفرع الخامس:

قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

(الأصل)

القرار رقم 2017/09 بتاريخ : 21 / 2017/02

المبــدأ :

قصور التعليل وضعف الأساس القانوني يؤديان معا أو أحدهما إلى نقض القرار ، المادة 204 الفقرة 6 من ق ، إ ، م ، ت ، إ .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بسم الله العلي العظيم

الملف رقم: 06/2016 **الطاعن** س.م.ر يمثله ذ/ الداه ولد عبد القادر وعبد الله ولد محمد **المطعون ضده** ا س.ع. **يمثلها** ذ/ يحي الطالب معزوز القرار رقم: 09/ 2017 تاريخه: 2017/02/21 **<u>منطوقه:</u>** **قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا، قبول المطلب شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.** **والله الموفق.**	عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة المرافعات بمقرها بتاريخ 2017/01/16 . وكانت مشكلة على النحو التالي: ـ حيمده ولد الأمين رئيسا وبعضوية السادة: ـ محمد ولد يـــوكات مستشارا ـ سيدي عالي ولد بياي مستشارا ـ سليمان ولد محمد عمر مستشارا ـ محمد عبد الرحمن ولد محمدن مستشارا وبحضور السيد/ لمرابط /محمد الأمين نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة. وبمساعدة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المضمنة في جدول هذه الجلسة والتي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف الأستاذان/ الداه عبد القادر وعبد الله محمد باسم: س.م.ر. ضد القرار رقم: 2015/17 الصادر بتاريخ:2015/12/10 عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بكيفه وذلك في النزاع المشمول فيه كل من الطاعن المذكور أعلاه من جهة و س.ع. ممثلة بالأستاذ/ يحي الطالب معزوز من جهة ثانية.

وعلى إثر هذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار الآتي بيانه:

<u>الإجراءات:</u>

بتاريخ: 2015/04/29 أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بولاية لعصابه الحكم رقم : 2015/02 القاضي بصحة عقد الزواج المبرم بين س.م.ر. و س.ع.

وبتاريخ: 2015/12/10 ألغت الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بكيفه الحكم رقم:2015/02 بقرارها بالتاريخ 2015/12/10، وقضت بفسخ النكاح المذكور أعلاه.

ـ وبتاريخ: 2015/12/15 تقدم ذ/ الداه عبد القادر بالطعن بالنقض في القرار المذكور أعلاه باسم: س.م.ر.
وذلك طبقا لمحضر الطعن المعد بالتاريخ أعلاه من طرف كاتب الضبط الأول لدى المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن.
وبتاريخ: 2017/01/16 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة حيث قام المستشار المقرر محمد ولد يوكات بتلاوة تقريره، وبعد ذلك تم السماح لممثلي الأطراف بإبداء ملاحظاتهم على التقرير ثم أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي تمسك بطلباته المكتوبة وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة لينطق فيها بالقرار التالي يوم: 2017/02/21 وهو ما تم بالفعل.

الأطراف:

ـ قدم الطاعن س.م.ر. على لسان محاميه ذ/الداه ولد عبد القادر وعبد الله ولد محمد مذكرة طعن ضمناها ما ملخصه:
ـ أن طعنه جاء في الأجل والشكل القانونيين.
ـ أن القرار المطعون فيه لم يكن معللا ولا مؤسسا.
ـ أن الزواج الذي ألغى القرار المطعون فيه كان مكتمل الأركان.
ـ أن محكمة الاستئناف كان عليها أن تطلب من الطاعن تزكية شهوده إذا كانت ترى أن محكمة الأصل لم تتم تزكيتهم أمامها.
ـ أن مدونة الأحوال الشخصية ومشهور مذهب الإمام مالك لم يرتبا فسخ النكاح على عدم احترام ترتيب الأولياء بالنسبة للمرأة غير المجبرة ،
ـ أن الأب لم يعترض على الزواج ولم يفسخه.
ـ وخلص من ثم إلى المطالبة بنقض القرار المطعون فيه.
ـ كما تقدمت المطعون ضدها س.ع. على لسان محاميها ذ/ يحي الطالب معزوز بمذكرة رد ضمنها ما ملخصه:
ـ أن الطاعن اختطف المطعون ضدها من موريتانيا وذهب بها إلى ساحل العاج مدعيا أنه تزوجها ولم يستطع إثبات ذلك فأعادها إلى أهلها في موريتانيا.
ـ أن س.ع. تنكر وجود أي عقد جديد بينها مع الطاعن ولم تأمر بهذا العقد ولم توافق عليه ولا تعرف الشهود الذين يدعي الطاعن شهادتهم على العقد.
ـ أن الطاعن لم يقدم في مذكرته ما يستحق الرد، ولم يذكر نصا واحدا تم خرقه.
ـ أن العقد الذي يدلي به الطاعن لم يتم إعداده إلا بعد إرجاع المطعون ضدها من طرف ذويها من ساحل العاج وأنجزه خوفا من المتابعة.
ـ أن القرار المطعون فيه كان معللا ومؤسسا.
كما تقدم السيد/ المدعي العام لدى هذه المحكمة بطلبات ضمنها ما ملخصه: المطالبة بالبت في هذه القضية طبقا للقانون.

المحكمة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

أولا:من حيث الشكل

ـ حيث صدر القرار المطعون فيه بتاريخ: 2015/12/10 وتم الطعن فيه بتاريخ: 2015/12/15 وتم إيداع المذكرة بتاريخ: 2016/01/25، وتم تأمين غرامة الطعن وهو ما يلزم عليه قبول المطلب شكلا طبقا للمواد:205 وما بعدها م.م.م.ت.ا.

ثانيا:من حيث الأصل:

ـ حيث رأت المحكمة أن محكمة الاستئناف حين تصدت للنظر في هذه القضية غاب عنها أنها محكمة موضوع واكتفت في معالجة القضية بانتقاد الحكم المستأنف أمامها متناسية أن الأثر الناقل للاستئناف يفرض عليها أن تبحث حجج الطرفين وتناقش دفوعهما القانونية ويقع على عاتقها نفس ما يقع على محكمة الأصل في كل ذلك:

ـ فقد كان عليها إذا كانت ترى أن محكمة الأصل لم تقم بتزكية شهود الإثبات فإن عليها هي أن تعذر إلى المدعي في تعديل شهوده وإلى المدعي عليه في تجريحهم بعد ذلك وهو ما لا يوجد له أي أثر في الحكم محل الطعن.

ـ وكان عليها كذلك إذا كانت ترى أن العقد المدعى تم فيه الافتيات على الولي في نكاح امرأة شريفة، وأن ذلك يخول للولي فسخ هذا النكاح، كما أسهبت في جلب نصوص المذهب استدلالا عليه وإن كان لا يحتاج إلى ذلك لشهرته وعدم الحاجة للاستدلال عليه لذلك ـ أقول ـ كان عليها أن لا تعتمد على افتراض شرف هذه المرأة بل عليها أن تثبت ذلك بالطرق الشرعية لإثباته وعليها ثانيا أن تثبت إن هذا الولي قام بفسخ هذا العقد وهو ما لا نجد أبسط إشارة إليه في الحكم ولا يوجد في هذا الصدد إلا ما جاء في حكم محكمة الأصل من أن الولي الذي افتيت عليه لم يعترض على هذا العقد أمام قضاء الأصل على الأقل وهو ما لم يعره القرار الطعين أي اهتمام.

ـ وكان عليها كذلك إذا كانت ترى أن ما قدمه المدعي من شهود لا يكفي ـ كان عليها الإعذار إليه هل لديه شهود آخرون غير من ساقهم الحكم الأول وتمكن المدعي من حقه المخول له بمقتضى الفقرة الأولى من المادة: 182 م.م.م.ت.ا. حقه في تقديم شهود جدد ما لم يصرح بعدم وجود غيرهم.

ـ وحيث رأت المحكمة أنه أكثر من ذلك كان على مصدرة القرار محل الطعن أن تبرر في قرارها وجه الشبه في دعوى المطعون ضدها اختطاف الطاعن لها من كيفه بوسط موريتانيا حتى دولة ساحل العاج، دون أن يصادفها من ينقذها في كل ما مرت به من مدن وقرى ونقاط تفتيش ودون أن تدعي تعرضها من طرف الخاطف لما يمنعها من طلب النجدة، ودون أن تثبت أي نوع من البحث عنها قام به أهلها كما هو المتوقع والمعقول في الحالة التي تدعيها.

ـ وحيث يتضح من كل ذلك أن القرار المطعون فيه جاء ضعيف التعليل واهي الأساس متحتم النقض مع إحالة هذه القضية إلى مصدرته مشكلة تشكيلا مغايرا لتصدر فيها حكما مؤسسا تأسيسا قانونيا يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

لهذه الأسباب كلها:

وعملا بأحكام المواد: 179، 182،205 وما بعدها في بابها م.م.م.ت.ا،

فقد قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا، **قبول** المطلب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

والله الموفق.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

القرار رقم 2017/13 بتاريخ : 21 / 2017/02

المبـــدأ :

أ . القرائن وسيلة إثبات لا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة وجود وقائع مجهولة المادة 456 من .ق.ل.ع

ب . مجرد حيازة مستندات العقار لا يكسب الحائز الصفة اللازمة للدعوى المادة 2 من ق.إ.م.ت.إ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

المحكمة العليا شرف/إخاء/عد

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

بسم الله العلي العظيم

الملف رقم: 2015/**138** **الطاعن** /ع.ط. **يمثله ذ/ الشيخ ولد أباه الداه** **المطعون ضده** /ي.م. **يمثله** ذ/ يحي الطيب الخرشي رقم القرار:13/ 2017 تاريخه: 2017/02/21 **منطوقه:** **قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا، قبول المطلب شكلا و أصلا ونقض القرار المعقب وإحالة القضية إلى مصدرته.** **والله الموفق.**	عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية في قاعة المرافعات بمقرها بتاريخ :2017/10/16 م وكانت مشكلة على النحو التالي: ـ حيمده ولد الأمين رئيسا وبعضوية السادة: ـ محمد ولد يوكات مستشارا ـ سليمان ولد محمد عمر مستشارا ـ سيد عالي ولد بياي مستشارا ـ محمد عبد الرحمن ولد محمدن مستشارا وبحضور السيد/ لمرابط ولد محمد الأمين نائب المدعي العام لدى هذه المحكمة ممثلا للنيابة العامة. وبمساعدة ذ/ الشيخ الولي ولد محمد فاضل كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المضمنة في جدول هذه الجلسة والتي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف الأستاذ/ الشيخ أباه الداه باسم: ع.ط. ضد القرار رقم: 2015/114 الصادر بتاريخ: 2015/07/13 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط وذلك في النزاع المشمول فيه الطاعن المذكور أعلاه من جهة ي.م. ممثلا بالأستاذ/ يحي الطيب الخرشي من جهة ثانية.

وعلى إثر هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

الإجراءات:

بتاريخ: 2011/05/16 أصدرت محكمة مقاطعة تفرغ زينه الحكم رقم: 2011/17 القاضي بصحة حيازة ع.ط. للقطعة الأرضية رقم: 196 حي(ك) بتوسعة القطاع 3 بتفرغ زينه وبحق كل من ا.م.أ وس.م.م. و م.م. و ي.م بالرجوع على من اشترى منه بما خرج من يده وبالمصاريف على خاسر الدعوى.

وبتاريخ: 2015/07/13 أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط القرار رقم: 2015/114 في استئناف ي.م. الذي ألغت بموجبه الحكم المستأنف، والحكم بصحة حيازة ي.م. للقطعة محل النزاع.

وبتاريخ: 2015/09/11 تقدم ذ/ الشيخ أباه الداه بالطعن بالنقض في هذا القرار وذلك طبقا لمحضر الطعن المعد بالتاريخ أعلاه من طرف كاتب الضبط الأول لدى المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن.

وبتاريخ: 2017/01/16 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة حيث قام المستشار المقرر سيدي عالي ولد بياي بتلاوة تقريره، وبعد ذلك تم السماح لممثلي الأطراف بإبداء ملاحظاتهم على التقرير ثم أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي تمسك بطلباته المكتوبة وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة لينطق فيها بالقرار التالي يوم:2016/02/21 وهو ما تم بالفعل.

حجج الأطراف:

ـ تقدم الطاعن ع.ط. على لسان محاميه ذ/ الشيخ ولد أباه الداه بمذكرة طعن ضمنها ما ملخصه:

ـ أن طعنه جاء مستوفيا كافة الشروط الشكلية اللازمة لقبوله.

ـ أن القرار المطعون فيه، والذي لم يحرر لحد الآن، رغم انقضاء الأجل، أخطأ في تطبيق القانون لأنه لا بد أن يكون قد اعتمد على شهادة شاهدين كانا من بين من مرت بهم سلسلة البيوعات التي خضعت لها القطعة محل النزاع وهو ما يجعلهما طرفين في النزاع ولا يمكن اعتبارهما شاهدين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام المادتين: 545 ق.م.م. والمادة: 130 م.م.م.ت.ا.

ـ أن الشاهدين المذكورين زيادة على كونهما طرفين في النزاع فإن شهادتهما غير منضبطة كما يعلم بالرجوع إلى نص شهادتهما.

ـ أن تزكية الشاهدين لم تأت بالطريقة الشرعية الواجب اتباعها في التزكية.

ـ أن من غير المستساغ أن يتفق أشخاص على قبول شراء قطعة أرضية من عند من لا يحمل أوراق ملكيتها اسمه وليس له عقد بيع مما يعني أن ثمت أمرا مريبا.

ـ أن الطاعن يحوز القطعة محل النزاع ولديه أوراق ملكيتها التي تحمل اسم من خرجت على اسمه وقد استثمر فيها.

ـ وخلص من ثم إلى المطالبة بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها التشكيلة السابقة.

ـ كما تقدم المطعون ضده ي.م. على لسان محاميه ذ/ محمد يحي الطيب الخرشي بمذكرة ضمنها ما ملخصه:

ـ أن دعوى الطاعن متقادمة.

ـ أن دعوى ضياع الوثائق غير منطقية ولو كان الطاعن صادقا غير متحايل لقام باللجوء إلى استخراج نسخ لوثائقه بالطرق القانونية لذلك.

ـ أن دعوى الطاعن كلها متناقضة بدءا من دعوى الضياع إلى آخر مرحلة فيها.

ـ أن الطاعن كان قد اطلع على شهادة الشهود ولم يقم بتجريحهم بالطريقة القانونية للتجريح.

ـ أن الشهادات التي قدمت للمحكمة من طرف المطعون ضده كانت واضحة ودقيقة.

ـ أن الحيازة بالنسبة للعقار إنما تتحقق بحيازة وثائقه والمطعون ضده يحوز الوثائق الأصلية لهذه القطعة خلافا لما يثيره الطاعن بشأن الحيازة.

ـ وخلص من ثم إلى المطالبة برفض المطلب وتأكيد القرار المطعون فيه.

ـ وقد تقدم السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة بطلبات ضمنها ما ملخصه: المطالبة بتطبيق القانون في هذه النازلة.

المحكمـــــــــــة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

أولا:من حيث الشكل:

حيث رأت المحكمة أن الطعن جاء مستوفيا الأشكال القانونية المحددة في المواد: 205 وما بعدها في بابها م.م.م.ت.ا. وهو ما يحتم قبول المطلب شكلا.

ثانيا: من حيث الأصل:

حيث رأت المحكمة أن القرار المطعون فيه جاء واهي التعليل منعدم التسبيب غريب التأسيس:

ـ قضى بملكية قطعة أرضية لمن لا يملك الصفة في رفع الدعوى بشأنها أحرى أن يحكم له بملكيتها فكيف يتصور أن يتم الحكم بقطعة أرضية لمن لا تحمل أوراق ملكيتها اسمه ولا يدعي أن له سندا ناقلا لملكيتها ممن توجد أوراق ملكيتها على اسمه لا من بيع ولا من هبة ولا من إرث ولا بيع قضائي بل إنه لا يدعي أصلا أنه كان لديه هذا السند وضاع عليه.

ـ قضى بما قضى به أعلاه لمجرد أن أوراق هذه القطعة توجد عند من قضى له متجاهلا أنه بقضائه هذا يؤسس لفقه غريب المأخذ لا يمكن تصور مصدره، فكيف يمكن القول إن كل من حاز أوراق قطعة أرضية أو سيارة أو أي شيء بأي طريقة تم الحصول على هذه الأوراق (سرقة ، غصب... إلخ الاحتمالات الكثيرة) يتم الحكم له بملكيتها دون الحاجة إلى أن يكون له به سند ناقل للملكية، أي فقه وأي قضاء هذا؟؟ ـ

إن القرار المطعون فيه تأسيسا على ذلك يكون قد خرق القانون وأساس تطبيقه وتأويله واعتمد في الحكم على مجرد الحيازة متجاهلا أن الحيازة التي لا لبس فيها تدخل في باب القرائن التي لم يقررها القانون وان القرائن من حيث هي وسيلة إثبات لا يمكن أن يلجأ إليها القاضي إلا في حالة وجود وقائع مجهولة (المادة:456 ق.م.) ولا يوجد مجهول في هذه النازلة: خصم لديه بيع متصل بمن توجد على اسمه سندات ملكية المدعى فيه وآخر لا توجد لديه صلة قانونية بها، ومتجاهلا كذلك أنه لا يمكن الحكم بالقرائن التي لم يقررها القانون إلا إذا كانت قوية وخالية من أي لبس

(المادة:461 ق.م.) ومع ذلك لا بد أن تتأيد بأداء يمين لمن يتمسك بها وهي أمور كلها لم يعرها القرار محل الطعن أي اهتمام، كما أنه تجاهل أكثر من ذلك أنه لا يفترض حسن النية ـ حتى تترتب آثار حسن النية في الحيازة ـ لا يفترض في من كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه الشيء أن من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه، ولا يمكن تصور أن من لديه أوراق قطعة أرضية لا يوجد اسمه في أوراق ملكيتها وليس لديه سند نقل ملكية إليه لا يتصور إلا انه يعلم ويجب عليه أن يعلم أنه لا يملك التصرف فيها.

ـ وحيث إنه لا يمكن تبرير ما قضى به القرار المطعون فيه من تجاهل وثائق الملكية المتصلة التي يدلي بها الطاعن والحكم لمن يدلي بوثائق لا تربطه بها صلة كما تقدم أعلاه.

ـ وحيث إنه كان على محاكم الموضوع أن تبحث أولا، قبل بحث هذه النازلة ومقارنة أدلة طرفيها، كان عليها أن تبحث أولا عن مدى توفر دعوى المطعون ضده على شرطين جوهريين من شروط سماع الدعوى وهما: شبهها وحصول المدلى بها على الصفة، وهما أمران لا شك في أنهما محل نظر في هذه النازلة، فأي صفة لدى من لا يدلي بسند ناقل للملكية إليه من المالك الأصلي للقطعة، وأي شبه في دعوى من هذه حالته،

ـ وحيث إن الدعوى إذا كانت لا شبه لها، أو لا صفة لصاحبها فإنه لا يمكن من إثباتها.

ـ وحيث يكون القرار المطعون فيه تأسيسا على أنه كان ظاهر الفساد متعين النقض، ومع إحالة القضية إلى مصدرته مشكلة تشكيلا مغايرا لتصدر فيها حكما عادلا ومؤسسا تأسيسا قانونيا يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

لهذه الأسباب كلها:

وعملا بأحكام المواد:205 و ما بعدها من: م.م.م.ت.ا. والنصوص القانونية التي تم بيانها سابقا.

منطوق القرار :

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول المطلب شكلا وأصلا ونقض القرار المعقب وإحالة القضية إلى مصدرته.

والله الموفق.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

القرار رقم 2017/65 بتاريخ : 21 / 03/ 2017

المبـدأ :

ثبوت زورية السند تفقد صاحبها الصفة، وعلى القاضي أن يثير عدم توفر الصفة من تلقاء نفسه المادة 2 من .ق.إ.م.ت.إ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بسم الله العلي العظيم

الملف رقم: 2016/**79** **الطاعن / م.ا.ش.** **يمثله ذ/ محمد عبد الله ولد أحمد موسى** **المطعون ضده/ ش.ا.خ. و م.ش..** **يمثلهما ذ/ يحي عبد القهار ومحمد معروف بوصبيع** القرار رقم:65/ 2017 تاريخه: 2017/03/21 **منطوقه:** **قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا،** **قبول المطلب شكلا ورفضه أصلا.** **والله الموفق.**	عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة المرافعات بمقرها بالمحكمة العليا بتاريخ 2017/01/16 وكانت مشكلة على النحو التالي: ـ حيمده ولد الأمين رئيسا وبعضوية السادة: ـ محمد ولد يـــوكات مستشارا ـ سليمان ولد محمد عمر مستشارا ـ سيد عالي ولـد بياي مستشارا ـ محمد عبد الرحمن ولد محمدن مستشارا وبحضور السيد/ لمرابط ولد محمد الأمين ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة. وبمساعدة ذ/ الشيخ الولي ولد محمد فاضل كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المضمنة في جدول هذه الجلسة والتي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف الأستاذ/ محمد عبد الله ولد أحمد موسى باسم:م.ا.ش ضد القرار رقم: 2016/62 الصادر بتاريخ: 2016/04/04 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية وذلك في النزاع المشمول فيه كل من الطـــاعن المذكور أعلاه من جهة والمطعون ضدهما المذكورين ممثلين بالأستاذين/ يحي عبد القهار ومحمد معروف بوصبيع من جهة ثانية، وعلى إثر هذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار التالي بيانه.

الإجراءات:

بتاريخ: 2015/11/04 أصدرت محكمة مقاطعة الميناء حكمها رقم: 2015/39 القاضي بصحة ملكية كل من **ش.ا.خ. و م.ش** للقطعتين الأرضيتين رقمي: 188، 189 موبيل fct بالميناء المتنازع على ملكيتهما بينهما مع المسمى م.ا.ش.

وبتاريخ: 2016/04/04 أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية قرارها رقم: 2016/62 القاضي بتأكيد الحكم أعلاه.

وبتاريخ: 2016/04/11 تقدم ذ/ محمد عبد الله ولد أحمد موسى بالطعن بالنقض في القرار المذكور أعلاه باسم:م،أ،ش وذلك طبقا لمحضر الطعن المعد بالتاريخ أعلاه من طرف كاتب الضبط الأول لدى المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن.

وبتاريخ: 2017/01/16 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة حيث قام المستشار المقرر محمد يوكات بتلاوة تقريره، وبعد ذلك تم السماح لممثلي الأطراف بإبداء ملاحظاتهم على التقرير ثم أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي تمسك بطلباته المكتوبة وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة لينطق فيها بالقرار التالي يوم: 2017/03/21 وهو ما تم بالفعل بعد أن تم تمديد المداولة فيها في جلسة 2017/02/21.

الأطراف:

ـ تقدم الطاعن م.ا.ش على لسان محاميه الأستاذ/ محمد عبد الله ولد أحمد موسى بمذكرة طعن ضمنها ما ملخصه:

ـ أن طعنه تم في الأجل وجاء في الشكل المطلوب قانونا.

ـ أنه يحوز الوثائق الرسمية الكاملة التي تفيد ملكيته للقطعتين محل النزاع.

ـ أن المخالصتين اللتين يدلي بهما المطعون ضدهما متأخرتان كثيرا عن المخالصتين اللتين يدلي بهما الطاعن.

ـ أن وثائق ملكيته متقدمة في التاريخ على الوثائق التي يدلي بها المطعون ضدهما.

ـ أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى الحجج التي يدلي بها الطاعن ولم يناقشها، ومصدرته لم تكلف نفسها عناء البحث في القضية.

ـ أن القرار المطعون فيه جاء غير مؤسس، وقد حرف الوقائع.

ـ وخلص من ثم إلى المطالبة بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة.

كما تقدم المطعون ضدهما على لسان محامييهما يحي عبد القهار ومحمد معروف بوصبيع بمذكرة ضمناها ما ملخصه:

ـ أنهما يمتلكان القطعتين محل النزاع ولهما وثائق ملكية رسمية ذات قوة إثباتيه مطلقة.

ـ أن حجج الطاعن متضاربة والوثائق التي يدلي بها يشوبها الشك ولا تصلح للاحتجاج بها لأنها ظاهرة الفبركة وقد تم إعدادها بعد التاريخ الوارد فيها حسبما يبدو.

ـ أن تصريح المسمى ع.م الذي يدعي الطاعن الشراء منه تصريحه أمام فرقة الحرس بالميناء يدل على أنه اشترى قطعتين غير القطعتين محل النزاع .

ـ أن المطعون ضدهما حائزان حيازة هادئة منذو زمن بعيد كما يشهد بذلك كافة الجيران.

ـ أن مذكرة الطاعن اقتصرت على سرد الوقائع ولم تأت بما يقتضي نقض القرار المطعون فيه الذي جاء مؤسسا ومعللا.

ـ وخلص من ثم إلى المطالبة برفض الطعن.

ـ كما تقدم السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة بطلبات ضمنها ما ملخصه: المطالبة بالحكم بما هو عدل وإنصاف مع ملاحظة أن القرار محل الطعن ناقص التعليل.

المحكمة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

أولا:من حيث الشكل

ـ حيث صدر القرار المطعون فيه بتاريخ: 2016/04/04 وتم الطعن فيه بالنقض بتاريخ:2016/04/11 وتم إيداع المذكرة بتاريخ:2016/06/01 وتم تأمين غرامة الطعن وبذلك يكون قد استوفى الشروط اللازمة لقبوله شكلا طبقا للمواد: 205 وما بعدها م.م.م.ت.ا.

ثانيا: من حيث الأصل:

حيث رأت المحكمة أن القرار المطعون فيه جاء معللا ومؤسسا ومصيبا في تأكيده لحكم محكمة الأصل.

ـ وحيث إن الطاعن يدلي لملكية القطعتين محل النزاع بوثائق شراء تحمل بنفسها أسباب الجزم بتزويرها كما تم إيضاحه في حكم محكمة الأصل.

ـ وحيث إن الجزم بزورية سندات الشراء التي يدلي بها الطاعن يفقده الصفة للتداعي أصلا بشأن ملكية محلها ويجعل من ثم اللجوء إلى الترجيح بين سندات الملكية التي بحوزته وبين سندات ملكية خصمه يجعله ـ أمرا غير وارد وحزا في غير مفصل، وذلك لأنه لا بد لمن يدعي ملكية قطعة أرضية أيا كانت ولأجل أن يكون لديه الصفة للتداعي بشأن ملكيتها ـ لا بد أن تكون وثائق ملكيتها تحمل اسمه أو لديه سند شرعي لنقل ملكيتها إليه ممن تحمل وثائقها اسمه، وسند نقل الملكية الذي يدلي به الطاعن في هذه النازلة معدوم شرعا للقطع بتزويره بشهادة السند نفسه على نفسه.

ـ وحيث إن كل ما أثاره الطاعن في مذكرة طعنه لا يلتفت إليه لانعدام الصفة لديه والتي تلزم المحاكم بإثارتها قبل أي إجراء أو بحث آخر، وهو ما يلزم معه رفض مطلب الطعن أصلا وتأكيد القرار.

لهذه الأسباب كلها:

وعملا بأحكام المواد:2،204 وما بعدها من: م.م.م.ت.ا.

فقد قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا، قبول المطلب شكلا ورفضه أصلا وتأكيد القرار المطعون فيه.

والله الموفق

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

القرار رقم 2017/83 بتاريخ : 25 / 2017/04

المبــدأ :

أ . للزوجة أن تخالع بحقها في الحضانة فيصبح هذا الحق للزوج ولا ينتقل عنه إلا إذا سقط هذا الحق أو انعدم المواد 92 الفقرة 1و124 الفقرة 2 و311 من م.أ.ش

ب . لا وجه لنقض القرار المدني ما لم يتضمن إحدي الحالات الواردة في المادة 204 من.ق.إ.م.ت.إ. الفقرة الأولي من المادة نفسها.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بسم الله العلي العظيم

الملف رقم: 45/2011 **الطاعنة /ش.ح.** **يمثلها ذ/ أحمد ولد الدوف** **المطعون ضده/ ع.م.** **يمثله ذ/** القرار رقم:83/ 2017 تاريخه: 2017/04/25 **منطوقه:** **قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا،** **قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.** **والله الموفق.**	عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة المرافعات بمقرها بالمحكمة العليا، بتاريخ:2017/03/21 مشكلة على النحو التالي: ـ حيمده ولد الأمين رئيسا وبعضوية السادة: ـ محمد ولد يـــوكات مستشارا ـ محمد الأمين ولد أحمد مستشارا ـ سليمان ولد محمد عمر مستشارا ـ محمد عبد الرحمن ولد محمدن مستشارا وبحضور السيد/ أحمد ولد إسلم، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة. وبمساعدة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المتضمنة في جدول هذه الجلسة والتي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف الأستاذ/ احمد ولد الدوف باسم: ش.ح. ضد القرار رقم: 2011/08 الصادر بتاريخ: 011/3/15 عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بنواذيبو وذلك في النزاع المشمول فيه كل من الطاعن المذكور أعلاه من جهة و ع.م. ممثلا بالأستاذ/ من جهة ثانية، وعلى إثر هذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار التالي بيانه.

الإجراءات:

بتاريخ:2010/06/10 أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بانواذيبو الحكم رقم:2010/21 القاضي بتسليم خ. و ر. ابني ع.م. لجدتهما من الأم ش.ح. لانتقال الحضانة إليها بعد إسقاط أمهما لحقها في حضانتهما مخالعة بها زوجها وبعدم قبول طلبها (ش.ح.) إبطال الصلح المبرم بين ابنتها ف.ح. و زوجها السابق ع.م. وذلك لانعدام الصفة.

ـ وبتاريخ: 2011/03/25 ألغت الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو الحكم أعلاه، بموجب قرارها رقم: 2011/08 وأقرت حضانة الولدين المذكورين لدى والدهما تطبيقا للصلح المبرم بينه مع والدتهما.

وبتاريخ: 2011/04/04 تقدم ذ/ أحمد ولد الدوف بالطعن بالنقض في القرار المذكور، وذلك طبقا لمحضر الطعن المعد من طرف كاتب الضبط الأول لدى المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن.

وبتاريخ: 2017/03/21 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة حيث قام المستشار المقرر سليمان محمد عمر بتلاوة تقريره، وبعد ذلك تم السماح لممثلي الأطراف بإبداء ملاحظاتهم على التقرير ثم أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي تمسك بطلباته المكتوبة، وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة لينطق فيها بالقرار التالي يوم: 2017/04/25 وهو ما تم بالفعل.

الأطراف:

ـ تقدمت الطاعنة ش.ح. على لسان محاميها ذ/ أحمد ولد الدوف بمذكرة طعن ضمنها ما ملخصه:

ـ أن طعنها جاء في الأجل والشكل القانونيين.

ـ أن مصدرة القرار محل الطعن اختلط عليها الأمر وأسست قرارها على فهم خاطئ لوقائع القضية وأصدرت قضاءها وكانت أم الأبناء هي أحد طرفي هذا النزاع كما يفهم من حيثيات القرار محل الطعن والواقع خلاف ذلك لأن الأم ليست طرفا في هذه الدعوى وإنما الطرف هو الجدة التي تتمتع بحق الحضانة شرعا بعد سقوط حق الأم المباشرة وليست طرفا في الصلح الذي يحتج به القرار محل الطعن.

ـ أن ما ساقه القرار محل الطعن من نصوص شرعية معتمدا عليه استدل به على غير ما يدل عليه ولم يطبقه تطبيقا سليما.

ـ وخلص من ثم إلى المطالبة بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة.

ـ أما المطعون ضده فلم يقدم مذكرة رد على مذكرة الطاعنة.

ـ كما تقدم السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة بطلبات ضمنها ما ملخصه: المطالبة بتطبيق القانون في هذه القضية تطبيقا سليما مع ملاحظة أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه موافق لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية ومشهور مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.

المحكمة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

أولا:من حيث الشكل

ـ حيث صدر القرار المطعون فيه بتاريخ: 2011/03/15 وتم الطعن فيه بالنقض بتاريخ: 2011/04/04 وتم إيداع المذكرة بتاريخ: 2011/04/04 وتم تأمين غرامة الطعن وبذلك يكون الطعن قد استوفى الشروط اللازمة لقبوله شكلا والمحددة في المواد: 205 وما بعدهامن ق.ا.م.ت.ا.

ثانيا: من حيث الأصل:

حيث رأت المحكمة أن القرار المطعون فيه جاء معللا ومؤسسا ومصيبا فيما قضى به من الأخذ بمقتضى الصلح المبرم بين والد الأبناء المتنازع على حضانتهم وبين أمهم وأنه لا كلام لجدتهم في هذه الحالة وأن ذلك هو المفهوم من مدونة الأحوال الشخصية والمشهور في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.

ـ وحيث إن الطاعن لم يثر مطعنا واحدا يمكن أن يكون له تأثير على سلامة القرار محل الطعن وهو ما يلزم معه رفض مطلب الطعن وتأكيد القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب كلها:

وعملا بأحكام المواد: 204 وما بعدها في بابها ق.ا.م.ت.ا. و 121 وما بعدها في بابها م.أ.ش.

فقد قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا، قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

والله الموفق

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

الفرع السادس:

قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

(المشورة)

القرار رقم: 2017/22 بتاريخ : 21 / 2017/02

المبـدأ :

يجب الجمع بين النصوص متى ما أمكن ذلك، وعندها فلا وجه لاعتماد التناقض م. 1179.من ق.ل.ع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بسم الله العلي العظيم

الملف رقم: 48/2016	عقدت مشورة الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا
موضوعه: طعن بالنقض	جلسة مشورة بمكتب رئيسها بمقر المحكمة العليا،
الطاعن : م.ع.م	يوم:2017/02/21 م
يمثله ذ/ محمد الأمين ولد التمين	وكانت مشكلة على النحو التالي:
المطعون ضده / ع.م.ل	ـ حيمده ولد الأمين رئيسا
يمثله ذ/ محمد محمود ولد الحاج باي	وبعضوية السادة:
رقم القرار:22/ 2017	ـ محمد ولد يوكات مستشارا
تاريخه: 2017/02/21	ـ سليمان ولد محمد عمر مستشارا
منطوقه:	ـ سيدي عالي ولد بياي مستشارا
قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا،	ـ محمد عبد الرحمن ولد محمدن مستشارا
إلغاء القرار المطعون فيه وتأكيد مضمون أمر محكمة الأصل.	وبمساعدة كاتبة الضبط الأولى بالغرفة ذة/ آسية بنت محمد عبد الرحمن.
والله الموفق.	وبحضور السيد/ أحمد ولد اسلم نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من محمد الأمين ولد التمين نيابة عن موكله م.ع.م بتاريخ: 2016/10/26 ضد القرار رقم: 2016/13 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بنواذيبو بتاريخ: 28 /2016/09 المشمول فيه كل من الطرفين المذكورين أعلاه.

وختام هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

الوقائع والإجراءات:

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف الأستاذ/ محمد الأمين/ التمين موكله: م.ع.م. بتاريخ: 2016/10/26 ضد القرار الاستعجالي رقم: 2016/13 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو بتاريخ: 2016/09/28 المشمول فيه كل من الطرفين المذكورين.

ـ وبعد الاطلاع على القرار المذكور وعلى جميع وثائق الملف، وبعد الاستماع إلى السيد/ أحمد ولد اسلم نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة، في عرض ملاحظاته الشفهية والكتابية، وبعد المداولات طبقا للقانون تقرر:

من حيث الشكل

حيث قدم الطعن ممن له الأهلية والمصلحة وفي الأجل القانوني طبقا لما نصت عليه المواد:2 ـ 63 ـ 204 ـ 205 ـ 207 ـ 208 ـ 209 ـ 210 ـ 211 212 ـ من:ق.ا.ت.ا. والمادة: 4 من قانون المحاماة فهو مقبول شكلا.

من حيث الأصل:

أولا: الأطراف:

أ ــ الطاعن:

تقدم ذ/ محمد الأمين ولد التمين باسم موكله م.ع.م بمذكرة طعن ضمنها ما ملخصه:

ـ أن السند المراد تنفيذه تمت تحليته بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرته وتم تسجيله لدى مصلحة التسجيل العقاري، وكل ذلك خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه واعتمد عليه في إلغائه لأمر محكمة الأصل.

ـ وخلصت من ثم إلى المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه وتأكيد مضمون أمر محكمة الأصل.

ب: المطعون ضده:

أما المطعون ضده فلم يقدم مذكرة رد على مذكرة الطاعن رغم تسليمها له بتاريخ: 2016/11/17.

ـ أما المدعي العام فقد تقدم بطلبات ضمنها المطالبة بالتطبيق السليم للقانون مع ملاحظة أن السند المراد تنفيذه لا يوجد في الملف ما يدل على تسجيله ولا على تحليته بالصيغة التنفيذية.

ثانيا: المحكمة :

حيث اطلعت المحكمة على السند المراد تنفيذه وهو الالتزام بالدين المرقم: 2016/2234 الموقع أمام موثق العقود بانواذيبو بتاريخ: 2016/07/17 والمسجل لدى مصلحة التسجيل العقاري بانواذيبو بتاريخ: 2016/07/19، والمحلى بالصيغة التنفيذية بتاريخ: 2016/08/03 من طرف كاتب الضبط الأول لدى الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بانواذيبو.

ـ وحيث إنه يكون السند المراد تنفيذه بذلك قد استوفى الشروط القانونية اللازمة لذلك طبقا لنص المادة 298 م.م.م.ت.ا.

ـ وحيث إنه لا وجه لما اتكأ عليه القرار المطعون فيه من إسناد مهمة وضع الصيغة التنفيذية على العقود الموثقة إلى الموثقين وذلك لخروج ذلك عن مهمة التوثيق المسندة إلى الموثقين وإنما هو وظيفة قضائية استندها القانون إلى كتاب الضبط كما يعلم باستقراء نصوص المواد 297 إلى 302 م.م.م.ت.ا، وما ورد في المادة: 52 من القانون الخاص بالموثقين يمكن حمله على أن المقصود منه أن الموثقين يصدرون النسخ التنفيذية القابلة للتحلية بالصيغة التنفيذية من طرف الجهة القضائية المختصة بذلك ، ولا يلجأ إلى القول بتعارض النصوص إذا أمكن الجمع بينها بأي صيغة أمكن ذلك كما هو القاعدة الأصولية المعروفة.

وحيث يكون القرار المطعون فيه تأسيسا على ذلك جاء واهي الأساس القانوني مستحق الإلغاء.

لهذه الأسباب:

وعملا بالمادة: 205 وما بعدها في بابها و 297 إلى 332،339 م.م.م.ت.ا. وما بعدها من:ق.ا.م.ت.ا. فقد قررت المحكمة ما يلي:

منطوق القرار:

قبول المطلب شكلا وأصلا وإلغاء القرار رقم: 2016/13 الصادر بتاريخ: 2016/09/28 والأمر بتأكيد مضمون الأمر رقم:2016/324 الصادر بتاريخ: 2016/08/09 عن رئيس الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بانواذيبو.

والله الموفق.

كاتبة الضبط الأولى الرئيس

القرار رقم 2017/25 بتاريخ : 21 / 2017/02

المبـدأ :

كل حكم مدني نهائي لصاحبه الحق في استصدار أمر جبري لتنفيذه المادة 296 من ق.إ.م.ت.إ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بسم الله العلي العظيم

الملف رقم: 2017/**07** موضوعه: طعن بالنقض **الطاعن** /م.س.ا يمثله ذ/ الإمام/ اسلم تكدي المطعون ضده/ ورثة س.ن. **يمثله** ذ/ سيدي محمد عل أعبيد القرار رقم: 25/ 2017 تاريخه: 2017/02/21 **منطوقه:** **قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا،** **إلغاء الأمر رقم: 2017/05 والأمر بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته.** **والله الموفق.**	عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيسها بمقر المحكمة العليا، يوم الثلاثاء الموافق:2017/03/21 تحت رئاسة رئيس الغرفة السيد/ حيمده/الأمين وبعضوية السادة: ـ محمد ولد يـــوكات مستشارا ـ سيدي عالي ولد بياي مستشارا ـ سليمان ولـد محمد عمر مستشارا ـ محمد عبد الرحمن ولد محمدن مستشارا وبحضور السيد/ لمرابط /محمد الأمين نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة. وبمساعدة ذة/ آسية بنت محمد عبد الرحمن كاتبة الضبط الأولى لدى هذه الغرفة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المتضمنة في جدول هذه الجلسة والتي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف الأستاذ/ الإمام/اسلم تكدي نيابة عن موكله م.س.ا. الصادر بتاريخ: 2017/02/02 ضد الأمر رقم: 2017/05 الصادر عن رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية بتاريخ: 2017/01/25 المشمول فيه كل من الطرفين المذكورين أعلاه.

وفي ختام هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

الإجراءات:

بعـد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة مـن طرف الأستاذ/ الإمام/ تكدي نيابـة عـن موكلـه،

م.س.ا. بتاريخ: 2017/02/02 ضد الأمر الاستعجالي رقم: 2017/05 الصادر عن رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية بتاريخ: 2017/01/25 والمشمول فيه كل من الطرفين المذكورين أعلاه.

وبعد الاطلاع على الأمر المذكور وعلى جميع وثائق الملف، وبعد الاستماع إلى السيد/ لمرابط/ محمد الأمين نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة، في عرض ملاحظاته الشفهية والكتابية، وبعد المداولات طبقا للقانون تقرر:

من حيث الشكل:

حيث قدم الطعن ممن له الأهلية والمصلحة وفي الأجل القانوني طبقا لما نصت عليه المواد: 2، 63، 204، 205، 207، 208، 209، 210، 211، 212، من:ق.ا.م.ت.ا. والمادة: 4 من قانون المحاماة فهو مقبول شكلا.

من حيث الأصل:

أولا:الأطراف:

أ ــ الطاعن:

إن القرار المطعون فيه ورد في حيثيته الثانية أن الحكم المراد تنفيذه جبرا أزال الجهالة وأنهى الشك الذي كان قائما حول ادعاء المدعي برفض دعواه وبصدوره تحققت الحماية الكاملة ، لكن بقول الطاعن أن الشيء المقضى به ما زال تحت يد المحكوم عليه يتصرف فيه لذا لا بد من إجراء قضائي يمكن المستفيد من وضع يده عليه لذلك فهو يلتمس قبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه.

ب ــ المطعون ضده:

ـ أن الأمر القاضي برفض التنفيذ الجبري غير قابل للطعن ولذلك يطلب رفض الطلب شكلا واحتياطا تأخير البت إلى أن يصدر قرار في الأصل.

لذلك فهو يلتمس رفض الطعن أصلا إلى أن تبت المحكمة في الأصل.

ـ أما ممثل النيابة العامة: فقد طلب من المحكمة قبول المطلب شكلا ورفضه أصلا.

ثانيا: المحكمة:

ـ وحيث تأسس القرار المطعون فيه على أن القرار المطلوب تنفيذه قضاء تقريري لا يحتاج فيه إلى إصدار أمر بالتنفيذ الجبري.

ـ وحيث إن فقه القضاء رتب على القضاء التقريري آثارا ووجه من يطلب التنفيذ الجبري لها إلى القيام بدعوى جديدة مؤسسة على الحكم التقريري حتى إذا أصدر للمستفيد من الحكم التقريري حكم يلزم طلب تنفيذه.

ـ وحيث إن قانون الإجراءات عندنا في مواده 296 وما بعدها لم ينتهج هذا المنحى في التفرقة بين الأحكـــــام ولم يخص بالتنفيذ حكما عن آخر وكأنه بذلك يختصر الطريق على المستفيد من كل حكم قضائي ولا يلزمه بإقامة دعوى جديدة ما دامت استفادته من الحكم الذي بين يديه واضحة.

ـ وحيث إن الحكم التقريري الصادر عن مصدرة الأمر المطعون فيه يتضمن في عرف قضائنا وفقه قضاتنا الحكم إلزاما لصالح المستفيد منه.

ـ وحيث إن بقاء المدعى فيه بيد المدعي المرفوضة دعواه بعد الحكم ضمنا بنزع يده عنه لا يحقق العدالة المنشودة من القضاء العادل.

لهذه الأسباب كلها:

وعملا بأحكام المادة: 296، وما بعدها من:ق.ا.م.ت.ا. فقد قررت المحكمة ما يلي:

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا، قبول المطلب شكلا وأصلا وإلغاء الأمر رقم: 2017/05 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية والأمر بإعادة هذه القضية إليها لتصدر فيها أمرا بالتنفيذ الجبري للحكم الصادر عنها.

والله الموفق.

كاتبة الضبط الأولى **الرئيس**

القرار رقم 2017/32 بتاريخ : 19 / 2017/06

المبـــدأ :

خرق القانون وعدم احترامه في الإجراءات أو الحكم يعرض القرار للنقض المادة 204 الفقرتان 1. 4 من ق.ا.م.ت.ا.

يجب في القرار الاستعجالي أن لا يمس الأصل وإلا كان عرضة للإلغاء المادة 233 من ق أ.م.ت.ا .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء / عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

بسم الله العلي العظيم

الملف رقم:2017/30 **طبيعة الطعن:** طعن بالنقض **الطاعن: س.م.ل** **يمثله ذ/سيد المختار ولد سيدي** **المطعون ضده: م.ش.ب** **يمثله ذ/ محمد ولد مسعود** **القرار رقم:32**/2017 **بتاريخ:** 2017/06/19 **مـنـطـوقـه** **" قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا، قبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار رقم 2016/13 بتاريخ: 2016/05/24 الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية لبراكنة وإعادة القضية إلى مصدرته للبت فيها بحكم بات في الأصل.** **والله الموفق**	عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيسها بمبنى المحكمة العليا بتاريخ: 2017/06/19 برئاسة القاضي/ **ـ حيمده ولد ألمين، رئـيـسا** **وبعضوية السادة:** ـ محمد ولد يوكات ، مستشارا؛ ـ سليمان ولد محمد عمر، مستشارا؛ ـ محمد الأمين ولد أحمد ، مستشارا؛ ـ محمد عبد الرحمن ولد محمدن، مستشارا؛ وبمساعدة ذة/ **آسية بنت عبد الرحمن** كاتبة الضبط الأولى لدى هذه الغرفة، قلما للجلسة. بحضور القاضي/ **جاه عبد الرحمن**، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة.

أولا: الإجراءات

بعد الاطلاع على القرار القضائي الخاص الصادر عن رئيس الغرفة المدنية بمحكمة لبراكنة رقم: 2016/13 بتاريخ: 2016/05/24 القاضي بالشطب على الدعوى وعدم الاختصاص فيها بسبب جماعية النزاع.

و بعد الاطلاع على محضر الطعن بالنقض رقم: 2016/008 المسجل بتاريخ: 2016/07/22 عند كتابة ضبط مصدرة القرار، مشفوعا بوصل مخالصة متضمن دفع الغرامة القانونية.

و بعد الاطلاع على مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من طرف ذ/ **سيد المختار ولد سيدي عن س.م.ل**، بتاريخ: 2016/09/22.

و بعد الاطلاع على مذكرة الرد المقدمة من طرف ذ/ **محمد ولد مسعود نيابة عن م.ش.ب**.

و بعد الاطلاع على وثائق القضية وما أدلى به الطرفان.

و بعد الاستماع لممثل النيابة العامة في عرض ملاحظاته الكتابية والشفهية، وبعد المداولات طبقا للقانون يوم: 2016/09/27.

ثانيا: من حيث الشكل

ـ حيث قدم الطعن من ذي صفة ومصلحة في الأجل مصحوبا بالغرامة التي نص عليها القانون خاضعا بذلك لمواد الشكل ذوات الأرقام:2 ،63،204 وما بعدها من: ق ا م ا ت ا.

ثالثا : من حيث الأصل

تقدم الطاعن بمذكرة رد عليها الطرف الثاني نوجز مضمون ما أثارا في ما يلى:

الطاعن: تقدم الأستاذ/ **سيد المختارولد سيدي عن س.م.ل،** بمذكرة ذكر فيها: أنه من حيث الشكل فإن الطعن متعين القبول شكلا.

وأما من حيث الأصل فيرى:

ـ أن القرار المطعون فيه شابه الخطأ في فهم القانون حينما لم يميز بين الدعوى الجماعية والدعوى الفردية.

ـ أنه خرق القاعدة القانونية المتعلقة بتنازع القانون.

ـ أنه خرق المادتين: 167،204 من ق ا م ت ا في ما يتعلق بقابلية الأحكام للاستئناف.

لذلك فهو يلتمس قبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة.

المطعون ضده: تقدم ذ/ **محمد ولد مسعود نيابة عن م.ش.ب** بمذكرة جوابية ضمنها:

ـ أنه يلتمس من المحكمة التأكد من صحة الشكل

ـ عرضا لمراحل القضية.

ـ أن ما أثاره الطاعن لا يصلح مقنعا للمحكمة.

ـ أن قرار محكمة الأصل مبني على المادة:7 من القانون العقاري وهو القانون المتعين التطبيق.

ـ أن المادتين:167، 204 من ق ا م ت ا. لا تصلحان لما تشبث به الطاعن.

وعليه فهو يلتمس رفض الطعن أصلا وتأكيد القرار المطعون فيه

رابعا:المحكمة:

حيث إن هذه المحكمة بعد اطلاعها على مختلف نواحي الملف تبين لها أن القرار المطعون فيه صدر استعجاليا وباتا في الأصل من غير أن تتبع فيه مسطرة إصدار الأحكام القضائية العادية.

وحيث إنه كان على مصدرة القرار أن تسلك بالقضية مسلك القضايا العادية المنظورة في الأصل فتتيح للطرفين فرصة الإدلاء بما لديهما ثم تستمع إليهما في قاعة جلساتها ثم تصدر بعد ذلك حكمها مسببا معللا تبعا لما تتوصل إليه قناعتها، من أجل ذلك وعملا بالمواد: 204،232 وما بعدها من ق ا م ت ا.

منـطـــوق الـــقـــرار:

" قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا، قبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار رقم: 2016/13 بتاريخ: 2016/05/24 الصادر عن رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية لبراكنه وإعادة القضية إلى مصدرته للبت فيها بحكم بات في الأصل".

والله الموفق

كـاتبة الضبط الأولى **الـرئـيـس**

القرار رقم 2017/69 بتاريخ : 02 / 2017/11

المبـدأ :

على المحكمة إصلاح الأخطاء المادية والحسابية وغيرها من الأخطاء الجلية في حكمها ولا فرق بين الأسباب والمنطوق المادة 301 الفقرة 2 من ق أ.م.ت.ا .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء / عدل**
المحكمة العليا
الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2017/56 (استعجالي) **الطاعن: ا. م.ل يمثله ذان المامي أبابا وألمين البشير** **المطعون ضده: ل. م يمثله ذ/ يحي الطالب معزوز** **القرار رقم:** 2017/69 **بتاريخ:** 2017/11/02 **مـنـطـوقـه** **" قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار وإعادة القضية للغرفة المدنية بمحكمة ولاية لعصابة لإصلاح الخطإ المادي المتعلق بالحساب في الحكم رقم 2014/23 الصادر عن تلك الغرفة".** **والله الموفق**	عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة مشورة بتاريخ: 2017/11/02 تحت رئاسة رئيسها القاضي/ **ـ حيمده ولد ألمين، رئـيسا** **وبعضوية السادة:** ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛ ـ محمد ولد يوكات، مستشارا؛ ـ سليمان ولد محمد عمر، مستشارا؛ ـ محمد عبد الرحمن ولد محمدن، مستشارا؛ وبمساعدة الأستاذة/ **آسية بنت عبد الرحمن** كاتبة الضبط الأولى بهذه بالغرفة، قلما للجلسة. بحضور القاضي/ **لمرابط ولد محمد الأمين** نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة. ـ وقد تم عقد هذه الجلسة من أجل النظر والبت في بعض القضايا الاستعجالية المنشورة أمام هذه الغرفة ومنها القضية رقم: 2017/56 المشمول فيها كل من ا. م. ل و ل. م المتعلقة بتصحيح خطإ مادي في حكم.

الوقـــائـــع والإجراءات :

ـ كانت الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بلعصابة قد أصدرت الحكم رقم: 2014/23 القاضي بإلزام ل. م بتعويض ا. م. ل مبلغ 250.000 أوقية تعويضا عن مساحة أرضية كانا يتنازعان عليها، وهذا الحكم موضوف بأنه نهائي وتم الطعن فيه بالنقض من قبل الطرفين، وقضت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا برفض الطعنين بقرارها رقم: 2016/64 بتاريخ: 2016/05/23، وبعد ذلك تقدم المحكوم لصالحه ـ ا. م. ل ـ أمام محكمة الدرجة الأولى يريد منها

تصحيح خطإ في الحساب وفي وصف الحكم فرفضت بموجب قرارها رقم: 2016/25 بتاريخ: 2016/07/27، وأكدت غرفة المشورة بالغرفة المدنية والاجتماعية باستئنافية كيفه هذا القرار بقرارها رقم: 2017/01 بتاريخ: 2017/05/24 الذي تم الطعن فيه من طرف الطاعن بتاريخ: 2017/05/30 حسب محضر الطعن المرفق بوصل التسديد والتوكيل وقدمت مذكرة الطعن ومذكرة جوابية وعرضت القضية على غرفة المشورة بالغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا وصدر فيها القرار التالي في جلسة 2017/11/02.

حـــجـــج الأطـــــراف:

- بين الطاعن في مذكرة طعنه أن القرار رقم: 2017/01 محل الطعن خرق أحكام المادة: 301 من ق. ا. م. ت. ا، حيث اعتبر أن التصحيح المطلوب هو فسخ للحكم أو تعديل له ولا يندرج ضمن تصحيح الأغلاط، وقال محامي الطاعن إن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى وتابعتها محكمة الاستئناف مخالف لصريح نص المادة المذكورة مما يجعل القرار محل الطعن تحت طائلة البند السادس من المادة: 204 من ق. ا. م. ت.ا وطالب بإلغاء القرار والقرار المؤكد به مبينا في مذكرته الخطأ المادي في الحكم رقم: 2014/23.

أما المطعون ضده: فقد بين في مذكرة الجوابية أن النزاع بين الطرفين حسم وحسم بالصلح الذي اعتمدته محكمة الاستئناف ونفذ الصلح، وأن ما يدعيه الطاعن من وجود غلط مادي لم يقنع المحكمة، وأن منطوق الحكم واضح والحجية له وفقا للمادة: 458 من ق. ل. ع، وأنه لا محل للاستدلال بالمادة: 301 المذكورة وطالب برفض الطعن وتأكيد القرار.

وأحيل الملف إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها، فقدمت طلبات مكتوبة فوضت بمقتضاها للمحكمة في اتخاذ ما تراه عدلا وإنصافا.

أسـبـاب الـقـرار:

أولا- من حيث الشكل: قدم الطعن ممن له الصفة وفي الأجل وفقا للمادة: 205 من ق. ا. م. ت. ا، مما يتعين معه قبوله شكلا.

ثانيا- من حيث الأصل: حيث إن الخطأ المطلوب تصحيحه في الحكم رقم: 2014/23 خطأ مادي ناجم عن احتساب المحكمة لمساحة الأرض التي يقع عليها الحانوت موضوع القضية، وقد بين القرار محل الطعن أنه يوجد تعارض بين منطوق الحكم محل الطلب وبين أسبابه فالمنطوق خال من الغلط، أما الحيثيات فيستنتج منها غلط في الحساب انعكس على حجم التعويض المحكوم به، وقد أخطأت المحكمة حين اعتبرت أن هذا الغلط لا يمكن تصحيحه لتعلقه بالأصل واحتياجه لدعوى جديدة، وأن التصحيح يكون لما ورد في المنطوق ولا يأتي ذلك في الحيثيات، وهذا مخالف لصريح نص المادة: 301 من ق. ا. م. ت. ا، التي قضت بأنه "على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقوم دائما بإصلاح الأغلاط الإملائية أو المادية في الاسم العائلي أو الشخصي أو في الحساب أو غير ذلك من الأخطاء الجلية من نفس النوع والتي يمكن العثور عليها ضمن الحكم" وسواء كانت هذه الأغلاط في المنطوق أو في الحيثيات، المهم أن تكون ضمن الحكم.

لـهـذه الأسـبـاب كلها:

وعملا بمقتضيات المواد: 238، 204 فقرة أخيرة من ق. ا. م.ت. ا، فقد قررت المحكمة ما يلي:

منـطـــوق الـــقـــرار:

" قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا وإلغاء القرار رقم: 2017/01 الصادر عن ـ مشورة ـ الغرفة المدنية والاجتماعية باستئنافية كيفه بتاريخ: 2017/05/24 وإلغاء القرار رقم: 2016/25 عن رئيس الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بلعصابة، وإعادة القضية لها (الغرفة المدنية بمحكمة ولاية لعصابة) من أجل إصلاح الخطإ المادي المتعلق بالحساب في الحكم رقم: 2014/23 الصادر عن تلك المحكمة بتاريخ : 2014/07/01 ومراعاة ذلك في أمر التنفيذ بشأنه".

والله الموفق

كـاتبة الضبط الأولى **الـرئـيـس**

الفرع السابع:
قرارات الغرفة الجزائية
(الأصل)

القرار رقم 2017/01 بتاريخ : 31 / 01 /2017

المبـــدأ :

أ ـ القاضي ملزم بتطبيق القانون، وليس له العدول عن نص قانوني إلى فقه آخر اجتهادا أو اتباعا المادة 4 من ق ، ج.

ب ـ المحكمة العليا محكمة قانون وبالتالي لا يمكنها البت في طلب البراءة وإنما تؤكد ضمنا أو تنقض وتحيل المادة11 من ق ، ت ، ق ، والمادتان 558 و560 من ق ، إ ، ج.

ج ـ للمحكمة العليا أن تثير أوجه النقض في المجال الجزائي من تلقاء نفسها الفقرة الأخيرة من المادة 545 من ق ، إ ، ج.

د ـ لا خصوصية لأي شخص في الدفاع عن جناب الرسول صلى الله عليه وسلم بل إنما ذلك جزء من مقدسات الدولة، وعليها حمايتها وقد أناط القانون تحريك الدعوى العمومية في ذلك بالنيابة العامة فقط ولو أبلغت من طرف من يدعي الصفة والمصلحة المواد الأولى و27 و37 من ق ، إ ، ج.

هـ ـ لا وجه ـ قانونا لإحالة محاكم الموضوع على المحكمة العليا لتقرر صدق التوبة من عدمه، وإنما ذلك من اختصاص النيابة العامة فقط، وعندما تكون التوبة بعد صدور حكم نهائي بالإدانة لم يبق مجال للطعن فيه المادة 306 الفقرتان 3 و 4 من ق ، ج.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء/ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة الجزائية

الملف رقم: 2014/03 (انواذيبو) **الطاعنون:** ـ الأستاذة فاطمة امباي نيابة عن المتهم م.ش.خ. ـ الأستاذ/ محمد الأمين ولد خيري نيابة عن بعض هيئات المجتمع المدني الإسلامي. ـ الأستاذ/ محمد يسلم ولد عبد الدائم نيابة عن بعض الأشخاص. **المطعون ضده: النيابة العامة** **المطعون فيه :** القرار رقم 2016/34 بتاريخ 2016/04/21 الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو. **القرار رقم:** 2017/01 **تاريخه:** 2017/01/31 **مـنـطـوق الـقـرار:** **"قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا نقض القرار رقم: 2016/34 بتاريخ 2016/04/21 الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو في تشكيلتها الجنائية وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في تشكيلتها الجنائية مشكلة تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سالفتها"** **والله ولي التوفيق**	عقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة جلساتها الكبرى بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط يوم الثلاثاء الموافق: 2017/01/31، وهي في التشكيل التالي: **ـالمختار تولاي باه** **رئـيـسا؛** ـ يسلم ولد ديدي مستشارا؛ ـ محمد ولد سيدي مالك مستشارا؛ ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا؛ ـ الداه ولد سيد يحي مستشارا؛ وبمساعدة الأستاذ/ **السالك ولد سيد محمد**، كاتب الضبط الأول بالغرفة كاتبا للجلسة. وبحضور القاضي/ **عبد الله ولد اندكجلي**، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛ وذلك للنظر في بعض القضايا المطعون فيها بالنقض أمام هذه الغرفة والتي من بينها: الطعن بالنقض ضد القرار رقم: 2016/34 بتاريخ 2016/04/21 الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو. وفي هذه الجلسة صدر القرار التالي:

<u>الإجـــــــراءات:</u>

ـ بتاريخ: 2014/12/24 أصدرت المحكمة الجنائية بانواذيبو حكمها ذا الرقم: 2014/71 القاضي بإدانة المتهم م.ش.خ.بارتكاب جريمتي الاستهزاء **بالرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم** والزندقة، وعقوبته بالإعدام حدا.

ـ وبتاريخ: 2016/04/21 أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو القرار ذا الرقم 2016/24 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل إدانة المتهم م.ش.خ.بارتكاب جريمة الردة وفق

المادة: 306 من ق. ج الموريتاني، والحكم عليه بالقتل كفرا وبإحالة ملفه إلى المحكمة العليا بواسطة النيابة العامة للنظر في صدق توبته المعلنة أمام هذه المحكمة.

ـ وبتاريخ: 2016/04/28 تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف الأستاذ/ محمد الأمين ولد خيري نيابة عن بعض هيئات المجتمع المدني الإسلامي والطعن خاص بالحيثية المتعلقة بإحالة القضية على المحكمة العليا من الأستاذة/ فاطمة امباي نيابة عن موكلها م.ش.خ.مبينة أنه ينصب على الحيثية المتعلقة بالحكم عليه بالقتل كفرا، إضافة إلى طعن بالنقض مقدم بتاريخ 2016/05/03 من طرف الأستاذ/ محمد يسلم ولد عبد الدائم نيابة عن الطرف المدني وطعنه شامل لجميع حيثيات القرار، الكل بموجب محاضر الطعن بالنقض ذوات الأرقام على التوالي: 09، 10، 2016/11 الصادرة عن كتابة ضبط الغرفة الجزائية مصدرة القرار.

ـ وبتاريخ: 2016/11/15 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضور ممثل النيابة العامة ودفاع المتهم ومحامي الأطراف المدنية.

ـ وبعد تلاوة المستشار المقرر القاضي/ الإمام ولد محمد فال لتقريره في القضية، وبعد أن سمح للمحامين الممثلين للأطراف بتقديم ملاحظاتهم على التقرير والاستماع إلى طلبات النيابة العامة المكتوبة بتاريخ: 2016/10/20 والمتمثلة في طلب البت في الطعون المقدمة ضد القرار رقم 2016/34 ورفضها كلها وتأكيد القرار المطعون فيه لتأسيسه من حيث الواقع والقانون، تم حجز القضية في المداولة إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ: 2016/12/30 التي تم تمديد المداولة فيها، ليتم النطق بتاريخ: 2017/01/31 بالقرار رقم: 2017/01 وهو ما تم بالفعل.

من حيث الشكل:

ـ حيث تقدمت ذة/ فاطمة امباي لصالح موكلها م.ش.خ.بطعن بالنقض بتاريخ: 2016/05/02 وأشفعته بمذكرة بأسباب النقض بتاريخ: 2016/06/13 إثر إشعارها بتحرير القرار بتاريخ 2016/05/26 وبذا يكون واردا في الأجل والمتهم هنا معفي قانونا من إيداع الرسم وهو ما يكون معه الطعن بالنقض المقدم من طرف دفاعه مقبولا شكلا.

ـ وحيث إن الطعن المقدم من طرف ذ/ محمد الأمين ولد خيري باسم التجمع الثقافي الإسلامي، على الرغم من تقديمه في الأجل بتاريخ: 2016/04/28 مصحوبا بوصل إيداع الرسم ، إلا أنه لم يقدم مذكرة وهو ما يكون معه طعنه مرفوضا شكلا.

كذلك فقد قدم ذ/ محمد يسلم ولد عبد الدائم الطعن في أجله بتاريخ: 2016/05/03، وقدم مذكرة بتاريخ 2016/11/14 مصحوبة بوصل إيداع الرسم ، وهو ما يكون معه طعنه ـ إزاء عدم ثبوت تسلمه للقرار المطعون فيه إذ لم يحمل المحضر توقيعه ـ مقبولا شكلا.

مـذكـرات الأطـــراف:

أ/ دفاع المتهم: تقدمت الأستاذة/ فاطمة امباي نيابة عن المتهم بمذكرة طعن بالنقض أودعتها لدى كتابة ضبط الغرفة الجزائية ـ مصدرة القرار ـ بتاريخ: 2016/07/13، وقد جاء فيها ما ملخصه:

ـ أنه من حيث الوقائع: فإن موكلها كتب مقالا عل صفحته في الفيس بوك يطرح إشكالات غير مفهومة منه كشخص بسيط، وأنه ولسوء الحظ استقبل مقاله على أن فيه عبارات تشير إلى التشكيك في عدالة **الرسول صلى الله عليه وسلم**، من خلال سرد أحداث معينة.

ـ أنه من حيث الإجراءات: فإن موكلها اعترف بأنه هو الكاتب للمقال، وأنه لا ينوي الإساءة لسيد الخلق بل قصده هو تبيان الفهم الناقص عند البعض، وأنه أراد التفرقة بين الدين والتدين.

وأن موكلها كتب بعد ثلاثة أيام من كتابة المقال الأول مقالا آخر لتوضيح ما أراد تبيانه وندمه على ما صدر من سوء فهم من لدن الجمهور مؤكدا فيه أنه" لم يسئ فيما مضى عن قصد أو غير قصد للرسول صلى الله عليه وسلم ولن يفعل مستقبلا، وأنه لا يؤمن أن في هذا العالم من هو أكثر منه احتراما له صلى الله عليه وسلم".

وأن نص المادة: 306 من ق. ج صريح**"بالحبس ثلاثة أيام يستتاب أثناءها"** وقد صرح المتهم أمام الشرطة وأمام قاضي التحقيق بالتوبة، وهو تصريح واضح لا يمكن أن يكون مثار شك، فيتعين لذلك تطبيق العقوبة التعزيرية بدل الإعدام في حال تاب المتهم في أجل ثلاثة أيام.

وأنه لا مجال للجوء إلى تطبيق المادة: 449 من ق. ج في حالة وجود نص المادة: 306 من نفس القانون، إذ أن تنزيلها يعتبر تطبيقا لعقوبة غير منصوص عليها، ودور القضاء منحصر في تطبيق القانون.

وأن حكم المحكمة الجنائية بانواذيبو لم يطبق المادة: 306 تطبيقا سليما حيث أدان المتهم بالإعدام حدا بسبب جريمتي الاستهزاء والزندقة، كما أن قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو أعاد تكييف القضية إلى جريمة الردة والحكم بالقتل كفرا وإحالة الملف إلى المحكمة العليا، وهذا فيه تناقض بين النص والعقوبة.

وتأسيسا على ما سبق طلبت تبرئة المتهم م.ش.خ.عملا بالمادة: 306 بجميع فقراتها.

ب/ دفاع الطرف المدني: أثارت المذكرة مسألة عدم سلامة تغيير الوصف الجزائي، وقصور التسبيب، ثم ما أسمته قصور التعليل وتحت هذا العنوان الأخير أثارت مسائل من بينها أن الجميع يتوق إلى حكم المحكمة لتطبيق شرع الله وأنهم كمحامين يفتخرون بين زملائهم بالنصرة وتحدث عن أحداث مماثلة وقعت منذ سنوات، وخلص بعد أن سرد شعرا **لحسان بن ثابت رضي الله عنه** إلى طلب قبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار.

المحكمة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

نظرا إلى أن القانون الجنائي الموريتاني مستقى من الشريعة الإسلامية وقد تم تحريره سنة 1983 من طرف لجنة من الفقهاء والقضاة من بينهم بداه بن البوصيري، محمد يحي بن الشيخ الحسين، محمد سالم ولد عبد الودود، ومحفوظ ولد لمرابط رحمهم الله تنفيذا للسياسة الرامية لتقنين الفقه الإسلامي.

ونظرا إلى أنه ختم بجملة مواد من بينها المادة 449 التي بينت أن جميع القضايا التي لم تنظم بهذا القانون تبقى خاضعة لمقتضيات الشريعة الإسلامية (بعموم اللفظ)، ولم تقتصر على المذهب المالكي (تحديدا وتخصيصا)، خلافا لقانون الالتزامات والعقود المدني الذي نص في المادة 1179 منه على الرجوع إلي المذهب المالكي فيما لم ينص عليه فيه.

ونظرا إلى أن القاضي ملزم بما قنن من الفقه وليس له طرحه جانبا والعدول عنه لفقه غيره اجتهادا أو إتباعا.

ونظرا إلى أن المحكمة العليا استندت في سوابق قراراتها لتأصيل رفض الطعن شكلا ـ إضافة إلى نص القانون ـ على ما ورد في تبصرة ابن فرحون من أن عموم الولايات وخصوصا ما يستفيده المولى منها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف.

ونظرا إلى أن الطعن الذي قدمته ذ/ فاطمة امباي باسم موكلها م.ش.خ.، تضمنت مذكرته بعد بيان الشكل عنوانين فقط هما: الوقائع والإجراءات لتخلص إلى طلب الحكم ببراءة موكلها من طرف هذه المحكمة، وهو ما تكون معه المذكرة على هذا النحو لم تحدد سبب النقض طبقا للمادة 545 من ق. ا. ج، بل ولم تذكر هذه المادة مطلقا، وعوضا عن أن تطلب النقض طلبت فقط الحكم بتبرئة موكلها ومعلوم أن هذا الطلب لا تبت فيه المحكمة العليا بالنظر إلى أنها محكمة قانون وهو ما يكون معه الطعن غير مؤهل للبت فيه من حيث الأصل ليكون مآله الرفض.

وحيث إن الطعن المقدم من طرف الأستاذ/ محمد يسلم ولد عبد الدائم أشار إلى الخطإ في تطبيق القانون وإلى قصور التسبيب دون أن يأتي بشيء يدعم ذلك مركزا على بعض الوقائع وهوما يكون معه طعنه كذلك غير مؤسس وبالتالي يتعين رفضه.

ونظرا إلى أنه إزاء مآل هذه الطعون الثلاثة فقد أثارت المحكمة العليا من تلقاء نفسها أوجه النقض تأسيسا على الفقرة الأخيرة من المادة: 545 من ق. ا. ج، التي تنص على أنه يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها أوجه الطعن بالنقض.

حول السبب المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للبند الرابع من المادة 545 من ق. ا. ج.

حيث اتسم القرار بقصور في التسبيب وتفصيل ذلك.

ـ <u>من حيث الطرفية في الدعوى</u>:

بت القرار بشأن طلبات أشخاص اعتبرهم أطرافا مدنية، ردا على دفع أولى أثاره دفاع المتهم، وإذ هو اعتبرهم حائزين لتلك الصفة معللا ذلك ـ بأن محكمة الأصل لم تنف عنهم الصفة وإنما صرفت النظر عن طلبات التعويض لعدم تحديدها من جهة، وأنهم هم من قاموا بالشكوى من المتهم من جهة أخرى ـ فقد قصر في تسبيب صفتهم القانونية كطرف مدني حائز على خصوصية الدفاع عن جناب **الرسول الله صلى الله عليه وسلم** وعرضه والمطالبة بحقه في دولة مسلمة إذ هو حق للمسلمين جميعا، وتقع على عاتق الدولة حماية مقدسات المجتمع، وقد أناط القانون بالنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية باسمه ولمصلحته، وإذ هي أبلغت بالوقائع فحركت الدعوى العمومية حماية لمقدسات المجتمع فهل تبقى ثمة للمبلغ ـ بكسر اللام ـ بعد ذلك من صفة كطرف مدني في مثل هذه الدعوى؟

ـ <u>من حيث تكييف التهمة</u>:

حيث تنص المادة: 306 من القانون الجنائي في فقراتها الثانية والسادسة على أن (كل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسلام صراحة، أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين بالضرورة، أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس ثلاثة أيام، يستتاب أثناءها، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين).

(كل شخص يظهر الإسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا يعاقب بالقتل متى عثر عليه بدون استتابة ولا تقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الاطلاع على زندقته).

وحيث عرفت هذه المادة الزندقة بشكل لا لبس فيه بأنها إظهار الإسلام وإسرار الكفر، أما الردة فقد عرفتها بأنها ارتداد المسلم عن الإسلام صراحة مع تعداد مسائل أخرى اعتبرتها في حكمها من حيث قبول التوبة والعقوبة.

وحيث إن الجريمتين تتحدان في كون المعاقب فيهما هو الكفر، وتختلفان في أن الشخص المعاقب في الزندقة هو شخص غير مسلم يظهر إسلاما مزيفا، أما الشخص المعاقب في الردة فهو مسلم أعلن بمحض إرادته رجوعه عن الإسلام، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفعل الجرمي في الزندقة متستر عليه لممارسته خفاء ولا يمكن أن يكون إلا بهذه الصفة، أما في الردة فلا يكون إلا بالتصريح به علنا، ومن ثم فالزندقة بهذا الوصف يفترض أن تكون اضطرادا تلبسية ويشهد لذلك قول المشرع(متى عثر عليه) ومن ثم يكون القرار قد قصر في تنزيل هذه الأوصاف القانونية على الوقائع ليتبين ما إذا كانت علنية أم متسترا عليها.

وحيث قصر كذلك في تسبيبه للوقائع بأنها ردة قبل أن يعرف المصطلحات القانونية وتحديدا مصطلح " استهزأ" بالأنبياء، الوارد في المادة 306 المذكورة ليبين ما إن كان منطبقا انطباقا جامعا مانعا على كل قول أو تلميح ذي طابع تنقيصي أم هو ليس كذلك، وهذا يتطلب إعمال التعريف اللغوي للكلمة ومرد ذلك أن ثمة ـ بالنظر إلى أن مرجعية النص القانوني الذي ورد فيه مستقاة أساسا من الفقه الإسلامي ـ مصطلحا آخر، ألا هو "الإيذاء" الذي يحيل في بعض معانيه إلى السب فلئن كانت قد وردت في القرآن الكريم **("إنا كفيناك المستهزئين " " قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون")** فقد وردت فيه كذلك **("ومنهم الذين يؤذون النبيء" "والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم")** وهو ما يتطلب الرجوع إلى تفسير الآيات القرآنية لتنجلي دلالة المصطلحات.

فإن تبين للمحكمة لدى استنطاق الوقائع الانطباق الجامع المانع لمصطلح "الاستهزاء" على كل قول أو فعل تنقيصي، أو شموله بغض النظر عن ذلك للأقوال المنسوبة للمتهم في المقال المعترف بكتابته، طبقت المادة 306 في فقرتها الثانية على النحو المبين فيها بشأن الردة توبة وعقوبة، وإلا خلصت إلى تكييف آخر بما في ذلك الرجوع ـ إن كان لذلك داع ـ إلى نص المادة 449 من القانون الجنائي التي تنص كما بين سابقا على الرجوع لمقتضيات الشريعة الإسلامية فيما لم ينص عليه في هذا القانون.

وبالنظر إلى المرجعية الفقهية الإسلامية للنصوص يجدر بسط بعض القول بخصوص الآراء الفقهية المرتبطة بالنازلة وهو ما يقتضي التطرق على وجه الخصوص للردة والسب وما يتعلق بهما من أحكام يتعين على محكمة الإحالة البت على أساسها إن اقتضى الأمر منها الرجوع إلى مقتضيات الشريعة الإسلامية حين لا تسعفها النصوص القانونية المدونة وخصوصا المادة 306 المشار إليها آنفا.

وحيث إن الردة حسب المشهور في تعريفها فقها هي: كفر بعد إسلام تقرر وهي تشمل كل قول صريح أو ملوح به أو عمل يفيد التكذيب بكل أو بعض ما جاء به **رسول الله صلى الله عليه وسلم** من شرع.

وحيث اختلفت المذاهب الأربعة بخصوص حكم استتابة المرتد بين قائل باستحبابها وقائل بوجوبها، فاستند القائلون باستحبابها إلى أن **الرسول الله صلى الله عليه وسلم** قال في الحديث المروي عنه من بدل دينه فاقتلوه ولم يذكر الاستتابة، واستند القائلون بوجوب الاستتابة لما رواه الدارقطني من أن **النبي الله صلى الله عليه وسلم** أخبر أن امرأة تدعي أم مروان قد ارتدت عن الإسلام فأمر رسول الله صلى الله

عليه وسلم أن تستتاب وأن تقتل إن لم تتب، كما استدلوا بما ورد في الموطإ من حديث عبد القارئ عن أبيه أن رجلا قدم على **عمر بن الخطاب رضي الله عنه** فقال هل من خبر قال نعم، رجل كفر بعد إسلامه، فقال ما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه، فقال **عمر رضي الله عنه** هلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني.

وحيث إنه وإن كان الراجح والمشهور هو وجوب استتابة المرتد إلا أن الخلاف ظهر ـ استثناء من هذا الحكم العام ـ بشأن استتابة ساب **الرسول الله صلى الله عليه وسلم** بل والرسل جميعا، فقالت طائفة من الفقهاء بأنه يقتل بلا استتابة ردة، وإن تاب فإن توبته تكون بينه وبين الله ولا تمنعه من الحكم عليه بالقتل حدا، فحد سب النبي الله صلى الله عليه وسلم القتل كما أن للقذف والزنا حدا، وبهذا قال المالكية والحنابلة على المشهور من مذهبهما ومما استدلوا به ما رواه جابر رضي الله عنه من أن **رسول الله صلى الله عليه وسلم** قال من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم ... إلى آخر الحديث.

وقالت طائفة ثانية بأن المسلم الساب لله أو رسله إن تاب لم يقتل وإنما يعزر بما يراه الإمام وإن لم يتب قتل، وهذا القول هو المشهور عند الشافعية والمعتمد عند أبي حنيفة والأحناف، وفي رواية عن مالك وأحمد وينقل مجاهد عن ابن عباس قوله: أيما مسلم سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردة، يستتاب فإن رجع وإلا قتل.

ويورد ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدى خير العباد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لأبي برزة الأسلمي وقد أراد قتل من سب **الرسول الله صلى الله عليه وسلم**: ليس هذا لأحد بعد **رسول الله صلى الله عليه وسلم**.

ويستطرد في نفس الكتاب كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك من قدح في عدله بقوله: اعدل فإنك لم تعدل، وفي حكمه بقوله: إن كان ابن عمتك، وفي قصده بقوله: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وفي خلوته بقوله: يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به، وغير ذلك ، وذلك أن الحق له فله أن يستوفيه وله أن يتركه وليس لأمته استيفاء حقه.

وأيضا فإنه كان **صلى الله عليه وسلم** يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة ولئلا يتحدث بأنه يقتل أصحابه، وكل هذا يختص بحياته.

وحيث غلب العلامة: محمد الأمين الجكني الشنقيطي الملقب آبه ولد اخطور القول القائل باستتابة الزنديق في كتابه دفع الاضطراب عن آي الكتاب مستندا في ذلك على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر، حين يقول: (والذي يظهر أن أدلة القائلين بتوبته **أظهر وأقوى**، لقوله **صلى الله عليه وسلم** لأسامة رضي الله عنه **"هلا شققت عن قلبه"** وقوله للذي ساره في قتل رجل قال: أليس يصلي؟ قال بلي، قال أولئك الذي نهيت عن قتلهم"وقوله لخالد رضي الله عنه لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة" إني لم أومر بأن أنقب عن قلوب الناس" وهذه الأحاديث في الصحيح ويدل لذلك إجماعهم على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر).

وفي نفس السياق يستطرد ليورد وفي نفس الكتاب مسألة قبول توبة أحد المسيئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إن مخشن بن حمير رضي الله عنه كان من المنافقين الذين انزل الله تعالى فيهم قوله: **((ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا**

تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)) فتاب إلى الله بإخلاص، فتاب الله عليه وأنزل الله فيه: **((إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة))** .

وقد ذكر غير واحد من المفسرين قبول توبته ومنهم العلامة محمد اليدالي في تفسيره لهذه الآية في كتابه (الذهب الإبريز في تفسير كتاب الله العزيز).

وينقل الصابوني في كتابه صفوة التفاسير تفسيرالطبري لهذه الآية إذ يقول ما نصه: بينا رسول الله صلى عليه وسلم يسير في غزوته إلى تبوك وبين يديه ناس من المنافقين، فقالوا انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونها هيهات هيهات؟ فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قلتم كذا فقالوا يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب فنزلت "قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون" أي قل لهؤلاء المنافقين: أتستهزئون بدين الله وشرعه وكتابه ورسوله؟ والاستفهام للتوبيخ، ثم كشف الله تعالى أمرهم وفضح حالهم فقال:**((لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم))** أي لا تعتذروا بتلك الأيمان الكاذبة فإنها لا تنفعكم بعد ظهور أمركم، فقد أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول بعد إظهاركم الإيمان (إن يعف عن طائفة منكم) أي إن نعف عن فريق منكم لتوبتهم وإخلاصهم **((نعذب طائفة منكم بأنهم كانوا مجرمين))** أي نعذب فريقا آخر لأنهم أصروا على النفاق.

وحيث يستظهر القائلون بهذه الحادثة المبينة بهذه الآيات تدليلا على قبول توبة بعض أولئك الذين استهزؤوا برسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرى حين أخلصوا لله، بل ويقولون بأن أولئك الذين لم يخلصوا التوبة لم يثبت أن الرسول الله صلى عليه وسلم قتل أي واحد منهم رغم أن القرآن كشف زيف إيمانهم وأنهم بذلك القول كفروا بعد إيمانهم، وزيادة في التدليل يوردون أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبمناسبة أخرى لم يقتل ابن سلول رغم قوله:(لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل).

وممن قال من المالكية بعدم قبول توبة الساب خليل بن اسحاق في مختصره بقوله:(وإن سب نبيا...إلى أن يقول قتل ولم يستتب) والقاضي عياض في كتابه الشفا وغيرهما، بينما نقل بعض فقهاء المذهب قولا آخر عن مالك بقبول توبته وتفصيل ذلك:

ـ يساوي الدردير في كتابه أقرب المسالك لفقه مالك بين سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيره من موجبات الردة من حيث قبول التوبة بقوله:(الردة كفر مسلم بصريح أو قول يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف:... إلى أن يقول أو جوز اكتساب نبوة أو سب نبيا أو عرض أو ألحق به نقصا وإن ببدنه أو وفور علمه أو زهده وفصلت الشهادة فيه يستتاب ثلاثة أيام من يوم الحكم بلا جوع وعطش ومعاقبة، فإن تاب وإلا قتل).

ـ يقول الإمام ابن جزي في كتابه القوانين الفقهية (وأما من سب الله تعالى أو أحدا من الملائكة أو الأنبياء عليهم السلام فإن كان مسلما قتل اتفاقا، واختلف هل يستتاب فعلى القول بالاستتابة تسقط عنه العقوبة إذا تاب وفاقا لهما وعلى عدم الاستتابة وهو المشهور لا تسقط عنه بالتوبة كالحدود... انتهى كلامه).
والمراد بقوله (اختلف هل يستتاب) يعني اختلف في المذهب المالكي لأن ذلك هو مراده باختلف في مصطلحه وقوله (فعلى القول بالاستتابة) يعني القول بما في المذهب المالكي تسقط عنه العقوبة إذا تاب،أما قوله (وفاقا لهما) فيعني أبا حنيفة والشافعي لأنهما مراده بضمير الاثنين في مصطلحه ويعني بقوله (وهو المشهور) في المذهب المالكي.

ومقابل هذا المشهور قال فيه القاضي عياض في كتابه الشفا مانصه:(وقد روى الوليد بن مسلم عن مالك والأوزاعي أنها ردة فإن تاب نكل به، ولمالك في العتبية وكتاب محمد ـ يعني ابن المواز ـ من رواية أشهب إذا تاب المرتد ـ يعني بالسب ـ فلا عقوبة عليه.

ويقول العلامة ملاعلي القاري الحنفي في شرحه لكتاب عياض المسمى بالشفا معلقا على قول مالك في العتبية وقوله في كتاب محمد بن المواز ما نصه:(وهو الموافق لقول السلف والخلف لقوله تعالى:(قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف).

ثم قال العلامة ملاعلي القاري كذلك معلقا على قول عياض:(لأنه حد وجب لا تسقطه التوبة كسائر الحدود)، ما نصه:(من الزنا وقتل النفس اتفاقا، وفيه أنه قياس مع الفارق لأن هذه الحدود عامة ثابتة بالكتاب والسنة وأما من كفر بسبب سب ثم تاب فلا يعرف له حد في هذا الكتاب إذ كثير ممن ارتد عن الإسلام بهجائه عليه الصلاة والسلام ثم تاب قبلت منه توبته ورفعت عنه ردته، هذا وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يجب ما قبله، وهو يشمل السابق واللاحق).

ـ ورد في حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ما لفظه: (وقد كتب العلامة الثقة الحافظ أبو العباس على قول المصنف هنا (قتل ولم يستتب) ما نصه: إذا أردت تحرير هذا الفرع فعليك بأواخر تأليف الإمام ابن حجر الهيثمي المسمى الإعلام بقواطع الإسلام فقد نقل حجج المالكية في عدم قبول توبة الساب واعترضها كلها ورجح مذهب الشافعية بقبول توبته قائلا: (وما نسبه صاحب الشفا للشافعية مما يخالف ذلك غلط وإنما هي قولة مرجوحة في من سبه بصيغة القذف، وأردف الرهوني قائلا: وفيه دليل على أنه ـ يعني أبا العباس الملوي ـ ارتضى كلام ابن حجر والله اعلم)، ويؤخذ من هذا أن أبا العباس الملوي المالكي والعلامة الرهوني يرتضيان ترجيح ما رجحه ابن حجر الهيثمي.

ـ أورد العلامة محمد سالم بن عبد الودود في كتاب الناظم والشارح لمختصر خليل:(التسهيل والتكميل) بعد أن أتى على ذكر المشهور من المذهب المالكي بخصوص السب قولين لكل من المخزومي وابن أبي حازم بعدم قتل المسلم بالسب حتى يستتاب.

وحيث إن هذا الخلاف البين بين المذاهب الأربعة، بل والخلاف بين فقهاء المذهب الواحد على النحو المبين في المذهب المالكي يكشف عن عدم وجود إجماع أو ما يقرب منه بشأن قبول توبة الساب، فإذا كان القاضي عياض المالكي يرى بأن القول القائل بعدم قبول التوبة هو رأي الجمهور، فإن الملا علي القاري الحنفي يرى خلافا لذلك أن الجمهور على الرأي الآخر القائل بقبول التوبة.

وحيث إنه يتعين على محكمة الإحالة ـ إذا لم يكن لتطبيق المادة: 306 من ق. ج من سبيل واستندت إلى المادة 449 من نفس القانون الآنف ذكرها ـ أن تقوم بالآتي:

ـ مقارنة الأدلة الفقهية المستقاة من الكتاب والسنة، وللإشادة يرى جمع من العلماء تقديم الراجح على المشهور إن عارضه ومنهم العلامة محمد مولود بن أحمد فال الموسوي اليعقوبي بقوله في كتابه الكفاف:

إن عـــارض المـشـهـور راجـــح وجـب بالـــراجـح العمل وفـــق مـــا نـسـب
لمـقـتـضـى أئـــمـــة الـفـقـــه الـغـــرر وعـلـمـا الأصـــول فـــي نـــور البـصـــر

ـ النظر فيما إن كان لإعمال قاعدة تحقيق المناط بفقه الواقع محل، ويعرف الشيخ عبد الله بن بيه في كتابه تنبيه المراجع على فقه الواقع هذه القاعدة بأنها:(تجديد أو تحديث أو تحيين يعني مراجعة العديد من الأحكام على مر التاريخ لتلائم الزمان) وفي هذا السياق يسوق مثلا بأن المالكية جددوا تحت قاعدة(جريان العمل) مئات المسائل فعدلوا عن المشهور والراجح إلى القول الضعيف بناء على مصلحات زمنية وتغيرات في الزمان والمكان.

ويذكر ابن بيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طبق هذه القاعدة حين منع قتل من طعن في عدالته بقوله: (لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)، ثم يستطرد ابن بيه مبينا العلة بقوله في نفس الكتاب (قلت: ذلك أن قتلهم منفر من الدين ومؤثر في الجماعة... انتهى كلامه).

حول السبب المأخوذ من مخالفة القانون والخطإ في تطبيقه طبقا للبند السابع من المادة 545 من ق.ا.ج.

حيث أحالت مصدرة القرار المطعون فيه ـ بعد أن أدانت المتهم بجريمة الردة وقتله كفرا ـ بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا كي تقرر بشأن قبول توبته كل ذلك طبقا لنص 306 من القانون الجنائي حسب قرارها.

وحيث إن المحكمة بإحالة النظر بشأن التوبة إلى المحكمة العليا تأسيسا على المادة 306 من القانون الجنائي، قد أخطأت لذلك في تطبيق هذه المادة، ذلك أن الإحالة بشأن التوبة لا تدخل في سلطتها، وإنما تكون للنيابة العامة وحدها في حالة توبة مدان بالردة بموجب حكم نهائي لم يبق من مجال للطعن فيه، إذ على النيابة العامة إن هو تاب في هذه المرحلة قبل تنفيذ الحكم، أن تطلب من المحكمة العليا التحقق من صدق توبته إذ هي مظنة الكذب، لأن المتهم لم يتب إلا في مرحلة متأخرة لم تعد القضية فيها منشورة أمام أي محكمة.

ويؤكد ذلك أن المحكمة العليا ستتصدى للأصل (خلافا لاختصاصها الأصيل كمحكمة قانون) إذ عليها طبقا للمادة 306 أن تصدر ـ إن هي تحققت من صدق التوبة ـ قررا بسقوط الحد عن المحكوم عليه وإعادة ماله إليه، كما لها أن تحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وهذه المسائل من جملة اختصاص محاكم الموضوع عادة.

وحيث يكون القرار لهذا كله حريا بالنقض وهو ما يقتضي إلغاءه وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتحكم طبقا للتوجيهات المبينة آنفا.

لهـذه الأسـباب:

وعملا بقوله تعالى **(ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة)**

وعملا بالمادتين: 306 ـ 449 من القانون الجنائي والمادة 545 من قانون الإجراءات الجنائية.

مـنـطـوق الـقـرار:

"قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا نقض القرار رقم: 2016/34 بتاريخ 2016/04/21 الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو في تشكيلتها الجنائية وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في تشكيلتها الجنائية مشكلة تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سالفتها"

والله الموفق

الرئـيـس المـقـرر كـاتـب الضـبـط الأول

الفرع الثامن:

قرارات الغرفة التجارية

(الأصل)

القرار رقم 2017/16 بتاريخ : 24/ 2017/08

المبـــدأ :

لا وجه . قانونا . لنقض قرار لا يحتوى على مطعن قانوني

وجيه المواد: 203 و204 و 222 من ق ، إ ، م ، ت ، إ.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء/ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة التجارية

القضية رقم: 2017/10

طبيعة الطعن: مطالبة بدين

طبيعة القضية: تجارية

الطاعن: شركة كوفريما ش. م

يمثلها: ذان/ محمد الأمين خيري ويسلم ولد يحي

المطعون ضده: شركة ميكابيك سرفيس

يمثلها: ذ/ لوكورمو عبدول

القرار محل الطعن: 2017/02

صادر بتاريخ: 2017/03/01

رقم القرار: 2017/16

تاريخه: 2017/08/24

مـنـطـوق الـقـرار:

" قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا ورفضهما أصلا"

والله ولي التوفيق

عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة علنية يوم الخميس الموافق: 2017/08/24 في قاعة جلساتها بمبني المحكمة العليا بنواكشوط برئاسة رئيسها السيد:

محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي **رئيسا ،**

وبعضوية مستشاريها السادة:

ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا؛

ـ المختار ولد محمدن مستشارا؛

ـ سيدي عالي بياي مستشارا؛

ـ دده ولد الطالب زيدان مستشارا؛

وبمساعدة الأستاذ/ محفوظ ولد محمد الأمين كاتب الضبط بهذه الغرفة.

وبحضور السيد القاضي/ **عيسى ولد محمد**، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم 2017/10 المتضمن القرار رقم 2017/02 بتاريخ 2017/03/01الصادرعن الغرفة التجارية باستئنافية انواذيبو المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من: شركة كوفريما ش.م ممثلة بالأستاذين/ محمد الأمين خيري ويسلم ولد يحيمن جهة ، وشركة ميكابيك سرفيس ممثلة بالأستاذ/ لوكورمو عبدول من جهة ثانية، وذلك في النزاع القائم بينهما.

وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا- المراحل التي مرت بها القضية:

تعود بداية هذه القضية إلي نزاع تجاري أصدرت فيه المحكمة التجارية بولاية انواذيبو حكمها رقم: 2016/06 بتاريخ: 2016/03/29 القاضي بإلزام شركة كوفريما بدفع مبلغ: 73.140.3 أورو لصالح شركة ميكابيك سرفيس، وتم استئناف هذا الحكم لتصدر في موضوعه الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو قرارها رقم: 2017/02 بتاريخ:

2017/03/01 القاضي بتأكيد الحكم رقم 2016/06 بتاريخ: 2016/03/29 عن المحكمة التجارية في انواذيبو، وهو القرار المطعون فيه بالنقض الذي هو محل صدور هذا القرار.

ثانيا ـ الإجـــــراءات:

بعد إيداع مذكرة الطعن بالنقض بتاريخ: 2017/06/08 وتبليغها بتاريخ: 2017/06/12 وكذلك مذكرة ذ/ لوكورموعبدول بتاريخ:2017/06/14 والرد عليها بتاريخ: 2017/07/11 أحيل الملف إلى المقرر الذي أودع تقريره بتاريخ: 2017/07/25، ثم إلى النيابة العامة التي أودعت طلباتها المكتوبة غير المؤرخة وتم نشره في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2017/08/08 وتلي التقرير فيه وقدم الأطراف ملاحظاتهم وتمسكت النيابة العامة بطلباتها ليتم حجزه للمداولات لحين انعقاد جلسة: 2017/08/24 التي صدر فيها هذا القرار بنفس التاريخ والرقم المنوه عنهما أعلاه.

ثالثا ـ من حيث الشكل:

حيث استوفي الطاعن كافة إجراءات الطعن بالنقض المنصوصة قانونا مما يؤهل طعنه للقبول شكلا طبقا لمقتضيات المواد: 2 - 63 - 205 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ، والمادة: 4 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين.

رابعا ـ من حيث الأصل:

1- الأطـــــــراف:

أ- الطـاعـــن الأول: ذان/ محمد الأمين خيري ويسلم ولد يحي نعى الطاعنان بالنقض على القرار محل الطعن جملة من العيوب أهمها:

ـ أن القرار محل الطعن اكتفى بتأكيد حكم محكمة الدرجة الأولى وأن فقه قضاء محكمة التعقيب الفرنسية مستقر على تطبيق مبدإ: ((أن القرارات المؤكدة تكون معيبة بنفس العيوب التي شابت القرار المؤكد)).

ـ أن أغلب حيثيات القرار تضمنت نقدا لاذعا للحكم المستأنف وعرض ضعف أسبابه من حيث الواقع والقانون إلا أن القرار محل الطعن في النهائية خلص منطوقه إلى ما يخالف كل ذلك، وذلك حيث قضى بتأكيد حكم الدرجة الأولى وهو ما جعله يقع في خرق القانون وفي الخطإ في تطبيقه وفي تأويله تأويلا غير سليم وهذا وحده يكفي لإلغائه عملا بالفقرة الأولى من المادة 204 من ق. ا. م. ت. ا.

ـ أن القرار محل الطعن لم يوفق فيما ذهب إليه من الحكم للشركة الموردة ب: 30% وذلك لسبب بسيط سبق ذكره وهو أن هذا المبلغ لا يستحق إلا بعد استلام الضاغط وبعد إخضاعه للتجربة، أن تسليم المصنع يستحيل تصوره للأسباب التالية:

1- عدم اكتمال تركيب المصنع لوجود ضاغط ثبت تزويره ولا تتوفر فيه الشروط الواردة في العقد.

2- عدم استظهار الشركة الموردة بما يثبت حصول هذا التسليم.

ب - الطاعـــن الثاني: نعى الطاعن بالنقض على القرار محل الطعن جملة من العيوب أهمها:

- نظرا إلى أن قضاة الدرجة الثانية بغض النظر عن كونهم اعتبروا ميكابيك للخدمات مستحقة في المطالبة بالمبلغ المتعلق بثمن الضاغط 116 TSMC ماركة SABROE، إلا أن القضاة قدروا أن هذا السبب ليس كافيا في نقض الحكم المستأنف على ضوء هذا الاتهام نظرا لكون المبلغ الموافق لثمن المحول هو في الواقع قريب من المبلغ الذي كان على كوفريما دفعه في حال تم الاستلام النهائي من المصنع.

- أن القضاة قد أساؤوا تأويل بنود العقد الذي يربط الطرفين خصوصا ترتيباته المتعلقة بالاستلام النهائي للمصنع، والمنصوص عليها في هذا البروتوكول في مادته الخامسة.

- وطالب بقبول الطعن شكلا ومن حيث الأصل نقض القرار في الجزء المتعلق بطعنه وإحالة ذلك إلى تشكيلة مغايرة لتتلافى ما أخلت به سابقتها وتأكيد القرار فيما سوى ذلك.

ج - المطـعـون ضـــده: ردت المطعون ضدها بجملة ملاحظات أهمها:

ـ أن ما جاء في المذكرة المقدمة من طرف شركة كوفريما كان سرد وقائع النزاع ومحاولة للرجوع إلى عرضها أمام المحكمة وذلك خرقا لقواعد الإجراءات المعمول بها لكون محكمتكم هي محكمة قانون فقط وليست محكمة وقائع.

ـ أن النزاع يتعلق بتطبيق بنود عقد بين الطرفين الذي رفضت من خلاله شركة كوفريما تنفيذ التزاماتها اتجاه العارضة بعد أن قامت موكلتي شركة ميكابيك سرفيس بإصلاح وإعادة تأهيل مصنعها وفقا للشروط المتفق عليها.

ـ أن القرار المطعون فيه لم يكن متناقضا في تأكيد مبدإ إلزام كوفريما بدفع المبلغ المحكوم به للعارضة.

المحـكـمـــة:

ـ حيث إن بالملف مستندات تغني لقبول شكل هذا الطعن.

وفي الأصل بني القرار المطعون فيه ما أقر على جل ما اتكأت عليه محكمة الأصل.

وما ذهبت إليه محكمة الأصل، وإن كان في ظاهره لا يشي بتجاوز مؤثر في العمل بالقانون، اللهم إلا ما كان من بعض غموض مرده للكيفية التي توصل بها إلى إلزام المحكوم عليها بدفع ما لم تدفع مما كان عليها دفعه بموجب العقد، إن هي سلمت العمل الذي تعاقدت مع المحكوم له على إنجازه بمواصفات وعينات محددة دون أن يثبت بتفصيل، أن تسليم العمل المتعاقد عليه وتسلمه وقعا فعلا وفق الوارد في العقد، وبرضى أو بما يثبت منه

رضى من اشترط رضاه من الطرفين بموجب العقد، وعندئذ يكون لاستدلاله على ذلك بالمادتين: 334 و 339 من قانون الالتزامات والعقود محل صحيح.

ومن ثم يكون لتزكية محكمة الاستئناف لهذا المتكإ ما يتجاوز لها به عنه لو أنها أضافت له ما يقنع بأن الشك فيما أحاط بالتسليم لا يؤثر في أن على المحكوم عليها أن تفي بما تعللت بأن وفاءها به شرطه أن تسلم ما عاقدت على إنجازه كاملا.

ـ وحيث إن محكمة الاستئناف لم تقتنع بما أحاط جانب الرضى وتسليم العمل من غموض فأجازت ما قضت به محكمة الأصل مرجحة سلامة مبناه، ربما بضميمة ما يتعين استصحابه في أحكام القضاء من صحة، فغدا ممكنا من هذا الوجه أن يجاز ما توارد عليه عمل درجتي قضاء الموضوع.

ـ وحيث أحيل الملف إلى النيابة العامة قبل نشره فطلبت قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وهذا ما قضى به.

من كل ما سبق وبناء عليه وعملا بالمواد: 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 35 - 37 - 42 من التنظيم القضائي والمواد: 1 - 2 - 3 - 27 - 203 - 204 - 205 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 217 - 218 - 219 - 220 - 222 - 229 من ق. ا. م. ت. ا.

فقد تقرر ما يلي:

مـنـطــوق الـقـــرار:

" قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا ورفضهما أصلا "

الرئـيــس **المقرر** **كـاتـب الضـبـط**

القرار رقم 2017/16 بتاريخ : 26/ 2017/10

المبــدأ :

. أ . اتفاقيتا باريس و بانكى للحماية الفكرية متكاملتان والمرجع عند الاختلاف في ما تحكمانه هو الأعم منهما المادة 19 من اتفاقية باريس و17 من اتفاقية بانكى

ب . أي طعن في المجال المدني لم يؤسس على أحد الأوجه الواردة في المادة 204 من.ق. إ.م.ت.إ. عرضة للرفض أصلا المادة 222 من القانون نفسه.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة التجارية

القضية رقم : 2017/07

طبيعة الطعن : طعن بالنقض

طبيعة القضية : تجارية

الطاعن : م.ف. وشركة ساتوسي

يمثلها: ذ/يسلم ولد يحي

المطعـون ضـده: شـركة المـواد الصحية التونسية

يمثلها: ذ/محمد ولد سيد أحمد

القرار محل الطعن: 2017/12

صادر بتاريخ: 2017/05/16

رقم القرار: 2017/18

تاريخه : 2017/10/26

منطوق القرار:

قـررت الغرفـة التجاريـة بالمحكمـة العليـا قبـول الطعن بـالنقض شكلا و رفضه أصلا .

عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة علنية يوم الخميس بالقاعة الكبرى بمبنى المحكمة العليا يوم الخميس الموافق: 2017/10/26، وكانت مشكلة على النحو التالي :

محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيســـا

وبعضوية مستشاريها السادة :

ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛

ـ المختار ولد محمذن مستشارا ؛

ـ دده ولد الطالب زيدان مستشارا ؛

ـ سيدي عالي ولد بياي مستشارا ؛

وبمساعدة الأستاذة/ جليت بنت سيدي كاتبة الضبط بهذه المحكمة .

وبحضور السيد القاضي/ أحمد ولد اسلم ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم : 2017/07 المتضمن القرار رقم: 2017/12 بتاريخ: 2017/05/16 الصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية انواكشوط الغربية المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من: م.ف. وشركة ساتوسي ممثلين بالأستاذ/ يسلم ولد يحي ، و شركة المواد الصحية التونسية SAH يمثلها ذ/ محمد ولد سيد احمد من جهة ثانية، وذلك في النزاع القائم بينهما وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا المراحل التي مرت بها القضية

تعود بداية القضية إلى نزاع تجاري أصدرت فيه المحكمة التجارية بولاية نواكشوط الغربية حكمها رقم: 2015/28 بتاريخ :2015/03/03، وتم استئناف الحكم فأصدرت في موضوعه الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية قرارها رقم : 2017/12 بتاريخ :2017/05/16 فطعن فيه بالنقض بتاريخ: 2017/05/23 فتعهدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا.

ثانيا :الإجراءات

بعد إيداع مذكرة الطعن بالنقض بتاريخ :2017/07/12 وتبليغها بتاريخ 2017/07/24 والرد عليها بتاريخ:2017/08/10 أحيل الملف إلى المقرر الذي أودع تقريره بتاريخ: 2017/08/17 ثم أحيل إلى النيابة العامة التي أودعت طلباتها المكتوبة ،ليتم نشره في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2017/08/24 وتلي فيها التقرير وقدم الأطراف ملاحظاتهم وتمسكت النيابة العامة بما كتبت و تم حجزه للمداولات ليتم النطق فيه بتاريخ:2017/10/26 وهو تاريخ الجلسة التي صدر فيها هذا القرار.

ثالثا: من حيث الشكل

حيث استوفى الطاعن كافة إجراءات الطعن بالنقض المنصوصة قانونا مما يؤهل طعنه للقبول شكلا طبقا لمقتضيات المواد 2-63-205-207-208-209-210-211 من ق .ا.م.ت.ا. والمادة 04 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين .

رابعا : من حيث الأصل

1- الأطراف

أ- الطاعن:

تقدم الطاعن بمذكرة ذكر فيها : أن شركة المواد الصحية التونسية المعروفة اختصارا ب (SAH) تقدمت على لسان محاميها بشكاية أمام وكالة الجمهورية وهي الشكاية التي تمخض عنها المحضر رقم : 142 بتاريخ: 2012/09/12 وبعد انتهاء البحث قامت النيابة العامة بحفظ الدعوى لما تبين لها من جورها وعدم تأسيسها .

أن القرار محل الطعن انطلق من فرضية مفادها اتفاق الطرفين على أسبقية تسجيل العلامة التونسية وأقدمية استخدامها للمنتوج موضوع النزاع وعلى أسبقية إدخال الشركة التونسية للمنتجات في السوق الإفريقية والموريتانية ولكن للأسف لم تبين المحكمة من أين استقت هذه الحقيقة وخصوصا أنه عند مراجعة مذكرات بال وشركة SATOCI سوف يتضح بشكل جلي أن هذه الفرضية غير دقيقه .

أن الغريب أنه رغم إصرار الشركة التونسية على أن علامتها مسجلة بتونس إلا أنها هي نفسها والمحكمة من بعدها لم تستند أي منهما لمادة واحدة من القانون التونسي الذي سجلت العلامة على أساسه، وهو أمر غريب ومستغرب إذ كيف

تحكم محكمة بصحة علامة دون أن تستند للقانون الذي سجلت على أساسه هذه العلامة.

ب- المطعون ضده:

تقدم المطعون ضده بمذكرة رد ضمنها أن المحكمة التجارية حكمت ابتدائيا حضوريا بموجب حكمها رقم :20115/28 بتاريخ : 2015/03/03 بإبطال تسجيل علامة LILAS المقام به من طرف شركة SATOCI وبالحكم على م.ف. ومؤسسة الوفاء بمبلغ 35212624 أوقية ،وعلى شركة SATOCI بمبلغ 35.212.624 أوقية ،لصالح شركة المواد الصحية SAH ، وبرفض باقي الطلبات .

أن شركة المواد الصحية التونسية SAH شركة مساهمة تونسية رائدة في مجال عملها منذ تأسيسها سنة 1994 بتونس، وأنها باشرت منذ سنة 1997 تسجيل كافة منتجاتها التي تحمل العلامة التجارية LILAS أو الرسوم والنماذج الأخرى ، بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بتونس INNORPI حتى بلغ مجموع التسجيلات إلى يومنا هذا ما يقارب 300 بالنسبة للعلامة و 100 بالنسبة للرسوم والنماذج الأخرى.

أن نجاح منتوجات LILAS في القارة الإفريقية شجع بعض المتحايلين على الاعتداء على حقوقها من خلال تقليد ومحاكاة علامتها التجارية والنصب عليها عن طريق تسجيل علامتها التجارية بشكل احتيالي إضرارا بها مثل ما حصل مع شركة SATOCI الإفوارية التي تعمدت تسجيل العلامة LILAS سنة 2000 أي بعد ست عشرة سنة من ابتكارها وتسجيلها واستغلالها.

المحكمة

-حيث إن مذكرة الطاعن لم تستند إلى أي من فقرات المادة 204 من ق ا م ت ا الثمانية ، بل لم تذكر هذه المادة أو تشر إلى أن ما سيق فيها – أي المذكرة – للنيل من محل الطعن مرتكزه إخلال بما حظر تجاوزه بإحدى فقرات تلك المادة ، وهو عيب أو قصور فيما قدم الطاعن لأن المنطلق والأساس لما رام من نقض ، يجب أن يكون مرده – دون لبس- إلى أن محل الطعن به تجاوز لما حظرته المادة 204، ولا يغني عن ذلك أن يجزم الطاعن بأن تأسيس القرار على ما اعتبره مسلما به من أولوية تسجيل علامة المطعون ضدها على ما يدعي هو من علامة لم يكن صحيحا لأنه – أي الطاعن – لم يأت بدليل على هذا القول وأوراق الملف شاهدة بضده، ما دام بها ما أثبته القرار بالدليل من أن تسجيل المطعون ضدها تم صحيحا منذ العام 1997 وفق نصوص اتفاقية باريس التي لا يجب صحة التسجيل على أساسها من دولة منشئة عضو فيها ،أن يدعي لاحق في استعمال المسجل أنه قام بتسجيله وفق نصوص اتفاقية بانكي، لأن الاتفاقيتين، كما ذهب إليه القرار بصواب لا مجافاة فيه لصحيح القانون، متكاملتان، والمرجع عند الاختلاف فيما تحكمان إلى العامة منهما

كما هو نص المادة 19 منها ونص المادة 17 الأخرى المشأة في بانكي، فقول الطاعن إذن في هذا السبب غير صحيح من واقع الملف فلا يمكن أن ينسب إلى تجاوز للمادة 204 من ق ا م ت ا .

-حيث إن نعي الطاعن في ثانية ما جاء به على القرار كونه نفى صفة الجدة عن علامة موكلته ،يعوزه الأساس الصحيح مادام القرار أسس مذهبه على الثابت بأوراق الملف من كون تسجيل علامة الشركة التونسية هو الواقع أولا مستوفيا شروطه صحته وكانت ولا زالت هذه الشركة بهذه المثابة وبالواقع القائم أثره هي من تستعمل هذه العلامة على منتوجاتها وتسوقها بها ، قبل أن تسم الطاعنة ما تأتي به بهذه العلامة فكيف إذن يحوز اللاحق في الاستعمال وبأساس شك في شرعيته أصلا صفة الجدة ويتأتى منه سبب لنقض هذا القرار .

-وحيث إن ثلم الطاعن للقرار بتأسيسه على الفقرة الخامسة من المادة السادسة من اتفاقية باريس لشرعية وفائدة أقدمية تسجيل علامة الشركة التونسية لا مطعن في أخذ القرار به ،مادامت هذه الفقرة تنص على أنه ((يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأة كما تتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للإتحاد .....)) ،فأي تأويل لهذا النص أو سواه من نصوص هذه الاتفاقية أو من نصوص ما تفرع عنها في بانكي ،لا يؤدي بأي معنى له إلى ما بذل الطاعن جهدا بالإيهام أن له وجها فيهما ، من قيام شرعية وأثر صحيح لعلامة سجلت على أساس اتفاقية بانكي ، بعدما تبين بالدليل المؤيد بواقع الاستعمال والشهرة أنها مسجلة قبل ذلك، ومستعملة على أساس اتفاقية باريس في دولة ليست عضوا في اتفاقية بانكي ،إذ في هذا التأويل تدليس ما دام مؤداه لا محالة أن يكون لأعضاء اتفاقية بانكي فضلا عن ما لهم في اتفاقية باريس ، حق الاستيلاء على العلامات المسجلة والمستعملة من أعضاء اتفاقية باريس ، والتصرف فيها لمجرد أنهم لم ينضموا بعد لاتفاقية بانكي ، ولا يخفى ما في هذا من عنت وغرض فاسد لو أخذ بهما القرار لتنكب الصواب.

- وحيث إن رابعة وآخر ما يعده الطعن مآخذ على القرار ، أنه جعل من تأخر تسجيل علامة الشركة الإفوارية الثابت بأوراق الملف وبالاستعمال السابق عليها من غيرها أساسا لنفي طابع الجدة عنه (التسجيل) ، وليس في هذا مطعنا في القرار لأن الواقعة بينة حاصلها أن الشركة الإفوارية عمدت إلى علامة سبق أن سجلها واستعملها غيرها على أساس معتبر فسجلتها بأساس لا يجب شرعية التسجيل الأول، ثم حاولت استعمالها فكشف أمرها والقانون في شأن هذه الواقعة واضح وصريح ، وهو المذكور من نصوص الإتفاقيتين المذكورتين أعلاه والقرار طبق هذه النصوص على تلك الواقعة دون زيادة أو حيف وخلص إلى النتيجة الصحيحة، فأين محل الطعن عليه إذا؟.

وحيــث أحيــل الملــف إلــى النيابــة قبــل نشــره وأودعتــه طلبــات مفادهــا أنهــا تطلــب قبــول الطعــن فــي الشــكل ورفضــه فــي الأصــل وهــذا مــا اســتقر عليــه يقــين هــذه المحكمــة وقضــت به .

لما ذكر وعملا بالمواد :1-6-8-35-37-42 من التنظيم القضائي والمواد :1-2-203-204-205-207-208-209-210-211-212-213-216-217-218- 219-220-222-227-228- 229 من ق .ا .م ت. ا. والمواد 6-10 -19 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المنشأة سنة 1883 والمواد 2-3-17 من اتفاقية بانكي .

فقد تقرر ما يلي :

منطوق القرار

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا .

الرئيس **المقرر** **كاتبة الضبط**

الفرع التاسع:
قرارات الغرفة التجارية
(المشورة)

القرار رقم 2017/37 بتاريخ : 25/ 07 /2017

المبـــدأ :

أ . إن سحب الطاعن لطعنه لا يعفي المحكمة المتعهدة من البت في الموضوع المادة 15 من .ق.إ.م.ت.

ب . أي طعن بطلب الرجوع موجه إلى المحكمة العليا لا بد أن يؤسس على أحد الشرطين المنصوصين في الفقرة الأخيرة من المادة 198 من.ق.ا.م.ت.ا وإلا كان عرضة للرفض.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة التجارية

القضية رقم : 2017/20 - مكررا -

طبيعة الطعن : طعن بالنقض

طبيعة القضية : تجارية

الطاعن : شركتي اتلنتيك ابروتايين وكلش موريتانيا

يمثلهما: ذ/ محمد ولد محمد السالك

المطعون ضده: م.ل.س.

يمثله: ذان/ محمد الأمين ولد التمين و محمد الأمين ولد خيري

القرار محل الطعن: 2017/30

صادر بتاريخ: 2017/06/28

رقم القرار: 2017/37

تاريخه : 2017/07/25

منطوق القرار:

"قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول طلب الرجوع في القرار رقم: 2017/30 بتاريخ: 2017/06/28 شكلا ورفضه أصلا ، ورفع التعليق المقام بموجب الأمر رقم: 2017/23 بتاريخ: 2017/07/05 الصادر عن رئيس هذه الغرفة"

عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة مشورة يوم الثلاثاء الموافق 2017/07/25 في مكتب رئيسها بالمحكمة العليا برئاسة **السيد:**

محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي **رئيســـــا**

وبعضوية مستشاريها السادة :

ـ المختار ولد محمذن مستشارا ؛

ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛

ـ احمد الملقب لمرابط ولد الشفيع مستشارا ؛

ـ يحي ولد إن مستشارا ؛

وبمساعدة الأستاذ/ **أكليكم ولد لولي** كاتب الضبط بهذه المحكمة .

وبحضور السيد القاضي/ **عبد الله ولد اندكجلي**، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم: 2017/20 – مكررا - المتضمن القرار رقم: 2017/30 بتاريخ: 2017/06/28 الصادر عن هذه الغرفة المطعون فيه بالرجوع والمشمول فيه كل من: شركتي اتلنتيك ابروتايين وكلش موريتانيا ممثلتين بالأستاذ/ محمد ولد محمد السالك ، ضد م.ل.س. ممثلا بالأستاذين/ محمد الأمين ولد التمين و محمد الأمين ولد خيري من جهة ثانية، وذلك في النزاع القائم بينهم.

وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تعود بداية هذه القضية إلى نزاع تجاري أصدرت فيه المحكمة التجارية بانواذيبو أمريها رقمي: 2017/17 و 2017/18 بتاريخ: 2017/01/20 و الذين يقضيان بتصفية شركتي أتلانتيك ابروتايين وكلش موريتانيا وتعيين دمبا جيل مصفيا للشركتين وبالحجز التحفظي على جميع حسابات الشركتين الآنفتي الذكر ، تم استئناف هذين الأمرين بتاريخ: 2017/01/23 من طرف الشركتين السابق ذكرهما

لتصدر في موضوعهما الغرفة التجارية بمحكمة الإستئناف بانواذيبو قرارها رقم: 2017/07 بتاريخ: 2017/04/05، تم الطعن بالنقض في هذا القرار بتاريخ: 2017/04/12 من طرف م.ل.س. لتصدر في موضوعه الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قرارها رقم: 2017/30 بتاريخ: 2017/06/28 المنوه عنه أعلاه.

وهو القرار المطعون فيه بالرجوع والذي هو محل صدور هذا القرار.

ثانيا : الإجراءات

بعد إيداع مذكرة الطعن بالرجوع بتاريخ: 2017/07/03 وتبليغها بتاريخ:2017/07/06 والرد عليها بتاريخ: 2017/07/12 أحيل الملف إلى النيابة العامة التي أودعت طلباتها المكتوبة بتاريخ:2017/07/13 تم نشره في جلسة المشورة المنعقدة بتاريخ: 2017/07/25 ليصدر فيه هذا القرار بالتاريخ نفسه والرقم المنوه عنهما أعلاه.

ثالثا : من حيث الشكل

حيث استوفى الطاعن كافة إجراءات الطعن بالرجوع المنصوصة قانونا مما يؤهل طعنه للقبول شكلا طبقا لمقتضيات المواد:1 - 2 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 229 – 232 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة:4 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين.

رابعا: من حيث الأصل

1 - الأطراف:

أ – **الطاعن:** أورد الطاعن في مذكرته جملة من النقاط أهمها:

- أن القرار رقم: 2017/30 القاضي بنقض القرار رقم: 2017/07 صدر دون استغلال موكلته للوسائل المثبتة لعدم أحقية م.ل.س. في الشراكة، لاحتفاظه بتلك الوثائق، فشركة أتلانتيك ابروتايين اشترتها شركة كلش موريتانيا بمبلغ: 3.400.000 دولارا، هذا المبلغ الذي تم تحويله لحساب الشركة من تركيا وقام م.ل.س بتحويله لحسابه الخاص يوم: 2015/08/03 ليسدد منه مبلغ: 943.783.860 أوقية للبائع بموجب الصكات المرفقة، الشيء الذي يعني احتفاظه بالمبلغ المتبقي، حيث إن المادة: 221 من مدونة التجارة ألزمت المساهم باستلام وصل مقابل مشاركته كي يحصل على حقوق المساهمة المحددة في المادة: 222 من نفس القانون، الأمر الذي لا يمكن لـ : م.ل.س الإتيان به.
- حيث إن م.ل.س لم يدفع مقابل 10% من رأس مال الشركة، ولا 10% التي تنازلت له عنها مافيدنيز لذلك يكون غير شريك البتة.
- حيث إن طلب التصفية لا يحق له لعدم مساهمته في رأس مال الشركتين ولا في زيادة رأس المال.
- حيث إن الاختصاص في المراجعة راجع إلى هذه الغرفة لكون الأمر محله صادرا عنها، حيث إن أسباب المراجعة قائمة ومتوفرة على أساس وثائق رسمية صادرة عن م.ل.س كان يحتفظ بها وحيث إن طلب التصفية لا يتصور ممن لا يملك نسبة من رأس المال تمنحه ذلك الحق وخلص إلى طلب المحكمة الرجوع عن القرار رقم: 2017/30.

ب - **المطعون ضده:** رد المطعون ضده بالرجوع بجملة ملاحظات أهمها:

- أن طلب الشركتين غير مستوفي شروط القبول الشكلي لأن الطلب لم يرفع إلى التشكيلة التي أصدرت القرار المطلوب الرجوع عنه إنما رفع إلى السيد رئيس المحكمة مما يجعلها غير مختصة بنظر الطلب من جهة، ويجعله غير مختص بنظر الطلب لتعلقه بطلب رجوع عن قرار صادر عن التشكيلة من جهة أخرى.

- أن طلب الرجوع كما هو معلوم يعتمد على سببين:

أ ـ أن يكون قرار المحكمة صادرا عن وثائق مزورة قدمت أمامها لأول مرة.

ب ـ إذا أدين الطرف بسبب عدم تقديم خصمه وثيقة حاسمة، وهو ما لم يعتمد عليه طلب المراجعة المذكور.

- أن ثمن شركة اتلنتيك ابروتايين قد اتفق عليه بين مالكيها: ش.ح. و ب.س.ل. من جهة، والسيد ا.ب. التركي الجنسية من جهة أخرى، وذلك بصفة الأخير قائما عن كلش موريتانيا، وقد تضمن العقد أن ثمن الشراء ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي، وهو المبلغ ذاته الذي وقع به البيع النهائي بين البائعين المذكورين مع السيد م.ل.س، قائما عن شركة كلش موريتانيا التي يتولى إدارتها آنذاك، وقد سجل العقد الأخير بين الطرفين تحت الرقم: 2015/1715 بتاريخ: 2015/07/31 أي بعد التعاقد المبدئي بأسبوع، وقد استوفى البائعون ثمن مبيعهم ولا اعتقد أن دفاع الأتراك يستطيع أن يستظهر بأي قول أو فعل من البائعين يقتضي عدم استيفائهما حقيهما كاملين، كما لا أعتقد أنه من الممكن تصور عدم استيفائهما ثمن بضاعتهما كاملا.

- أن ما تضمنته عريضة طلب الرجوع من أن السيد م.ل.س ما زال مدينا للشركاء بنسبة مشاركته في الشركة لا محل للإدعاء به إذ الوثائق الصادرة عن الشركاء تثبت أن المعني مساهم بنسبة 20% من رأس المال وهو ما تضمنه محضر الجمعية العامة رقم: 2016/3799 والنظام الأساسي المعدل للشركة رقم: 2016/3263 عن الموثق بتاريخ: 2016/10/16 تضمن إقرارا صريحا من الشركاء بشراكة المعني حيث نصت المادة: 6 من أن مبالغ المساهمات تم دفعها في حساب الشركة خارج محاسبة الموثق، وأن المادة: 417 من: ق.إ.ع صريحة أن الوثائق الرسمية السابقة حجة قاطعة في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف الذي حررها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور، وخلص إلى طلب المحكمة رفض الطلب شكلا وأصلا وتأكيد القرار محل طلب الرجوع.

2 ـ المحكمة :

ـ حيث إن طلب الرجوع إجراء من الإجراءات التي تسعها وتشملها وكالة التقاضي؛ لكنه بعد حصوله بموجبها يغدو بمثابة دعوى جديدة، يتعين أن يكون سحبها أو التخلي عنها بتخويل يخصها من ذوي الشأن بها والأستاذ الموكل في النزاع محل هذا الطلب لم يدل بما يفيد صحة صفته في ما قدم من طلب بسحب ما تعهدت به المحكمة من طلب المراجعة؛ فقدرت أن اعتبار طلب بسحب دعوى جديدة ممن لم يوكل عليها بعد لا يحصل منه بت صحيح في شأنها، وإنما يتعين أن ينظر طلب المراجعة على أساس ما بني عليه في الشكل والموضوع، فيتقرر بشأنه لازم ذلك.

ـ وحيث إن طلب المراجعة وإن كان ورد في الأجل المعتبر، لكنه خلا بالمرة من كل أسباب إجابته الواردة حصرا في المادة: 197 من الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية فلا مقدمه ادعى غشا حصل أثناء درس القضية، ـ أحرى أن يأتي بما يدل عليه ـ أو أتى بوثائق كانت بيد خصمه، أو ادعى أو أفاد بأن القرار بني على ما يعترف القضاء بكذبه؛ فهو إذا طلب يفتقر لأسس سماعه.

ـ وحيث إن مقدم طلب المراجعة بني عليه طلبا بتعليق التنفيذ ريثما تنعقد غرفة المشورة، فاستجابت هذه الغرفة للتعليق وهو استثناء من إجراء وقتي؛ ينقضي أثره بالرجوع عنه مباشرة، أو بتغير أساسه، ولما كان

أساس طلب التعليق هو طلب المراجعة الذي تقرر في هذه الجلسة رفضه، فإن أثر ما اتخذ بموجبه من تعليق يمسي منعدما.

ـ حيث أحيل الملف إلى النيابة العامة فطلبت الحكم بالعدل وهذا ما سعت المحكمة لتحقيقه.

لما ذكر وعملا بالمواد: 1 – 2 – 197 – 198 – 199 – 200- 201 - 229 – 232 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية

فقد تقرر ما يلي:

منطوق القرار

"قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول طلب الرجوع في القرار رقم: 2017/30 بتاريخ: 2017/06/28 شكلا ورفضه أصلا ، ورفع التعليق المقام بموجب الأمر رقم: 2017/23 بتاريخ: 2017/07/05 الصادر عن رئيس هذه الغرفة"

الرئيس **كاتب الضبط**

القرار رقم 2017/44 بتاريخ : 22/ 08 /2017

المبـــدأ :

أي طعن مدني لم يستند إلى أساس قانوني معرض للرفض

المادتان 222.204 من ق.ا.م.ت.ا.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة التجارية

القضية رقم : 2017/30

طبيعة الطعن : طعن بالنقض

طبيعة القضية : تجارية

الطاعن : الشركة الموريتانية الاسبانية للتجارة الدولية (SEM)

يمثلها: ذ/ محمد سيد أحمد

المطعون ضده: شركة السكن والإسكان الإقليمي في إفريقيا (شلتير)

يمثلها: ذان/ بتاح وصالح

القرار محل الطعن: 2017/26

صادر بتاريخ: 2017/07/06

رقم القرار: 2017/44

تاريخه : 2017/08/22

منطوق القرار:

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول مطلب الطعن بالنقض المقدم من الشركة الموريتانية الاسبانية للتجارة الدولية شكلا ورفضه أصلا، وقبول الطعن بالنقض الجزئي المقدم من شركة شلتير أفريكا شكلا ورفضه أصلا.

عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة مشورة يوم الثلثاء الموافق: 2017/08/22م في مكتب رئيسها بالمحكمة العليا برئاسة **السيد:**

محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي **رئيسا**

وبعضوية مستشاريها السادة :

ـ دده الطالب زيدان مستشارا ؛

ـ المختار ولد محمذن مستشارا ؛

ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛

ـ سيدي عالي ولد بياي مستشارا ؛

وبمساعدة الأستاذ/ أكليكم ولد لولي كاتب الضبط بهذه المحكمة .

وبحضور السيد القاضي/ عبد الله ولد أندكجلي ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم: 2017/30 المتضمن القرار رقم: 2017/26 بتاريخ: 2017/07/06 الصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية انواكشوط المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من: الشركة الموريتانية الاسبانية للتجارة الدولية (SEM) ممثلة بالأستاذ/ محمد سيد أحمد ، و شركة السكن والإسكان الإقليمي في إفريقيا (شلتير) ممثلة بالأستاذين/ بتاح وصالح من جهة ثانية، وذلك في النزاع القائم بينهما وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تعود بداية هذه القضية إلى نزاع تجاري أصدر فيه رئيس المحكمة التجارية بولاية انواكشوط الأمر رقم: 2017/145 بتاريخ: 2017/04/06 القاضي برفض الطلب ، وتم استئناف الأمر المذكور بتاريخ: 2017/04/12 وأصدرت في موضوعه الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط قرارها رقم: 2017/26 بتاريخ: 2017/07/06 وهو القرار المطعون فيه بالنقض والذي هو محل صدور هذا القرار.

ثانيا : الإجراءات

بعد إيداع مذكرة الطعن بالنقض بتاريخ: 2017/07/24 وتبليغها بتاريخ:2017/07/24 و الرد عليها بتاريخ:2017/08/07 أحيل الملف إلى النيابة العامة التي أودعت طلباتها المكتوبة بتاريخ:2017/08/22 وتم نشره في جلسة المشورة المنعقدة بتاريخ: 2017/08/22 ليصدر فيه هذا القرار بنفس التاريخ والرقم المنوه عنهما أعلاه.

ثالثا : من حيث الشكل

حيث استوفى الطاعن كافة إجراءات الطعن بالنقض المنصوصة قانونا مما يؤهل طعنه للقبول شكلا طبقا لمقتضيات المواد: 2 – 63 – 205 – 207 – 208 – 209 - 210 – 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة:4 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين.

رابعا: من حيث الأصل

1 ـ الأطراف:

الطاعن الرئيسي: نعى الطاعن بالنقض على القرار محل الطعن جملة من العيوب أهمها:

- أن أسباب الطعن بالنقض في القرار رقم: 2017/26 أسباب متعددة وجلية أهمها :

- **خرق القانون :** وقد تجلى في القرار محل الطعن أكثر من تجل من ذلك على سبيل المثال الخطأ في تطبيق القانون عندما أعملت مصدرة القرار محل الطعن المواد: 238 ، 298 ، 385 ، 405 من:ق.إ.م.ت.إ فهي بذلك نزلت أحكاما قانونية على غير وقائعها في هذه القضية.

- **مخالفة القانون:** حيث أعرضت مصدرة القرار محل الطعن عن إعمال القواعد القانونية المناسبة على النازلة بدل الاعتماد على نصوص لا صلة لها بها.

- **إساءة فهم القانون:** حيث أساءت مصدرة القرار محل الطعن فهم القانون عندما أساءت فهم قرار الغرفة التجارية بالمحكمة العليا معتبرة أن اعتماد المحكمة التجارية في رفض طلب شركة شيلتير على قرار الغرفة التجارية بالمحكمة العليا لم يكن في محله ، حيث يمكن القول إن مصدرة القرار لم تطلع أصلا على نص وفحوى قرار المحكمة العليا الذي أغلق الباب بصريح القول أمام أي تحقيق للرهن قبل البت في الأصل مما يعني أن مصدرة القرار إما أنها اطلعت على القرار وأساءت فهمه أو أنها لم تطلع عليه أصلا مما يعتبر سببا كافيا لنقض قرارها .

- **ضعف التسبيب المساوي لانعدامه:** حيث أن الغرفة التجارية باستئنافية انواكشوط الغربية لم تكلف نفسها عناء تسبيب قرارها ولا تأسيسه مكتفية بما خوله لها القانون من إلغاء أوامر المحكمة الابتدائية لا أكثر ولا أقل مما سيحول دون تمكين محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيقها للقانون وبالتالي أوجد سببا وجيها لنقض القرار ويتجلى ذلك تجليات عديدة كتحريف الوقائع وعدم الرد على دفوعنا المقدمة إلى المحكمة وتجاهلها ، وخلص إلى طلب قبول الطعن بالنقض ضد القرار رقم: 2017/26 بتاريخ: 2017/07/06 عن الغرفة التجارية باستئنافية انواكشوط ، شكلا وأصلا ونقض القرار المذكور.

المطعون ضده: رد المطعون ضده بجملة ملاحظات أهمها:

- أن الطاعنة طعنت في تأسيس القرار على المواد: 238 – 298 – 385 – 405 من: ق.إ.م.ت.إ حيث أن الرجوع إلى هذه المواد يبين سلامة تطبيق وإنزال هذه النصوص على الواقعة ، حيث أن

المادة: 238 تنص على آجال الاستئناف في الأوامر والقرارات الاستعجالية والمادة: 298 تحدد شروط السندات التنفيذية بما فيها العقود الموثقة ، وحيث إن تطبيق المادتين: 385 و405 من: ق.إ.م.ت.إ هو استجابة من القاضي لإرادة الأطراف عملا بمبدإ العقد شريعة المتعاقدين، والرجوع إلى هذه المواد يبين سلامة تطبيقها على الموضوع.

- أن ادعاء الطاعنة أن القرار أساء فهم القانون معتبرة أن محكمة الاستئناف إما أنها اطلعت على قرار المحكمة وأساءت فهمه أو لم تطلع عليه أصلا، لكنها لم تبين وجه ذلك مكتفية بهذه العبارة العامة التي لا تعطي الدلالة على ما تدعيه الطاعنة.

وحيث يتضح أن الطاعنة لم تستطع أن تقدم للمحكمة سببا واحدا يبرر النقض طبقا لما هو مسطر في المادة: 206 من: ق.إ.م.ت.إ، مما يجعل طعنها بالنقض حريا بالرفض ، وخلص إلى طلب رفض الطعن بالنقض المقدم من طرف الشركة الاسبانية الموريتانية أصلا لعدم تأسيسه.

أ – **الطاعن الجزئي:** نعى الطاعن بالنقض الجزئي على القرار محل الطعن جملة من العيوب أهمها:

- أن القرار خالف جزئيا القانون لمخالفته نص المادة: 8 من: ق.ت.ق والفقرة الأخيرة من المادة: 298 من: ق.إ.م.ت.إ، والمادة: 405 من القانون نفسه والمادة: 247 من: ق.إ.ع بعدم تقرير الفوائد مع الدين الأصلي باعتبار أن سلطة المحكمة مقيدة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في السند التنفيذي.

- أن القرار جاء غير مسبب جزئيا حيث إن تسبيب القرارات والأحكام القضائية وتعليلها ضرورة قانونية جسدها الكثير من النصوص ، المادة: 5 من: ت.ق والمادة: 81 من: ق.إ.م.ت.إ وخلاف ذلك مدعاة للنقض تبعا للمادة: 204 من: ق.إ.م.ت.إ ، وخلص إلى طلب قبول الطعن الجزئي بالنقض أصلا وتعديل القرار رقم: 2017/26 ليشمل الفوائد والرسوم وأتعاب المحامين ومصاريف التنفيذ البالغة مبلغ: 3.057.823,78 دولار أمريكي

ب - **المطعون ضده جزئيا:** رد المطعون ضده بجملة ملاحظات أهمها:

- أنه تقدم بطعن أساسي في جميع أساسيات القرار المذكور وأن مذكرة الطاعن الجزئي تضمنت العديد من الأخطاء التي توجب رفض كل ما جاء فيها حيث التمست شلتير في مذكرة طعنها الجزئي من هيئتكم الموقرة بعد أن استفاضت في سرد الوقائع بشكل محرف تعديل القرار رقم: 2017/26 ليشمل الفوائد والرسوم والأتعاب ومصاريف التنفيذ وكأن محكمة النقض أصبحت محكمة أصل من درجة ثالثة ، وحول زعم المذكرة أن القرار محل الطعن خالف القانون عندما لم يأمر بتحقيق ملحقات الدين إلى جانب أصله، رغم أن شركة شلتير لم تلتمس من مصدرته سوى الأمر بالتنفيذ الجبري للعقد على الرغم أن القرار محل الطعن خالف القانون في أكثر من موضع عندما نصبت مصدرته نفسها رقيبا على محكمة النقض، فإن ما رمته به مذكرة شيلتر يثبت بشكل جلي تذبذبها وترددها بين حقيقة الخوف من الوقوع في تكرار نفس الطلب الذي سبق للمحكمة العليا أن أبانت فيه وجه الحقيقة ، وخلص إلى طلب رفض الطعن الجزئي المقام من طرف شركة شيلتير ضد القرار رقم: 201/26/ بتاريخ: 2017/07/06 عن الغرفة التجارية باستئنافية انواكشوط ، شكلا وأصلا .

2 ـ المحكمة :

ـ حيث إن الطاعن الأول جزئيا عاب على القرار أنه لم يضف لما قضى به زيادة من الفوائد.

ـ وحيث إن المطلوب من الزيادة فضلا عن كونه يخص تقدير محكمة الموضوع لا شأن به لجهة النقض فإنه من الربا الخارج عن المستثنى بحكم الضرورة مما أذن فيه لجهات ليست منها الدائنة لطبيعتها كما جاء فيما سبق من قضاء هذه الغرفة.

ـ **وحيث** إن القرار المطعون فيه جزئيا لكونه لم يعتبر ما ادعي فيه من فوائد إنما التزم بتطبيق ما سبق لهذه الغرفة أن قضت به من كون شرعة هذه النازلة لا تعدو قانون الالتزامات والعقود وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى افتقار المدعى به من فوائد ترتبت في الذمة إلى سند شرعي يبرر إلزام المدينة بها.

ـ **وحيث** إن الدائنة لم تأت بسبب خارج عن محاولتها الاستفادة من مقتضيات القانون رقم: 2011/52 المتعلق بتحصيل الديون المصرفية في نازلة اتصل القضاء بعدم حكمها به ، فما احتجت به الطاعنة من ذلك لا يصلح مطعنا في ما عمل به القرار.

ـ **وحيث** إن الطاعنة الثانية لم تأت بثلمة تقتضي إعمال الوارد بأي من فقرات المادة: 204 من: ق.إ.م.ت.إ، وعدا عن ذلك فهي لا تنكر الدين ولا الرهن وما سبق أن احتجت به من عيب في النص المطبق صحح وعملت المحكمة بمقتضى تصحيحه ، لما رجعت إلى باب بيع العقار المرهون وفق هذا القانون بالمزاد العلني.

ـ **وحيث** أقر قرار هذه الغرفة رقم: 2017/02 بتاريخ: 2017/01/25 أن النص الواجب التطبيق في هذه النازلة هو قانون الالتزامات والعقود بما يعني ذلك من وجوب تحديد قيمة المرهون الحقيقية وعرضه بها عندما يراد بيعه بالمزاد العلني إذ في غير ذلك ظلم للمدين وإثراء غير مشروع للدائن إن هو تسلم المرهون بقدر دينه إن كان أقل من القيمة الفعلية للمرهون وهو أمر يناقض صراحة وضمنا نص ومقتضى ومرمى المواد: 1100 – 1146 ، وما يليها في بابها من قانون الالتزامات والعقود، والمواد: 1119 ، 1135 ، 1462 من مدونة التجارة ، ولا يتوكؤ لغير ذلك على المادة: 13 من القانون رقم: 2011/52 المتعلق بتحصيل الديون المصرفية لأن هذا القانون كما سلف بيانه لا يحكم هذه النازلة فالحكم به فيها عيوبه من أولها تدليس وتجاهل لمقتضى عمل المحكمة العليا المذكور.

ولما كان ذلك كذلك فلا وجه إذن لاعتبار ما جاءت به الطاعنة ثلمة ينال بها من القرار .

ـ **وحيث** أحيل الملف إلى النيابة فطلبت قبول الطعنين شكلا ورفضهما أصلا وقد اتفق طلبها مع ما استقر عليه نظر هذه الغرفة.

لما ذكر وعملا بالمواد:19 – 20 من ت.ق.

والمواد:1 – 2 - 3 – 4 - 7 – 71 - 203 - 204 - 207 – 210 – 211 - من: ق.إ.م.ت.إ.

والمواد: 1100 – 1146 وما يليها في بابها من: ق.إ.ع والمواد 1119 – 1135 -1462 من مدونة التجارة

فقد تقرر ما يلي:

منطوق القرار

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول مطلب الطعن بالنقض المقدم من الشركة الموريتانية الاسبانية للتجارة الدولية شكلا ورفضه أصلا، وقبول الطعن بالنقض الجزئي المقدم من شركة شلتير أفريكا شكلا ورفضه أصلا.

الرئيس **كاتب الضبط**

الفرع العاشر:

قرارات الغرفة الإدارية

(الأصل)

القرار رقم 2017/02 بتاريخ : 20 / 02 /2017

المبـــدأ :

ا . لا يمكن أن تزيد مدة تحسين الخبرة عن تسعة أشهر، وما زاد على ذلك يعتبر تكوينا، المادة 3 من المرسوم 97/035 بتاريخ: 1997/04/14 المحدد لشروط التكوين المستمر للموظفين.

ب . اشتمال القرار الإداري على عيب تجاوز السلطة أو التعسف في استعمالها يعرضه للإلغاء، المادة: 163 من ق، إ م ، ت ، إ.

ج . وفق خطة الوزارة وانطلاقا من حاجيات مصالحها فإن لموظفيها الحق في التكوين المستمر، المادة 19 من ق الوظيفة العمومية رقم 93/09 والمادة 05 من المرسوم 97/35 المذكور.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

القضية رقم : 2016/05	**بسم الله العلي العظيم**
الطاعنون:	في يوم الاثنين الموافق 2016/11/21 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بمقرها بانواكشوط تحت رئاسة **السيد:**
ـ ا.ح. الرقم الاستدلالي: W 84200	**سيد ابراهيم ولد محمد ختار** **رئيسا**
ـ م.م. الرقم الاستدلالي:X 84201	**وبعضوية السادة المستشارين :**
ـ ا.س. الرقم الاستدلالي: P 88104	ـ محمد سالم عبد الوهاب مستشارا ؛
ـ ك.ا. الرقم الاستدلالي: S 88107	ـ سيدي ولد الحاج مستشارا ؛
المحامي: محمدن الشدو	ـ الحاج ولد الطلبه مستشارا ؛
المطعون ضده: وزارة المالية	ـ أحمد محمود ولد بلعمش مستشارا ؛
القرار رقم: 2017/02	وبحضور السيد/ جا عبد الرحمن مفوض الحكومة.
تاريخ النطق به : 2017/02/20	وبمساعدة الأستاذ/ الناتي ولد محمد الحاج كاتب ضبط أول لدى هذه الغرفة.
منطوق القرار:	وذلك للبت في الطعن ضد القرار السكوتي الصادر عن وزير المالية وأثناء الجلسة صدر ما يلي:
قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء القرار محل الطعن.	

1 - الوقـــائـــع

تتمثل وقائع هذه القضية في عريضة طعن بالإلغاء مقدمة من طرف ذ/ محمدن ولد الشدو بتاريخ: 2016/01/04 نيابة عن موكله ا.ح. وآخرين بموجب الوكالات ذوات الأرقام: 2015/772 و 2015/1289 و 2015/6422 و2015/1350 الصادرة عن موثق العقود رقم: 1 و 4 بانواذيبو و11 بانواكشوط ومكتب ع. ج. اترارزة هذه العريضة موجهة ضد قرار سكوتي لوزير المالية يتعلق برفض ترسيم المعنيين في سلك مفتشي الجمارك وقد اشفعت العريضة بمذكرة تكميلية بتاريخ: 2016/01/31 وتم إبلاغ العريضة والمذكرة التكميلية إلى وزارة المالية بتاريخ: 2016/02/09 للرد عليها في الأجل المحدد في المادة : 214 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ولم تتوصل المحكمة برد المطعون ضدها لا داخل الأجل القانوني ولا خارجه.

2 – الإجراءات

بعد توصل المحكمة بعريضة الطعن بالإلغاء والمذكرة التكميلية وبعد انقضاء الأجل القانوني الممنوح لوزارة المالية دون توصل المحكمة برد على مذكرة الطاعن تمت إحالة القضية إلى المستشار المقرر لإعداد التقرير ثم أحيل الملف إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا بوصفها مفوضة الحكومة لتقديم طلباتها وملاحظاتها، وبعد إعادة الملف إلى الغرفة الإدارية وإجراء معاينة في الملف تمت جدولة القضية لعرضها في الجلسة المبين تاريخها أعلاه يسارا، وخلال عرض القضية في الجلسة وقراءة المستشار المقرر تقريره والاستماع إلى ملاحظات الأستاذ/ محمدن الشدو قدم مفوض الحكومة طلباته الشفهية والمكتوبة ثم أحيلت القضية إلى المداولات للنطق بها في الجلسة المبين تاريخها أعلاه يمينا وبعد المداولات وفقا للقانون أصدرت المحكمة القرار الآتية أسبابه.

من حيث الشكل:

حيث قدم الطعن في الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون وحيث توفرت الصفة والمصلحة في الطاعنين فيكون الطعن مقبولا شكلا بتوفر الشروط الشكلية المطلوبة.

من حيث الأصل:

الأطراف:

أ ـ الطاعن: أثار الطاعن عدة مآخذ على القرار موضع الطعن يمكن أن نجملها فيما يلي:

- أن موظفي الجمارك الطاعنين في القرار السكوتي لوزير المالية تم اختيارهم من قبل قطاعهم لمتابعة تكوين مهني بالمدرسة العليا للجمارك بالجزائر حيث وضعوا في حالة تدريب فكلل تدريبهم بالنجاح وحصلوا على شهادة من المدرسة تعادل شهادة مفتشي جمارك وقد استفادوا من معادلة الشهادة فعلا بموجب المادة: 28 من المقرر المشترك 0240 الصادر بتاريخ: 2015/03/03.
- أنهم تقدموا إلى قطاعهم لإدماجهم في سلك المفتشين بعد موافقة الوظيفة العمومية وخلص في الأخير إلى أن وزارة المالية برفضها ترسيمهم يكون قرارها مشوبا بكل عيوب القرارات الإدارية من نقص في التعليل وفساد المحل والغاية والانحراف بالسلطة والشطط في استعمالها مطالبا بإلغائه والأمر بترسيم موكليه.

ب ـ المطعون ضده: لم تتوصل المحكمة بمذكرة جوابية من وزارة المالية رغم رسالة الإبلاغ التي استلمتها بتاريخ: 2016/02/09

3 ـ المحكمــة

بعد اكتمال الإجراءات والإطلاع على أوراق الملف وتعميق دراسته أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي

رقم: 2016/57 بتاريخ: 2016/06/13 القاضي بإجراء معاينة لدى وزارتي المالية والوظيفة العمومية للتأكد من مجريات القضية في ضوء نصوص الوظيفة العمومية المعمول بها.

وحيث إن الطاعنين تم اختيارهم من قبل وزارة المالية لمزاولة تدريب بالمدرسة العليا للجمارك في وهران. حيث تم وضعهم في حالة تدريب بموجب المقرر رقم: 207 بتاريخ: 2 مارس 2011 من بين خمسة عشر موظفا.

وحيث تم إنهاء وضعية التدريب هذه بموجب المقرر رقم: 478 الصادر بتاريخ: 7 مايو 2012.

وحيث إن تكوينهم في المدرسة العليا للجمارك يوهران (الجزائر) قد تكلل بحصولهم على شهادة مفتش جمارك كما هو موضح في إفادة النجاح والشهادة المتحصل عليها وهي الشهادة التي تخولهم الولوج إلى سلك مفتشي الجمارك عن طريق المعادلة طبقا لترتيبات المقرر المشترك المتعلق بمعادلة الشهادات رقم: 240 الصادر بتاريخ: 2015/03/03 الذي تنص المادة: 18 منه على أنه يعادل المستوى المطلوب لدخول سلك مفتشي الجمارك دبلوم النجاح في مفتش جمارك الممنوح لمراقب جمارك من المدرسة العليا بوهران (الجزائر).

وحيث إن المعنيين تقدموا بطلب إلى وزارة الوظيفة العمومية للترسيم في سلك مفتشي الجمارك حيث أحالت هذه الأخيرة ملفهم إلى وزارة المالية بالرأي الإيجابي طالبة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترسيمهم في السلك الذي حصلوا على شهادة تخولهم الانتقال إليه بعدما وضعتهم وزارتهم في وضعية تدريب ثم أنهت تدريبهم بعد اكتمال فترة التكوين.

وحيث إن النصوص المعمول بها لا تحول دون استفادتهم من حقهم في الترسيم في سلك مفتشي الجمارك.

وحيث إن الوظيفة العمومية قد قدمت رأيا استشاريا بهذا الخصوص بالرسالة رقم: 214 الصادرة بتاريخ: 7 مايو 2013 ردا على طلب الاستشارة الواردة إليها من وزارة المالية بالرسالة رقم: 225 بتاريخ: 2013/03/12 حيث أفادت في استشارتها أنه يلزم توفر شرطين لترسيم المعنيين وهما:

1- اقتراح يعبر عن حاجة القطاع في إطار خطة تكوين

2- معادلة الشهادات المتحصل عليها.

وحيث إن بعثهم في التكوين إلى الجزائر لا يمكن إلا أن يأتي في إطار خطة عمل تكوينية لإدارتهم وأنه لا يمكن أن يعتبر مجرد تحسين خبرة لأن المادة: 3 من المرسوم: 97/035 بتاريخ: 1997/04/14 المحدد لشروط التكوين المستمر للموظفين تنص على أن تحسين الخبرة لا يزيد على تسعة أشهر بينما فترة تكوين المعنيين امتدت إلى اثني عشر شهرا كما هو مبين في إفادة النجاح ورسالة بعثهم ومأمورية السفر بالإضافة إلى أنهم تم انتقاؤهم من ضمن مجموعة مراقبي جمارك لإرسالهم في التكوين وأنهم استكملوا كافة الإجراءات المطلوب توفرها.

وحيث إن المعاينة التي قام بها القاضي المنتدب أكدت أنه تم إرسال مجموعة أخرى مؤلفة من ثلاثة مراقبي جمارك حيث أمضوا 9 أشهر في المدرسة الوطنية للجمارك بالدار البيضاء (المغرب) وقد استفادوا من الترسيم في سلك مفتشي الجمارك إضافة إلى مجموعة أخرى من أربعة عناصر بعضهم أقل أقدمية من المعنيين تمت ترقيتهم إلى مفتشين في حين أن المعنيين تلقوا تكوينا لمدة: 12 شهرا وحصلوا على شهادة مفتش جمارك وهي الشهادة المخولة معادلتها طبقا للمقرر المذكور أعلاه.

وحيث إن هذا الانتقاء التمييزي يمثل إخلالا بمبدإ المساواة بين المواطنين والموظفين في الولوج إلى الفرص وهو المبدأ الذي كرسه دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية وقانون الوظيفة العمومية، والشغل.

وحيث إن وزارة المالية قابلت طلب ترسيم المعنيين بالرفض دون تبرير قانوني.

وحيث إن قرارها يعوزه التسبيب وأن صمتها في محل البيان يعرض قرارها للإلغاء لإخلاله بمبدإ المشروعية وانحرافه بالسلطة والشطط في استعمال السلطة أو في تقدير شرعية القرارات الإدارية ذات الطابع الفردي أو التنظيمي وكذا النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية والجماعية للموظفين والوكلاء العموميين.

وحيث إن حيثيات المادة: 163 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية تؤكد أن القرارات الإدارية معرضة للإلغاء إذا كانت مشوبة بخرق قاعدة قانونية أو بعيب تجاوز السلطة والتعسف في استعمالها كما هي الحال في هذه النازلة.

لهذه الأسباب

وانطلاقا مما تقدم وتأسيسا عليه وإعمالا للمواد: 02 – 28 – 63 – 149 – 150 وما بعدها من بابها والمادة: 163 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمواد: 3 و 5 من المرسوم رقم: 97/035 الصادر بتاريخ: 14 ابريل 1997 المحدد لشروط التكوين المستمر للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة والمواد: 17 – 56 من المرسوم: 2007/91 الصادر بتاريخ: 14 ابريل 2007 المتضمن النظام الأساسي الخاص بالجمارك والمقررات الصادرة لصالح المعنيين والمتعلقة بتدريبهم وتكوينهم ومعادلة شهادتهم.

منطوق القرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء القرار محل الطعن.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

القرار رقم 03/ 2017 بتاريخ : 20 / 02 /2017

المبـدأ :

اللجنة الوطنية للمسابقات هي المعنية بمراجعة الشروط المطلوبة للترشح، وليس الوزارة، المادة 57 الفقرة 4 من القانون 93/09، والمرسومان 76،008 و 2014/60 المحددان لتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

القضية رقم 2016/23 الطاعنة : م.ي.ج ذ/ سيدا براهيم المطعون ضدها : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محاميها: محمد السالك اسويلم القراررقم: **2017/03** بتاريخ: 2017/02/20 **<u>منطوقه</u>** قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول المطلب شكلا، وأصلا، وإلغاء القرار محل الطعن . والله الموفق	بسم الله العلي العظيم في يوم الاثنين الموافق 2017/02/20 **عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا** جلسة علنية بقاعة جلسات المحكمة العليا تحت رئاسة القاضي: سيد إبراهيم ولد محمد ختار رئيس الغرفة **وبعضوية السادة المستشارين** – محمد سالم عبد الوهاب مستشارا، – الحاج الطلبه مستشارا، – أحمد محمود بلعمش مستشارا، – د.محمد محمود محمد سالم مستشارا، وبحضور السيد : جا عبد الرحمن مفوض الحكومة وبمساعدة ذ/ الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة، وذلك للنظر والبت في بعض الملفات المعروضة أمامها ومن ضمنها الملف رقم: 2016/ 23

أولا:الوقائع والإجراءات

1-الوقائع

تتمثل وقائع هذه القضية في عريضة طعن بالإلغاء ضد القرار رقم:2015/513بتاريخ 31 دجمبر 2015 الصادرعن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بمراجعة نجاح السيدة م.ي.ج في مسابقة دخول المدرسة العليا للتعليم (دورة 2014) وقد تقدم بالطعن نيابة عن السيدة م.ي.ج الأستاذ/سيد إبراهيم بواسطة عريضته المسجلة لدي المحكمة بتاريخ 2016/03/11 مدموغة ومرفقة بوكالة رسمية وبنسخة من القرار المطعون فيه ووصل مخالصة يحمل الرقم 01950409 وأشفعت العريضة بمذكرة تكميلية سجلت لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2016/05/09 لتتعهد هذه المحكمة بالملف طبقا لمقتضيات المادة 150 من ق.إ.م.ت.إ وتقوم بدراسته حسب الإجراءات التالية :

2- الإجراءات

حيث تمت إحالة ملف القضية إلى المستشار المقرر د.محمد محمود محمد سالم لإعداد التقرير بعد انقضاء آجال الردود كما تمت إحالته بعد انتهاء التقرير على مفوض الحكومة لتقديم ملتمساته الكتابية، ومن ثم الأمر بلصقه بكتابة ضبط المحكمة ضمن قائمة الملفات المجدولة للعرض في الجلسة المنوه عن تاريخها أعلاه.

وحيث تم نشر القضية في الجلسة العلنية وقام المستشار بتلاوة تقريره في الجلسة، ونودي على الأطراف لتقديم ما لديهم من ملاحظات، وأشفع جميع ذلك بتقديم مفوض الحكومة لطلباته الشفهية ليتقرر بعد ذلك حجز القضية في المداولات.

وبعد المداولات وفقا للقانون أصدرت المحكمة القرار الآتية أسبابه.

3- من حيث الشكل

حيث قدم الطعن مستوفيا للصيغ والآجال القانونية مما يتحتم معه قبوله شكلا.

4- من حيث الأصل

أ-الطاعنة:

ضمن وكيل الطاعنة عريضته الفاتحة للدعوى مآخذه على القرار محل الطعن وفصل تلك المآخذ في مذكرته التكميلية الواردة إلى كتابة ضبط المحكمة في التاريخ المنوه عنه أعلاه، حيث ذكر العارض بأن الطاعنة قد تقدمت بملف مكتمل العناصر بهدف المشاركة في مسابقة نظمتها اللجنة الوطنية للمسابقات بتاريخ: 1 و2014/11/2 وتم قبولها كمرشحة لهذه المسابقة مستوفية لشروط الترشح، وأن الطاعنة شاركت مشاركة فعلية في الامتحان الكتابي وحصلت على معدل مرتفع هيأها لحلول المركز الخامس من الشعبة الفرنسية في الترتيب العام للنجاح، محققة بذلك نجاحا ملحوظا في الجزء الخاص بالتقويم الشخصي الذي يشكل العقبة الرئيسية في هذا النوع من المسابقات، كما يقول وكيل الطاعنة، وهو ما أهلها بجدارة للالتحاق بصفوف الدراسة في المدرسة العليا للتعليم ليضيف بأن الطاعنة ظلت تمارس الدراسة طيلة الفصل الدراسي الأول وجزءا من الفصل الدراسي الثاني قبل أن تفاجأ بأمر شفهي صادر عن مدير دروس مدرسة التعليم العالي التي تدرس فيها، وكان مضمون هذا الأمر أن على الطاعنة أن تتوقف عن الدراسة لأن وجودها في المدرسة غير مقبول.

وخلص وكيل الطاعنة في عريضته ومذكرته إلى أن السبب المعلن للقرار المطعون فيه تشوبه عيوب فادحة منها حسب وجهة نظره خرقه الواضح المتأتي عن تجاهل توفر المعنية على المعايير المطلوبة في الترشح ومن بينها تكوينها في اللغة الفرنسية خاصة حصولها على الثانوية العامة في اللغة الفرنسية وشهادة السلك الأول فما فوق Deug أو ما يعادلها.

و العيب الآخر لهذا القرار من وجهة نظر وكيل الطاعنة يتمثل في أن الرسالة رقم: 2015/035 بتاريخ: 2015/12/10 الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت تحمل تاريخا متأخرا على مشاركة الطاعنة في الامتحان ونجاحها فيه واستمرارها في الدراسة سنة كاملة.

واستطرادا من طرف وكيل الطاعنة لما شاب القرار من عيوب يذكر بأن الجهة الوحيدة المخولة لمراجعة نجاح الطاعنة هي اللجنة الوطنية للمسابقات ويستشهد على ذلك بفقرة عزاها إلى مضمون المادة: 57 من قانون الوظيفة العمومية رقم: 1993/09 وهي أنه: في حالة مراجعة هذه الشروط المطلوبة للترشح فإن اللجنة الوطنية للمسابقات تقوم بمراجعة هذه الشروط قبل إعلان أسماء الناجحين.

ثم يخلص إلى أنه بناء على هذه الخطوة غير المتوقعة ولا المألوفة والتي شكلت مفاجأة صادمة للطاعنة جعلتها تتأثر تأثرا بالغا قد يؤثر في حياتها المستقبلية، وإلى كون القرار فاقدا للشرعية ومخالفا لمقتضيات القانون فإنه يطلب إلغاءه وتأكيد نجاح موكلته م.ي.ج.

المطعون ضدها:

أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المطعون ضدها، فقد سجل لديها إبلاغ عريضة الطعن بالإلغاء بتاريخ: 2016/03/16 كما أبلغت بمذكرة الطاعنة بتاريخ: 2016/06/24 وبعثت بمذكرة جوابية سجلت لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ: 2016/04/05 أي في تاريخ أقل من شهر لتسلمها للعريضة الفاتحة للدعوى المسلمة إليها بالتاريخ المبين أعلاه.

وقد ذكرت الوزارة في معرض ردها على عريضة الطاعنة بأن هذه الأخيرة لم تحترم الآجال القانونية المحددة للطعن حيث أن القرار صدر بتاريخ 2015/12/31 ولم يتم الطعن فيه إلا يوم: 2016/03/11، أي بعد ثلاثة أشهر تقريبا، كما تقول الوزارة.

وأن الطاعنة بتقديمها لدبلوم الدراسات الجامعية في القانون بدلا من دبلوم الدراسات الجامعية في الآداب الفرنسية قد أخلت بالشروط المطلوبة للمشاركة في المسابقة.

كما تقول الوزارة بأن ادعاء الطاعنة بأن مراجعة ملف الترشح من اختصاص لجنة المسابقات هو قول لا يتطابق مع ما ورد في المادة: 57 من قول بأنه: " إذا اتضح حين التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة لإجراء المسابقة الذي يجب أن يقام به في أجل أقصاه تاريخ التعيين" وهذا يعني حسب الوزارة بأن إجراءات استيفاء الشروط التي قامت بها المدرسة العليا للتعليم للطاعنة قبل تعيينها سليمة وقانونية وليس كما تدعى الطاعنة.

وتذهب الوزارة في معرض ردها إلى أن تمسك الطاعنة بتحصن القرار الإداري وبأنه منح حقا مكتسبا لا أساس له بقوة القانون، كما تقول محتجة بأن ما بني على باطل فهو باطل.

المحكمة

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه وعلى مذكرات الأطراف وما أدلوا به من مبررات يلاحظ:

1. أن صدور القرار المطعون فيه كان بتاريخ: 2015/12/31، وكتب مدير المدرسة بأنهم لم يبلغوه للمعنية إلا بعد ذلك ب 15 يوما، مما يعني أن آجال الطعن فيه تنتهي بتاريخ: 2016/03/15، وأن التأخر الحاصل في التبليغ تتحمل الإدارة مسؤوليته طالما أنها قد اعترفت بتقصيرها في هذا المجال.

2. أن كل المراسلات التي تمت بين المدرسة العليا للتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة ووزارة الوظيفة العمومية كلها إجراءات تمهيدية لاتخاذ القرار، وتدخل في إطار الأعمال الداخلية للإدارة ولا

يعني الطاعنة منها إلا القرار القاضي بإلغاء نجاحها وهو القرار رقم 2015/513 مما يستدعى التساؤل عن الظروف النفسية التي رافقت البقاء في المدرسة مقابل الطرد منها؟

3ـ وحيث إنه من خلال قراءة عرائض ومذكرات الأطراف تبرز للقارئ الإشكالات التي تثيرها قراءة الفقرة الرابعة من المادة 57 من القانون رقم: 93/09 لدى الأطراف والتي تنص على أنه: " إذا اتضح حين التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة لإجراء المسابقة الذي يجب أن يقام به في أجل أقصاه تاريخ التعيين أن واحدا أو أكثر من المرشحين الذين اعتمدت لجنة المسابقة أهليتهم لا يستوفون هذه الشروط أو إذا غاب أحدهم فإنه يمكن عند الاقتضاء تعيين مرشحين مسجلين على القائمة التكميلية"

ففي حين اعتبر وكيل الطاعنة بأنه في حالة مراجعة الشروط المطلوبة للترشح فإن اللجنة الوطنية للمسابقات هي التي تقوم بمراجعة هذه الشروط قبل إعلان أسماء الناجحين.

أما الوزارة فقد اعترفت على لسان محاميها أن أجل التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة يمتد إلى فترة أقصاها تاريخ التعيين في المدرسة العليا للتعليم، دون أن توضح الجهة التي عليها القيام بالتعيين ،

وحيث إنه بالرجوع في ذلك إلي المرسومين 2008/076 بتاريخ: 02 إبريل 2008 القاضي بإلغاء واستبدال المرسوم رقم: 96/021 الصادر بتاريخ: 19 مارس 1996 المحدد لتشكيلة وترتيبات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات.

والمرسوم رقم: 2014/60 بتاريخ: 16 مايو 2014 المحدد لإعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات. نجد أن هذه النصوص ترجح كفة القول الأول على الثاني.

وحيث إن مثار النزاع هنا هو سحب الإدارة لقراراتها فإن التوضيح مطلوب في هذا المجال حول ما إذا كان للإدارة الحق في القيام بسحب قراراتها؟ وكيف يكون هذا السحب؟ ومتى؟

إن سحب الإدارة لقراراتها يجد أساسه في ضرورة إرجاع المشروعية المهددة بالأخطاء المرتكبة من طرف الإدارة.

ويلاحظ بخصوص النظام القانوني لإنهاء مفعول القرارات الإدارية بأثر رجعي أن التفرقة الأساسية توجد بين القرارات غير المكسبة للحقوق والقرارات المكسبة للحقوق.

بالنسبة للقرارات غير المكسبة للحقوق فإن للإدارة الحق في اللجوء إلى سحبها في أي وقت ومهما كان السبب.

أما القرارات المكسبة للحقوق فيميز فيها بين القرارات السليمة والقرارات المعيبة.

فإذا كانت الإدارة غير محقة في سحب القرارات السليمة التي تولدت عنها حقوق مكتسبة، فإن هذه القاعدة لا تسرى على القرارات المعيبة التي يجوز سحبها ولكن طبقا لشروط يجب أن تكون مشددة مراعاة لحق الإدارة في تدارك أخطائها من جهة وحق الأفراد في استقرار أوضاعهم القانونية من جهة أخرى، فهذه القرارات لا يمكن سحبها إلا داخل آجال الطعن فيها بالإلغاء أمام القاضي الإداري لأن استقرار الأوضاع القانونية في هذه الحالة يكون أهم من العيوب المتصلة بالقرار الإداري.

وحيث إن القرار المطعون فيه قد اتخذ بعد فترة من تقدم الطاعنة بملفها للمشاركة في المسابقة وتأهيلها لإجراء الامتحان الكتابي وما يجب أن يرافقه من فحص وتدقيق في الملفات ومطابقة أصحابها للشروط والمعايير الموضوعية قبل أن تتخذ اللجنة قرارها بإعلان إقصاء بعض المتسابقين ونجاح البعض الآخر ومن بينهم الطاعنة.

لهذه الأسباب

وعملابالمواد:160،159،158،157،156،155،154،153،152،151،150،63،02. من ق.ا.م.ت.ا

وبعد المداولات طبقا للقانون ترسم

المنطوق

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول المطلب شكلا، وأصلا، وإلغاء القرار محل الطعن.

والله الموفق

الرئيس **المستشار المقرر** **كاتب الضبط الأول**

القرار رقم 10 /2017 بتاريخ : 20 / 03 /2017

المبــدأ :

ا- إن أي قرار إداري قد يحرم الموظف من ممارسة نشاطه السياسي ومن المنافسة المشروعة عرضة للإلغاء المادتان 15،16 من القانون رقم: 93/04 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الدولة.

ب . أي قرار إداري مشوب بعيب الشطط في استعمال السلطة معرض للإلغاء المادة 164 من القانون 93/04 المذكور والمادة 163 من .ق.إ.م.ت.إ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

القضية رقم : 2016/22

الطاعن : أ.ش.

يمثله الأستاذ **ابراهيم ولد ابتي**

المطعون ضده: وزارة التهذيب الوطني

يمثلها الأستاذ / محمد السالك ولد اسويلم

القرار رقم: 2017/10

تاريخ النطق به : 2017/03/20

منطوق القرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء القرار محل الطعن .

والله الموفق

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات بالمحكمة العليا في تاريخ : 2017/03/20 تحت رئاسة **القاضي :**

سيد ابراهيم ولد محمد ختار **رئيسا**

وبعضوية السادة المستشارين :

ـ الحاج ولد الطلبه مستشارا ؛

- محمد سالم عبد الوهاب مستشارا ؛

ـ سيدي ولد الحاج مستشارا ؛

ـ ـ أحمد محمود ولد بلعمش مستشارا

وبحضور السيد/ جا عبد الرحمن مفوض الحكومة.

وبمساعدة الأستاذ/ الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط الأول قلما للجلسة.

وذلك للنظر والبت في بعض الملفات المعروضة أمامها ومن ضمنها الملف رقم 2016/22 المتعلق بالطعن بالإلغاء المقدم من طرف السيد أ.ش. ممثلا بالأستاذ ابراهيم ابتي ضد القرار رقم 686 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2005 عن الامين العام لوزارة التهذيب الوطني.

وخلال هذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار الآتي بيانه:

1- الوقـــائـــع

تتمثل وقائع هذه القضية في عريضة طعن بالإلغاء ضد قرار سكوتي صادر عن أمين عام وزارة التهذيب الوطني يقضي برفض التراجع عن تحويل أستاذ من ثانوية جكني منتخب عمدة مساعدا للبلدية إلى ثانوية تجكجة.

وقد تقدم بهذه العريضة الأستاذ ابراهيم ولد ابتي عن موكله أ.ش أستاذ اللغة العربية بثانوية جكني .

2 – الإجـراءات

ا- الشكل:

قدم التظلم بتاريخ 2015/09/17 كما هو مبين في ختم وزارة التهذيب الوطني (البريد الوارد) وقدمت العريضة أمام كتابة ضبط الغرفة الإدارية مدموغة بتاريخ: 2016/03/11 ومرفقة بوكالة موثقة واشفعت بمذكرة تكميلية بتاريخ : 2016/03/24 .

حيث ورد الطعن مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المواد 150 وما بعدها ببابها من ق ا م ت ا ، لذا فهو مقبول شكلا.

ب- الأصل:

أ ـ الطاعن:

ذكر الطاعن في مذكرته التكميلية أنه تم تحويله بصفة تعسفية دون مراعاة كونه منتخبا محليا وعمدة مساعدا يرأس لجنة صفقات البلدية، وأنه ناشط سياسي يهدف تحويله إلى إبعاده عن المنافسة السياسية المشروعة في إطار حزب سياسي معارض، وأن إبعاده مضر بمصالح البلدية ومجحف بالمواطنين بحكم ترأسه للجنة المالية ولقيامه بنشاط خيري في إطار جمعوي ، وخلص إلى أن مذكرة الأمين العام لم يرد فيها تسبيب او تعليل وجيه يستدعي تحويله فلم تسجل له مشاكل في العمل او تغيب بالإضافة إلى انه يدرس اللغة العربية منذ سنوات ولا توجد ضرورة تبرر ما ورد في مذكرة الأمين العام وبالتالي فيكون القرار فيه منع من مزاولة نشاطه البلدي ويكون خارقا للقوانين المعمول بها ومتسما بالشطط والتعسف في استعمال السلطة وهو ما يعرضه للإلغاء .

ب ـ المطعون ضده:

ردت وزارة التهذيب على لسان محاميها الاستاذ محمد السالك ولد اسويلم مذكرا أن علاقة الطاعن بالوزارة علاقة قانونية ونظامية وأن المادة 03 من قانون الوظيفة العمومية رقم 09-93 نصت على أن تحويل الموظف قرار تتخذه الجهة التي يتبع لها الموظف وحدها وبإرادتها المنفردة دون استشارة أو شرح أسباب إصداره، وأن الطاعن لم يلتزم واجب الحياد والتجرد خلال ممارسته لوظيفته فتضررت مصلحة المرفق العام من ذلك، ولا يوجد نص من قانون البلديات يمنع تحويل موظف منتخب لذلك فالقرار محل الطعن خال من الشطط والتعسف في استعمال السلطة .

بعد اتمام الإجراءات وعرض النزاع وتلاوة التقرير المعد حول القضية وتمكين محاميي الطرفين من تقديم تعليقاتهم ومطالبهم والاستماع إلى رأي النيابة المقدم خلال جلسة العرض والمتمثل في مراعاة

مبادئ العدل والإنصاف وعلى إثرالمداولات القانونية والاطلاع على كافة أوراق القضية تأكدت المحكمة من وجاهة المآخذ التي ساقها محامي الطاعن على القرار المطعون فيه من حيث غياب التسبيب والشطط في استعمال السلطة وعدم مراعاة الضمانات الممنوحة للموظفين الذين يمارسون انتدابا انتخابيا.

3 - المحكمــة :

حيث إن الطاعن تم تحويله دون مراعاة لوضعيته الاجتماعية والانتخابية لبعد المسافة بين جكني وتجكجة .

وحيث إن الطاعن منتخب محلي وعمدة مساعد لبلدية جكني يترأس لجنة الصفقات بموجب (المداولة رقم 2014/03 بتاريخ : 2014/02/09 و المقرر رقم 2014/03 بتاريخ : 2014/07/13) .

كما أنه مدرس لمادة اللغة العربية حيث الحاجة إليها عادية نظرا للعدد الكبير المتواجد في المؤسسات التعليمية خلافا للمواد العلمية .

وحيث إن تحويل المعني يحرم البلدية من خدماته وخاصة أنه يرأس اللجنة المالية ويتابع الصفقات وأن المشروع الاوربي الذي يقدم دعما سخيا للبلدية أوصى بتعيين مسؤول يتابع الصفقات .

وحيث إن المعني ناشط سياسي في حزب معارض تم تعيينه نائبا للأمين الاتحادي لحزب تواصل في الحوض الغربي بموجب محضر الجمعية العامة لاتحادية الحوض الشرقي بتاريخ 25 سبتمر 2014 وأن تحويله إلى ولاية أخرى قد يوقف نشاطه السياسي ويحرمه من المنافسة المشروعة في ظل التعددية الديمقراطية المتاحة وهو ما يخالف الحيثيات الواردة في المواد : 15 و 16 من القانون رقم 93/09 الصادر بتاريخ : 23 يناير 1993 المتعلق بالنظام الاساسي لموظفي الدولة والمتعلقة بالضمانات الممنوحة للموظفين العموميين حيث تنص بالحرف الواحد على أنه يمنع التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم السياسية وأن الموظفين الذين يمارسون نشاطا نقابيا أو انتدابا انتخابيا محميون بقوة القانون من التعسف والشطط الذي يؤثر على وضعيتهم الانتخابية والاجتماعية والمهنية .

وحيث إن القاعدة المعروفة هي أن التحويل لا يجب أن يكتسي طابعا عقابيا إلا بالنسبة لبعض فئات الموظفين الخاضعين لنظم خاصة.

وحيث إن المادة 64 من القانون المذكور أعلاه تنص على أنه على التحويلات أن تأخذ في الحسبان طلبات الموظفين المعنيين وأن تراعي أوضاعهم الاجتماعية وبالتالي فيكون تحويل الطاعن لم يراع الحيثيات المذكورة والضمانات الممنوحة للموظفين العموميين مما يجعله معيبا بعدم الشرعية الداخلية لخرقه للقواعد القانونية الآمرة التي تحمي الموظف من الشطط في استعمال السلطة البارز في هذا القرار مما يستوجب إلغاءه طبقا للمادة 163 من ق ا م ت ا .

وحيث إن الوزارة لم تقدم أدلة على أن المعني لم يلتزم الحياد والتجرد خلال ممارسته كما لم تقدم أدلة على تضرر المرفق العام الذي يعمل فيه ولم تقدم أيضا أسبابا وجيهة لتحويل المعني إلى مكان بعيد لا يراعي وضعيته الاجتماعية والانتخابية.

إن عدم تسبيب قرار وزارة التهذيب الوطني هذا هو عيب ينال من مشروعيته ويعرضه للإلغاء طبقا للمادة المذكورة أعلاه.

وحيث إن المدونة الأخلاقية للموظفين العموميين تحث على سلامة الإجراءات والقرارات التي يصدرونها وتلزمهم بالحياد والموضوعية واحترام مبدإ المساواة والإنصاف والشفافية، وتسبيب القرارات واحترام الشرعية (المواد : 02 ، 03 ، 04 ، 05 ، 06 ، 09 ، 158) من الأمر القانوني رقم 2007/025 الصادر بتاريخ 09 ابريل 2007 المتضمن المدونة الأخلاقية للوكلاء العموميين) .

وحيث إن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تنظر في مدى سلامة القرار الإداري واحترامه للقانون وخلوه من عيوب التجاوز أو التعسف والشطط في استعمال السلطة كما هو الحال في هذه النازلة وذلك طبقا لنص المادة 28 من ق ا م ت ا .

لهذه الأسباب

وانطلاقا مما تقدم وتأسيسا عليه وإعمالا للمواد: 02 – 28 – 63 – 150 وما بعدها في بابها والمادتين: 163 و 165 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمواد: 15 و 16 و 64 من القانون : 93/59 الصادر بتاريخ: 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي لموظفي الدولة والمواد : 02 ، 03 ، 04 ، 05 ، 06 ، 09 ، 15 من الأمر القانوني رقم 2007/025 الصادر بتاريخ : 09 ابريل 2007 المتضمن المدونة الأخلاقية للوكلاء العموميين.

منطوق القرار:

" قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء القرار محل الطعن" .

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

القرار رقم 30/2017 بتاريخ : 19 / 06 /2017

المبــدأ :

لا أساس لأي عقوبة إدارية غير مبررة قانونا، وهو ما يجعل القرار الإداري المتضمن لذلك معيبا بعيب الشطط في استعمال السلطة المادة 163 من ق.إ.م.ت.إ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

القضية رقم : 2016/08

الطاعن: س.م.م.

يمثله: ذ/ الشيخ ولد باه الداه

المطعون فيه: قرار ضمني بالرفض صادر عن وزير الدفاع الوطني

رقم القرار: 2017/30

تاريخ النطق به : 2017/06/19

منطوق القرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء القرار محل الطعن.

بسم الله العلي العظيم

في يوم الاثنين الموافق 2017/06/19 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بمقرها بانواكشوط تحت رئاسة **السيد:**

سيد ابراهيم ولد محمد ختار **رئيسا**

وبعضوية السادة المستشارين :

ـ محمد سالم عبد الوهاب مستشارا ؛

ـ سيدي ولد الحاج مستشارا ؛

ـ الحاج ولد الطلبه مستشارا ؛

ـ محمد محمود محمد سالم مستشارا ؛

وبحضور القاضي/ جاه عبد الرحمن مفوضا للحكومة

وبمساعدة الأستاذة/ جليت بنت سيدي كاتبة الضبط الأولى لدى الغرفة.

وذلك للبت في الطعن بالإلغاء المقدم من قبل: س.م.م. مساعد أول بحري ممثلا بالأستاذ/ الشيخ ولد باه الداه من جهة، للقرار الضمني بالرفض الصادر عن وزير الدفاع الوطني، وأثناء الجلسة صدر ما يلي:

الوقـــائـــع

تتلخص هذه القضية في أن الطاعن / س.م.م.مساعدا أول بحريا صاحب الرقم العسكري 85441 تقدم بتظلم أمام وزير الدفاع الوطني بتاريخ: 2015/08/25، ملتمسا إنصافه وحمايته من التشهير الذي تعرض له إثر قيامه بما أملاه عليه ضميره واعتبره واجبا دينيا ووطنيا، وهو التبليغ عن محاولة انقلابية سنة 2000، دعي للمشاركة فيها.

وبتاريخ: 2016/01/26، وفي غياب رد من الوزير على تظلمه السابق، تقدم بطعن لإلغاء القرار الضمني الصادر بالرفض تبعا لذلك، حيث قدم عريضة مسجلة لدى الغرفة صادرة من مكتب ذ/ الشيخ ولد باه الداه نيابة عنه، والذي قدم مذكرة توضيحية بتاريخ: 2016/03/25، وبذلك استوفى الطعن المقدم كافة الشروط الشكلية المطلوبة.

ومن حيث الموضوع تثير العرائض المقدمة جملة من المسائل تتمثل في كون العارض، بعد تبليغه عن المحاولة الانقلابية، وهو ما مكن من تفادي عواقب وخيمة، تعرض لسلسلة حوادث جعلته ضحية لظلم وتعسف الحق به بالغ الضرر، وهكذا تم التشهير به سنة 2000 بعد أن كشفت قيادة أركان الجيش الوطني اسمه للمتهمين بالمحاولة الانقلابية، عكس ما هو مفترض وما تمليه النصوص القانونية التي تحكم الجيش الوطني والأجهزة الأمنية وسائر الموظفين والعاملين في المرافق العامة للدولة، وهو أن تتكتم الجهة التي تم تبليغها بما بلغت به، ويتعلق الأمر هنا بقيادة أركان الجيش الوطني، المفروض إذن أن تحتفظ هذه الجهة باسم مصدر التبليغ والاحتفاظ به سرا، حماية له وسواه ممن يقوم بنفس العمل، وهو ما تقتضيه قواعد اللياقة والاعتبارات الخاصة بسلامة وأمن المعلومات وكذلك مصدرها.

وخلافا لذلك، يقول المحامي الطاعن وبعد أن تعرف الانقلابيون على من كشف خطتهم قام هؤلاء بحملة تشهير واسعة في وسائل الإعلام الوطنية والدولية (قناة الجزيرة)، على مرأى ومسمع من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الأركان العامة دون أي رد فعل من طرف هذه الجهات، والتي يفترض أن تكون معنية باعتبار الطاعن أحد منتسبي الجيش الوطني وباعتبار قيمة المعلومات التي وفرها المعني، ويتأكد الأمر بالنسبة للمعني لكونه لا زال في الخدمة وتتعين حمايته وتأمينه صيانة لسمعة الجيش والمنتسبين له.

ويورد ذ/ الشيخ ولد باه الداه وكيل الطاعن صنوفا من المضايقات والعراقيل تعرض لها موكله جراء ما قام به، وفي مقدمتها استهدافه بالتهديد والتصفية الجسدية من طرف نفس الأطراف التي قامت بالمحاولة الانقلابية، بالإضافة إلى أضرار أخرى لا تقتصر على الجانب المعنوي بل شملت كذلك الجانب المادي، تمثلت في توقيف راتبه لمدة ناهزت العام، كما تم منعه من التقدمات التلقائية، وهو ما حرمه من الالتحاق والترقي إلى رتبة ضابط، عكس زملائه الذين دخلوا معه الجيش وكانوا معه في الوضعية نفسها.

ثم إنه منع من الاستفادة من العديد من الشهادات الأكاديمية والمهنية (المودعة في الملف)، والتي حصل عليها بمجهوده الشخصي وبموافقة الأركان العامة طبقا لما تبينه مستندات الملف، إلى غير ذلك من أنواع المضايقات والعراقيل التي طبعت المشوار المهني للمعني كما يقول محاميه والتي كان من شأنها أن تؤثر في معنوياته وأن تفت من عزمه لولا أنه صمد وصبر.

ثم إن الطاعن حاول بالطرق المعهودة ومن خلال رؤسائه الحصول على حل وتفسير لوضعيته التي أصبح رهينا لها، غير أن محاولاته هذه ذهبت سدى، وهو ما جعله يلجأ إلى القضاء لإنصافه ورد الاعتبار إليه وحصوله على حقوقه والتعويض له عما لحق به من أضرار معنوية ومادية، ويختتم ذ/ الشيخ باه الداه عرائضه ملتمسا من المحكمة قبول الطعن المقدم وإلغاء القرار المطعون فيه.

وتطبيقا للمسطرة المنظمة للدعوى تم إشعار وزير الدفاع الوطني فاتح يوليو 2016 وقائد أركان الجيوش يوم 11 من نفس الشهر 2016 بالطعن المبين أعلاه، ويخلو الملف من الرد على الإشعارين.

المحكمــة

اعتبارا لكون الطعن المثار جاء وفق الصيغ والأشكال المحددة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية فهو مقبول شكلا، وتصرح المحكمة بناء على ذلك بالتعهد بالدعوى.

ومن حيث الأصل وحين تصدت المحكمة لدراسة القضية تبين لها خلو الملف من رد المطعون ضدها وزارة الدفاع الوطني رغم إشعارها وتبليغها بالأمر، لذلك أصدرت الغرفة قرارها التمهيدي ذا الرقم: 2017/08 في جلستها يوم: 2017/02/20 ويقضي بإجراء معاينة لدى وزارة الدفاع وقيادة أركان البحرية الوطنية التي ينتسب إليها الطاعن، للحصول على مزيد من المعلومات عن وقائع القضية وملابساتها. وتم القيام بذلك طبقا للتقرير المودع في الملف بتاريخ: 2017/04/13 الذي تم إعداده من طرف عضو التشكيلة المستشار أحمد محمود ولد بلعمش طبقا لما تنص عليه المسطرة المنظمة للدعوى.

وبعد تمام الإجراءات السابقة، والاطلاع على مستندات الملف والاستماع إلى التقرير المقدم من طرف أحد مستشاري الغرفة حول القضية أثناء جلسة العرض، والاطلاع على رأي النيابة العامة المقدم بنفس المناسبة والمودع في الملف، وبعد التداول القانوني تصرح المحكمة بما يلي:

أوضحت المعاينة التي قامت بها الغرفة من خلال الاتصال المباشر بقيادة الأركان البحرية التي يتبع لها الطاعن كون الأخير ملتزم بقواعد الانضباط العسكري ويتحلى بسيرة حسنة، كما أن تقييماته في الغالبية منها جيدة وإيجابية وتعترف قيادته بتعرضه لبعض المضايقات بعد التبليغ الذي قام به، ذلك أن أحد مدبري الانقلاب تم استثناؤه من الاعتقال حيث بقي في موقع قيادي هام (إدارة البحرية الوطنية)، الأمر الذي مكنه من رصد وتتبع كل ما يتعلق بالطاعن ومن ثم عمل على عرقلته والوقوف في وجهه بما أوتي من سلطة، ممارسا بذلك في حقه تصفية حسابات إفشال العملية الانقلابية.

هكذا، وبإقرار من قيادة البحرية الوطنية لم يستفد المعني من التقدمات التلقائية التي كان يفترض حصوله عليها بداية من سنة: 2000. كما أثر ذلك بدوره على تنقيطه، وطال ذلك التدريب الذي أجراه في المملكة الأردنية الهاشمية مبعوثا من الأركان العامة، وقد أصدرت البحرية الأردنية تهنئة وتنويها مميزا به على أثرها. هذا فضلا عن حرمانه من التعويضات المترتبة على شهادات أكاديمية جامعية حصل عليها بمجهوده الشخصي وبموافقة ومباركة من قيادته التي يتبع لها بل ومن القيادة العامة للجيش.

من ناحية أخرى، ومن ضمن مستندات الملف الرسالة رقم: 0447 الصادرة بتاريخ: 2014/07/14 عن قائد أركان البحرية والموجهة إلى قائد الأركان العامة للجيوش، وتدور حول مطالب الطاعن وتعويضه عما لحق به جراء التبليغ المنوه عنه أعلاه.

والمتصفح لهذه الرسالة يدرك إقرارا صريحا واعترافا بشرعية مطالب الطاعن إذ جاءت الفقرة الأخيرة منها على النحو التالي:

"وفي كل الأحوال يستحسن منح المعني مكافأة وتعويضه عن الضرر الذي قد يكون لحق به بغض النظر عن المتسبب تطبيقا لمبدإ لمكافأة والعقوبة خاصة أن الدولة مسئولة عن الأضرار التي قد تلحق بأفرادها في إطار المهام التي يقومون بها" انتهى الاستشهاد.

فما النتيجة المستخلصة مما سبق؟ يتبين بما فيه الكفاية أن المعني، حين بلغ بالمحاولة وهي آكد واجبات المواطن العادي أحرى إذا تعلق الأمر بضابط صف في القوات المسلحة، ذلك ما يحث عليه ديننا الحنيف ويسطره دستور الجمهورية وتقضي به النصوص القانونية التي تحكم القوات المسلحة، والقائم بهذا الواجب محمي بقوة القانون، والواجب على الجهة التي يتبع لها أن توفر له هذه الحماية وفي الوقت المناسب، وأن تدافع عنه؛ إذ لا فرق بين قيامه بهذا الواجب وواجب السهر على حماية وحفظ النظام العام ووجوده في جبهات القتال في مواجهة المعتدين، ففي كلا الحالين يقوم بالدفاع والاستماتة في المحافظة على الكيان العام للدولة باعتبار ذلك واجبا مزدوجا: واجبا وطنيا باعتباريه مواطنا، وواجبا متحتما باعتباره جنديا في صفوف القوات المسلحة الوطنية. ولنا أن نتساءل هنا ما المصير المتوقع لو أن المعني استجاب للانقلابيين وسايرهم في مسعاهم؟ ألا يعتبر ذلك مخالفة صريحة لواجباته كجندي؟ وعملا يرقى إلى حد الخيانة العظمى وقد ينتهي بصاحبه إلى المشنقة؟

ثم إنه من المتعين على المؤسسة العسكرية، وهي التي تعنى بالناحية المعنوية أن تعمل على غرس قيم المواطنة والشجاعة والإقدام في نفوس منتسبيها، وأن تعترف للعارض تبعا لذلك بشجاعته ووطنيته حين قاوم الإغراءات والوعود بالمكافآت السخية من الانقلابيين، وآثر حقن الدماء وتجنيب البلاد ما يترتب على الانقلابات من مآسي وويلات، وبقي وفيا لالتزامات الشرف والأمانة التي يمليها عليه ضميره وواجباته العسكرية.

وإذا كانت قيادة المعني لا ترى داعيا لمكافأته على ما قام به، وهو ما يدعو إلى الاستغراب ويحتاج إلى التفسير، فإنه كان عليها في الحدود الدنيا ألا تكشف اسمه للمشاركين المتهمين بالمحاولة الانقلابية، عملا بما تفرضه الاعتبارات الأمنية للمبلغ ومن يقوم بعمل مماثل لفائدة الجيش، فضلا عما تحتمه النصوص التنظيمية على الخصوص والاعتبارات العسكرية المحضة من ضرورة التعامل مع مسألة من هذا القبيل باعتبارها أمرا يمس من أمن الدولة بالدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من اعتبارات، كل هذه المقاصد لم تعط أية عناية بل وتم تجاهلها، الأمر الذي انعكس سلبا وعلى نحو صارخ على المعني الذي ذاق الأمرين جراء ذلك، وتمت عرقلة مشواره المهني بصورة لا يمكن تجاهلها، وهو ما ترتبت عليه أضرار معنوية ومادية يتوجب العمل على جبرها والتعويض عنها، بعد أن تم ثبوتها والإقرار بها من الجهة التي يتبع لها المعني، وعلى ذلك تصرح المحكمة بعدم شرعية القرار الصادر بالرفض عن وزير الدفاع الوطني، لمخالفته الصريحة لقواعد الحق والإنصاف في حق المعني، وتصرح المحكمة تبعا لذلك بإلغائه.

لهذه الأسباب

وعملا بترتيبات القانون رقم: 60/189 الصادر بتاريخ: 25 نوفمبر 1960 المنشئ للجيش الوطني والقانون رقم: 2011/016 الصادر بتاريخ: 27 مارس 2011 المحدد للنظام الأساسي للأفراد غير الضباط في الجيش الوطني، والمرسوم رقم: 73/111 في مادته الأولى التي تنص على وجوب حماية العسكري للمؤسسات والنظام العام، والأمر الوزاري ذي الرقم: 76/001 الصادر يوم: 1976/09/26 عن وزير الدفاع الوطني والمرسوم رقم: 98/07 الصادر بتاريخ: 1998/02/22 المحدد لعلاوة الكفاءة لمنتسبي الجيش الوطني والأمر القانوني رقم: 2007/025 حول المدونة الأخلاقية للوكلاء العموميين في مواده: 2 – 4 – 5 – 6 – 9 – 108، والمواد: 02 – 150 – 151 – 152 – 158 – 159 – 160 – 163 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية أصدرت الغرفة ما يلي:

منطوق القرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء القرار محل الطعن.

الرئيس **المقرر** **كاتبة الضبط**

الفرع الحادي عشر:

قرارات الغرفة الإدارية

(المشورة)

القرار رقم 2017/ 01 بتاريخ : 25 / 12 /2017

المبــدأ :

المدار في توقيف تنفيذ القرار الإداري على خطورة ما يترتب عليه وإمكان تدارك الضرر الناتج عن تنفيذه م. 164 من .ق.إ.م.ت.إ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

القضية رقم : 2017/08

الطاعن: ن.س.ع. وآخرون

محاميهم: ذة/ محمد محمود ولد محمد صالح، يسلم يحي، إبراهيم أدي، سيدي باتي

المطعون ضده: وزارة التجارة والصناعة والسياحة

محاميها: ذ/سيد إبراهيم ولد سيد أحمد

رقم القرار: 2017/01

تاريخ النطق به : 2017/12/25

منطوق القرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها رفض طلب وقف تنفيذ القرار رقم: 2017/402 الصادر بتاريخ: 2017/05/10 عن وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في شقه المتعلق بإخلاء سوق العاصمة القديم، وقبول مطلب الطاعنين فيما يتعلق بالشق الثاني المتعلق بالهدم إلى أن تبت المحكمة في الأصل.

والله ولي التوفيق

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها جلسة في مكتب رئيسها بتاريخ: 2017/12/25 تحت رئاسة القاضي **سيد إبراهيم ولد محمد ختار** رئيس الغرفة، رئيســـا

وبعضوية السادة المستشارين :

ـ محمد سالم عبد الوهاب مستشارا ؛

ـ سيدي ولد الحاج مستشارا ؛

ـ أحمد محمود ولد بلعمش مستشارا ؛

ـ محمد محمود محمد سالم مستشارا ؛

وبحضور القاضي/ جا عبد الرحمن نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا بصفته مفوضا للحكومة،

وبمساعدة الأستاذة/ العالية بنت محمد المامي كاتبة عدل قلما للجلسة.

وذلك للنظر والبت في طلب توقيف القرار رقم: 2017/402 المتعلق بإخلاء وهدم السوق القديم بالعاصمة انواكشوط المقدم من طرف الطاعنين بواسطة محاميهم المذكورين يمينا.

الوقـــائـــع

تتمثل وقائع هذه القضية في عريضة مقدمة من الأساتذة/ محمد محمود ولد محمد صالح، يسلم يحي، إبراهيم أدي، سيدي باتي بتاريخ: 2017/08/07 نيابة عن موكليهم ملاك السوق القديم، رامية إلى

إصدار أمر بوقف تنفيذ القرار رقم: 402 الصادر بتاريخ: 2017/05/10 عن وزيرة التجارة والصناعة والسياحة المتعلق بإخلاء السوق القديم ابتداء من فاتح ديسمبر 2017 كأجل أقصى تمهيدا لهدمه نهائيا قبل فاتح يناير 2018، وقد أصدر فيه رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الأمر رقم: 2016/06 بتاريخ: 2017/11/27 جاء في منطوقه (أمر بتعليق القرار رقم: 0000402 الصادر بتاريخ: 2017/05/10 عن وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، الذي أمرت فيه بإخلاء وهدم سوق العاصمة القديم ابتداء من يوم 2017/12/01 إلى أن تلتئم غرفة مشورة هذه الغرفة ويتم البت في طلب التنفيذ).

الإجـــراءات

بعد توصل كتابة الغرفة الإدارية بالعريضة الرامية إلى إصدار أمر بوقف تنفيذ القرار رقم: 402 الصادر عن وزيرة التجارة والصناعة والسياحة المطعون فيه تم إبلاغه إلى الوزارة المعنية بواسطة النيابة العامة، وأمهلت أجل الشهر المحدد بموجب المادة: 214 من: ق.إ.م.ت.إ للرد على العريضة.

وقد توصلت المحكمة بمذكرة جوابية من الأستاذ/سيد إبراهيم ولد محمد احمد نيابة عن وزارة التجارة والصناعة والسياحة، فتمت جدولة القضية للنظر فيها في جلسة يوم: 2017/12/25.

وخلال هذه الجلسة تم الاستماع إلى طلبات الطاعنين التي تقدم بها نيابة عنهم ذ/ إبراهيم ولد أدي، ثم طلبات النيابة العامة مقدمة من طرف مفوض الحكومة، ولم يحضر محامي الوزارة، وبعد ذلك وضعت القضية في المداولات للنطق بالحكم فيها.

المحكمـــة

ـ **حيث** أصدرت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة قرار الإبلاغ رقم: 402 لملاك ومؤجري الحوانيت في سوق العاصمة القديم مطلعة إياهم أن وزارة الإسكان والعمران توصلت بشكل جازم إلى أن سوق العاصمة القديم لم يعد صالحا للإعمار، وغدا يشكل خطرا يتهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، وبناء عليه أمرتهم بإخلاء هذا السوق يوم: 2017/12/01 كآخر أجل على أن يهدم نهائيا قبل 2018/01/01.

ـ **وحيث** إن الملاك قاموا بطلب وقف تنفيذ هذا القرار بتاريخ: 2017/08/07 بعد القيام بالطعن بالإلغاء ضده أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا مما يعطي الاختصاص لهذه المحكمة للنظر في طلب البت في وقف تنفيذ هذا القرار.

ـ **وحيث** إن الخبرتين التين قامت بهما كل من وزارة الإسكان والعمران وملاك السوق اتفقتا على أنه من الضروري إعادة النظر في وضعية السوق، حيث تعتبره الوزارة متهالكا وأصبح يهدد الأشخاص والممتلكات ويلزم هدمه، أما الملاك فيعتقدون أن بالإمكان إصلاحه وترميمه دون هدمه.

ـ **وحيث** إن سلامة الأشخاص والممتلكات من المهام المنوطة قانونا بالسلطة الإدارية مما يبرر طلبها من الملاك إخلاء السوق حفاظا على السلامة العامة، أما فيما يتعلق بالهدم أو الترميم فتلك مسألة لا يمكن الفصل فيها إلا في الأصل، لذلك فإن الغرفة الإدارية رفضت طلب وقف تنفيذ القرار رقم: 402 في شقه المتعلق بالإخلاء مع ضرورة احترام النصوص القانونية التنظيمية المتعلقة بالإخلاء وقبول طلب وقف التنفيذ في ما يتعلق بالهدم منه للضرر الذي قد يرتبه الهدم والذي لا يمكن معرفة ما سينتج عنه إلا بعد أن تنظر المحكمة في الأصل.

لهذه الأسباب

وعملا بالمواد: 150 وما بعدها في بابها والمادة: 164 والمادة: 240 وما بعدها في بابها من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

منطوق القرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، في غرفة مشورتها، رفض طلب وقف تنفيذ القرار رقم: 2017/402 الصادر بتاريخ: 2017/05/10 عن وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في شقه المتعلق بإخلاء سوق العاصمة القديم، وقبول مطلب الطاعنين فيما يتعلق بالشق الثاني المتعلق بالهدم إلى أن تبت المحكمة في الأصل.

والله ولي التوفيق

الرئيس **كاتبة العدل**

Aff. 37/2013

1 - Chambres Réunies :

Le Fond :

Arrêt : 05/2017 :

- **Le principe A :**

Pour avoir droit à rémunération, il faut avoir accompli un travail (article 74 de la loi N°93/09 du 18/01/1993, portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat et l'article 4 du Décret 001/99, relatif à l'harmonisation et la simplification du régime de rémunération des agents de l'Etat).

- **Le principe B :**

La charge de la preuve de l'empêchement pour cas de force majeure incombe à l'agent recruté, (article 008 du décret 001/99 susvisé).

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambres Réunies

L'affaire n° : 37/2013

Nature de l'affaire : Administrative

Nature du recours : pourvoi en cassation

Le demandeur en cassation: A.C, représentée par Me Mohamed ould Hartane

Le défendeur : Ministère de l'Education

L'Arrêt attaqué n° :22/2013 du 10/7/2013 rendu par la Chambre Administrative de la cour d'appel de Nouakchott Ouest (autrement composée)

L'arrêt : N° 05/2017 du 26/4/2017

Prononcé de l'arrêt

La Cour suprême siégeant en chambres réunies déclare le pourvoi recevable en la forme et le rejette au fond.

La Cour Suprême siégeant en chambres réunies a tenu une audience publique, le mercredi 26/4/2017 à 11 heures dans la grande salle d'audiences de la cour suprême à Nouakchott sous la présidence de:

Monsieur Moctar Touleye Ba, Président de la chambre pénale, vice président de la Cour suprême,

Et ses Membres, les conseillers :

- Mohamedou Ould Ahmedou Salem Ould Eby, Président de la Chambre commerciale, conseiller,
- Md El Gaith Ould Oumar, Président de la 1ère chambre civile et sociale , conseiller ,
- Sid Brahim Ould Md Khattar, président de la 1ère chambe administrative, conseiller,
- Haimede Ould Elemine Président de la 2ème chambre civile et sociale, conseiller,
- Mohamed Lemine Ould Md Yehdih, conseiller,
- Mohamed Abdallahi Ould Boidah, conseiller,
- Yeslem Ould Didi, conseiller,
- El Hadj Ould Mohameden Ould Tolba , conseiller,
- Mohamed Salem Ould Abdel Wehab, conseiller,
- Sidi Ould El Hadj, conseiller,
- Mohamed Yeslem Sidi Jed Oumou, conseiller,
- Dedde Ould Taleb Zeidane, conseiller,
- Mohamed Ould Sidi Ould Malick, conseiller
- Mohamed Lemine Ould Ahmed, conseiller,
- Limam Ould Mohamed Vall , conseiller,
- Ahmed Dit Lemrabet Ould Chevie, conseiller,
- Sidi Aly Ould Beyaye, conseiller,

En présence du magistrat: El Ghassem Ould Val, Substitut du procureur général près la cour suprême, représentant le ministère public,

Avec l'assistance de Me Mohamed Yeslem Ould Khaled , greffier en chef près les chambres réunies,

Et ce pour statuer sur les affaires enrôlées pour cette audience, dont figure le dossier N° 37/2013 objet du pourvoi en cassation, par lequel Me Mohamed Ould Hartane, agissant pour le compte de son client, A.C, demandeur, a saisi la cour de Céans, contre le Ministère de l'Education Nationale, défendeur, pour entendre statuer sur le mérite de son mémoire en cassation contre l'arrêt N° :22/2013 du 10/7/2013 rendu par la Chambre Administrative de la cour d'appel de Nouakchott Ouest (autrement composée),
Sur quoi la Cour Suprême siégeant en chambres réunies, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, sur le litige administratif opposant A.C au Ministère de l'Education Nationale:

Faits et procédure :

Les faits:

Attendu qu' il ressort des pièces du dossier et de la requête introductive d'instance que l'enseignant : A.C a saisi la chambre administrative du tribunal de la Wilaya de Nouakchott Ouest, à l'effet de l'entendre condamner le Ministère de l'Education nationale à lui payer des arriérés de salaires sur une période de 8 ans s'élevant au montant de : 4.113.120 UM et 2.000.000 UM pour réparation des dommages moraux couvrant tous ses droits résultant de la suspension de ses salaires au cours de la période, du 1/1/1990 au 15/1/1998 , date de la levée de suspension sur ses salaires ;

Que la chambre administrative du tribunal de la Wilaya de Nouakchott Ouest, saisie du litige a rendu le jugement N° 125/2005 du 17/8/2005 rejetant la demande du requérant comme étant non fondée ;

Attendu que la même partie a interjeté appel devant la chambre administrative de la Cour d'appel de Nouakchott qui a rendu son arrêt N° 31/2009 en date du 20/5/2009 par lequel elle rejeta l'appel en la forme au motif que le mémoire de l'appelant est déposée hors délai ;

Sur quoi le même appelant : A.C s'est pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé devant la chambre administrative de la cour suprême qui a rendu son arrêt N° 08/2012 du 29/2/2012 par lequel elle déclare le recours recevable en la forme et au fond casse l'arrêt objet du pourvoi et renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre et degré autrement composée, laquelle a rendu l'arrêt attaqué N°22/2013 en date du 10/7/2013 par lequel elle rejette de nouveau la demande d' Ahmed Ould Cheikh Mohamed Habiboullah comme étant non fondée ;

Procédure:

Attendu que l'avocat du sieur A.C, Me Mohamed Ould Hartane, s'est encore pourvu en cassation, sur la base de l'art 22 de la loi portant organisation judiciaire, contre l'arrêt rendu par la juridiction de renvoi en déposant devant le greffe de cette dernière, une demande de cassation et copie de quittance, suivis d'un mémoire ampliatif notifié à l'autre partie le 17/11/2013 , auquel elle n'a pas répondu dans le délai imparti ;

Après sa mise en état le dossier a été enrôlé pour être débattue en l'audience publique du 26/4/2017 ;

Entendu le conseiller rapporteur commis dans la lecture de son rapport à l'audience ,

Entendu les parties en leurs observations,

Entend le Procureur général dans son réquisitoire présenté conformément à l'art 216 du code de procédure civile commerciale et administrative ;

Sur quoi l'affaire a été débattue et mise en délibéré, pour décision être rendue le 26/4/2017 au siège de le La Cour Suprême siégeant en chambres réunies ;

sur la forme:

Attendu que le présent pourvoi en cassation est conforme aux dispositions des articles : 2 - 207 – 209 - 211 et suivants du code de procédure civile commerciale et administrative;

sur le fond:

1 – Moyens et prétentions des parties :

a) **Le demandeur en cassation:**

Le sieur A.C, représenté par Me Mohamed Ould Hartane a exposé dans son mémoire ampliatif et dans sa plaidoirie à l'audience:

- Que l'arrêt attaqué a violé l'article 13 de la loi 09/99 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat qui régit la situation du requérant, en ce qu'il a levé la suspension dont il faisait l'objet; sans lui payer ses salaires afférents à la période de suspension ;
  - Que la question de l'absence du requérant relève des compétences de l'autorité disciplinaire et non de celle de la cour ;
  - Que le requérant est en droit de réclamer ses arriérés de salaires dès l'expiration de 4 mois après la suspension ;

- Que le défaut de réplique du ministère de l'éducation nationale constitue une reconnaissance tacite du droit du requérant à la réparation conformément aux articles 404 et 408 du code des obligations et contrats ;

Il a ajouté que l'arrêt attaqué s'est substitué au ministère de l'éducation nationale en soulevant des exceptions que celui-ci na pas présentées, ce qui porte à la cassation dudit arrêt ;

Le requérant a enfin sollicité qu'il plaise à la cour :

- déclarer le pourvoi recevable en la forme et au fond casser l'arrêt attaqué ;

b- Le défendeur au pourvoi: Le ministère de l'éducation nationale:

Attendu que le défendeur au pourvoi n'a pas déposé de mémoire en réponse malgré que le mémoire du demandeur lui ait été notifié le 17/11/2013 et que le délai qui lui a été fixé fût dépassé sans qu'il ne réponde ;

La Cour:

Attendu que la cour déduit des mémoires des parties, du rapport du conseiller rapporteur, des réquisitions du parquet général et de toutes autres pièces du dossier que le litige tourne autour de la demande tendant au paiement d'arriérés de salaires d'un enseignant, suspendus pendant 8 ans par le ministère de l'éducation nationale et la réparation des préjudices moraux lui résultants de ladite suspension de salaire;

Mais attendu que le salaire du requérant a été suspendu suite à son absence au travail sans justification légalement valable ;

Attendu aussi qu'il est juridiquement constant que le salaire ne peut être que la contre partie d'un travail réalisé, tel que prévu à l'article 74 de la loi 09/99 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, selon lequel : **« Le fonctionnaire a droit après service fait, à une rémunération… »** , ce que confirme davantage le décret 001/99 portant harmonisation et simplification du régime des salaires des agents contractuels de l'Etat dans son article 4 qui dit : **« a droit à rémunération l'agent régulièrement recruté et se trouvant en position d'activité. »** et dans son article 8 qui dispose : **« Le droit à rémunération cesse aussi, sauf en cas de force majeure, prouvé juridiquement par la présentation de l'agent des justificatifs nécessaires dans les situations suivantes :**

1) Pour un agent qui n'était pas autorisé à s'absenter, pendant la durée de son absence ;
2) Pour un agent qui se rendait au lieu de son travail sans qu'il puisse l'atteindre dans le délai qui lui était fixé, pour la période dépassant le délai déterminé initialement, ou la fin de son mandat.
3) Pour un agent qui dépasse la période de son absence ou son congé, pour la période de son absence injustifiée. »

Attendu que le pourvoi du requérant manque de fondement légal au vu de l'article 204 du code de procédure civile commerciale et administrative où sont énumérés clairement et limitativement les cas d'ouverture à cassation,

Qu'il ne se fonde sur aucun moyen susceptible de justifier la cassation de l'arrêt attaqué qui ne tombe de ce fait sous l'emprise d'aucun des cas d'ouverture prévu à l'article susvisé, ce qui le met à l'abri de toute cassation ;

Attendu qu'à l'analyse l'arrêt se fonde sur le fait que le requérant est un fonctionnaire régi par le texte clair selon lequel la rémunération est la contre partie d'un travail accompli alors que l'intéressé réclame des salaires afférant à une période au cours de laquelle il n'a accompli aucun service qui justifie le paiement d'un salaire ;

Attendu que le demandeur ne rapporte, à travers ses moyens et prétentions, aucune preuve acceptable pouvant justifier son absence au travail pendant 8 ans ;

Attendu que le silence du requérant au cours de la période de 8 ans, sans réclamer ces droits, constitue une présomption suffisante que son action n'est pas sérieuse et ses droits non établis, Car il est inconcevable que quelqu'un retarde ou traine la réclamation de son droit pendant 8 ans, sauf s'il est conscient de l'illégalité de l'action en réclamation dudit droit ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a rapporté de motif légal pouvant remettre en cause la décision de la juridiction de renvoi ordonnant le rejet de sa demande pour défaut de fondement,

Qu'ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Nouakchott autrement composée N° 22/2013 du 10/7/2013 en rejetant la demande du sieur A.C pour manque de fondement légal, a jugé à bon droit que l'appel n'est pas suffisamment motivé, d'où le rejet du pourvoi ;

Par ces motifs :

Et en application des articles 02 – 204 – 209 – 211 – 223 du code de procédure civile commerciale et administrative et l'article 74 de la loi 09/99 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat et les articles 4 et 8 du Décret 001/99 portant harmonisation et simplification du régime des rémunérations des agents contractuels de l'Etat ;

Prononcé de l'arrêt:

La Cour suprême, siégeant en chambres réunies déclare le recours recevable en la forme et le rejette au fond.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier**

Le Fond :

Arrêt : 41/2017 :

- **Le principe A :**

  L'usage de manœuvres dolosives dans la création du titre foncier l'expose à l'annulation, (art 10, du Décret 80/2010 portant application de la loi 127/83.

- **Le principe B :**

  La compétence d'attribution (rationae materiae) cesse avec l'annulation de sa cause, (art 26, alinéa 1er du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative).

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

1ère Chambre civile et sociale

L'affaire N° : 06/2017

Le Demandeur : A.M.S représenté par Me Ahmed Vall Ould M'bareck

Le défendeur: S.M représenté par Me Med Salem Ould El Bechir

Nature du litige : Foncier

La décision attaquée: Arrêt 133/2016 du 24/11/2016 rendu par la cour d'appel de Nouakchott

Arrêt N°41/2017 en date du 14/7/2017

Prononcé de l'arrêt :

La Première Chambre Civile et Sociale de la Cour Suprême déclare le pourvoi en cassation recevable en la forme et le rejette au fond en ce qui concerne l'annulation du titre foncier et le déclare recevable au fond en ce qui concerne le fond du litige, pour incompétence et renvoie l'affaire pour la dernière partie devant le tribunal départemental compétent pour attribution.

Le 14/7/2017 en son siège à Nouakchott, la première chambre civile et sociale de la Cour suprême a tenu une audience publique dans la grande salle d'audiences de la cour suprême, sous la présidence du magistrat :

Mohamed EL ghaith Ould Oumar, président de ladite chambre,

Membres:

Moctar Ould Mohameden, conseiller,
Dedde Ould Taleb Zeidane, conseiller,
Sidi Aly Ould Beyaye, conseiller,
Abdel Wahab Ould Hamoud, conseiller,

En présence de Monsieur Mohamed Mahmoud Ould Isselmou Ould Talhatte, substitut du procureur général prés la Cour suprême, représentant le Parquet général,

Et avec l'assistance de Me Mohamed El Moustapha Ould Mohamed Salem, greffier en chef près ladite chambre,

Et ce pour statuer sur les affaires enrôlées pour cette audience, dont figure le dossier **N° : 06/2017** objet du pourvoi en cassation par lequel Me Ahmed Vall Ould M'Bareck, agissant pour le compte de son client, A.M.S ,demandeur, a saisi la cour de Céans contre S.M défendeur, pour entendre statuer sur le mérite de son mémoire en cassation contre l'arrêt N° 133/2016 du 24/11/2016 rendu par la 1ère Chambre Civile et sociale de la Cour d'Appel de Nouakchott,

Sur quoi la Cour de Céans a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entendu le conseiller rapporteur, dans la lecture de son rapport à l'audience ;

Entendu les parties dans leurs observations ;

Entendu le Ministère public dans son réquisitoire où il sollicite l'application de la loi,

Sur la forme:

Vu le pourvoi en cassation formé par l'avocat du demandeur et objet du procès-verbal dressé par le greffier de la chambre ayant rendu l'arrêt attaqué sous le N°10/2017 en date du 17/1/2017 et le mémoire déposé dans les délais le 28/2/2017 remplissant ainsi toutes les conditions requises pour sa recevabilité en la forme conformément à l'article 205 et suivants du code de procédure civile commerciale et administrative. ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi pour l'arrêt être rendu à l'audience du 14/7/2017 ;

Sur le fond:

1 - Faits et procédure:

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain N°60 selon le demandeur A.B et N°110 selon le défendeur S.M cette parcelle située à l'ilot 7 dans la Moughataa de Teyarett que chacune des deux parties précitées, prétend en être le propriétaire en s'appuyant sur des documents administratifs,

Attendu que le premier soutient que le second l'a empêché d'y construire, raison pour laquelle il a porté le litige devant le tribunal départemental qui s'est déclaré incompétent du fait que l'une des parties détenait un titre foncier,

Que l'affaire a été renvoyée devant la chambre civile du tribunal de la Wilaya de Nouakchott Ouest qui a rendu le jugement N°02/2016 du 2/2/2016 annulant le titre foncier détenu par Abderrahmane et reconnaissant la possession du local par Sidi Mohamed ;

Attendu qu'appel de ce jugement a été interjeté devant la Cour d'Appel de Nouakchott Ouest qui a rendu l'arrêt N°113/2016 du 24/11/2016 déclarant l'appel recevable en la forme et le rejetant au fond,

Que Maître Ahmed Vall M'Bareck au non de son client : A.B a saisi la juridiction de Céans du présent pourvoi en cassation ;

a) Moyens et prétentions des parties

1) **Le demandeur** : A.M.S :

Attendu que Me Ahmed Vall Ould M'bareck a au nom de son client précité, soulevé dans son mémoire ampliatif que ce dernier est le propriétaire juridique de la parcelle N°60 contigüe à son domicile sis à l'ilot 7 dans le département de Teyarett et détient son permis d'occuper et son titre foncier établi sur l'arrêté N°632 du 27/5/2014 qui comporte l'autorisation de construction, rappelant aussi le contenu des

correspondances de l'administration et ajoutant que ces données n'ont pas été claires pour le Tribunal qui a rendu son jugement non motivé et que la cour d'appel qui devait l'annuler, avait décidé de le confirmer sans justifier le résultat auquel elle a abouti, lorsqu'elle a violé l'article 81 du code de procédure civile commerciale et administrative et ignoré les documents présentés par son client, notamment le permis N°17540 du 20/5/1997 , qui est effectivement antérieur au permis détenu par son adversaire, dont le Numéro est 5760 du 7/3/2002,

Que pour cette raison l'arrêt attaqué a violé la loi notamment l'article 11 de la loi 127/1983 et son décret d'application, ainsi que les arrêts de la cour suprême N° 18/2007 et celui de 2012,

Qu'il est à souligner aussi que le rôle de la possession et l'investissement est négligeable en cas de conflit des preuves, de même que le rôle des correspondances par lesquelles l'administration avait répondu sur le litige;

Attendu que le demandeur au pourvoi conclut en sollicitant la recevabilité du pourvoi en la forme et au fond la cassation de l'arrêt objet de son pourvoi et le renvoi de l'affaire devant une juridiction autrement composée;

2) Le défendeur: S.M représenté par Me Med Salem Ould EL Bechir :

Attendu que le dossier ne comporte aucun mémoire en défense de sa part, autre que ses conclusions en réponse devant la cour d'appel qui a confirmé le jugement de la juridiction du 1er degré par le présent arrêt attaqué ;

Quant au réquisitoire du parquet général il s'est limité à requérir la recevabilité du pourvoi en la forme et son rejet quand au fond ;

La Cour :

Attendu que la cour déduit des mémoires des parties, du rapport du conseiller rapporteur, des réquisitions du parquet général et de toutes autres pièces du dossier, notamment la visite des lieux, qu'il n'y a pas d'investissement considérable pouvant justifier la procédure d'immatriculation, d'autant plus que les limites sur la base desquelles a été faite ladite immatriculation, ne sont pas conformes aux limites de la parcelle objet du litige ;

Attendu que cela entache la réalisation du titre foncier de dol, ce qui justifie l'annulation du titre frauduleusement établi conformément à l'article 10 du Décret N°80/2010 portant application de la loi foncière ;

Attendu qu'il revenait à la juridiction du fond, de se limiter à l'annulation du titre foncier, et de se déclarer incompétente pour le reste, du fait que l'annulation du titre foncier remet le litige à sa situation d'avant l'immatriculation avec la compétence de la juridiction compétente en matière d'immeubles non immatriculés ;

Attendu qu'il y a lieu ainsi de confirmer la partie de l'arrêt attaqué relative à l'annulation du titre foncier et de casser l'autre partie se rapportant au règlement du litige quant à la possession du terrain pour incompétence d'attribution ;

Par ces motifs :

Vu ce qui précède et en application des articles 204 – 205 - 207 –209 et suivants et l'article 238 du code de procédure civile commerciale et administrative ;

Prononcé de l'arrêt :

La Première Chambre Civile et Sociale de la Cour Suprême déclare le pourvoi en cassation recevable en la forme et le rejette au fond en ce qui concerne l'annulation du titre foncier et le déclare recevable au fond en ce qui concerne le fond du litige, pour incompétence et renvoie l'affaire pour la dernière partie devant le tribunal départemental compétent pour attribution.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier**

Cour Suprême

Chambre pénale

Le Fond :

Arrêt : 01/2017 : (Arrêt M.CH.M)

- **Le principe A :**
  Le juge est tenu d'appliquer la loi, et n'a pas à renoncer à l'application d'un texte de loi et lui substituer un autre point de vue doctrinal soit- il ou jurisprudentiel (l'art 4 du Code Penal).

- **Le principe B :**
  La Cour Suprême est une juridiction de droit et par conséquent elle ne peut statuer sur la demande d'acquittement, elle peut seulement confirmer implicitement ou casser et renvoyer (l'art 11 de l'organisation judiciaire et 558 et 560 du Code de Procédure Pénale).

- **Le principe C :**
  En matière pénale, la Cour Suprême peut soulever d'office les cas d'ouverture à cassation (l'article 545 du Code de Procédure Pénale, dernier alinéa).

- **Le principe D :**
  Nul n'a d'attribut propre à défendre le prophète Mohamed (PSL), mais cela fait partie des symboles de l'Etat ; et l'Etat doit assurer et seul le Ministère public a la charge exclusive de mettre en mouvement de l'action publique, quand bien même il serait informé de l'accomplissement de l'infraction par celui qui prétend avoir qualité et intérêt pour agir (l'art 27 et 37 du Code de Procédure Pénale).

- **<u>Le principe E</u> :**
  Les juridictions de fond ne peuvent légalement renvoyer à la cour suprême aux fins de statuer sur la validité ou non du repentir ; cette prérogative étant réservée de manière exclusive au Ministère public ; et dès lors que le repentir est intervenu après condamnation par décision définitive, celui-ci ne peut faire l'objet de recours (l'art 306 du Code ¨Pénal, alinéas 3 et 4).

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambre Pénale

N° *du dossier :* *03/2014(Nouadhibou)*

Les demandeurs au pourvoi: *_ Maitre Fatimata Mbaye pour* M.CH.M*,*

_ Maître Mohamed Lemine ould Khairy pour certaines associations de la Société civile Islamiques,

_ Maître Mohamed Yeslem ol Abd Dayem pour certaines personnes,

Contre : *Arrêt N°34/2016 du 21/4/2016 rendu par la chambre pénale de la cour d'appel de Nouadhibou*

N° de l'arrêt :*01/2017****du :****31/01/2017*

Prononcé de l'arrêt :

La chambre pénale de la Cour Suprême casse l'arrêt N°34/2016 du 21/4/2016 rendu par la chambre pénale de la cour d'appel de Nouadhibou en sa composition criminelle et renvoie l'affaire devant la cour d'appel autrement composée, en sa formation criminelle pour rejuger l'affaire.

La chambre pénale de la Cour suprême a tenu une audience publique dans la grande salle d'audiences au siège de la Cour suprême de Nouakchott le mardi,31/01/2017 ; elle était ainsi composée :

- **Moctar Touley Ba** **Président,**
- **Yeslem ould Didi** conseiller,
- **Mohamed ould Sidi Malek** conseiller,
- **Limam Ould Mohamed Vall** conseiller,
- **Dah ould Sidi Yahya** conseiller,

- Avec l'assistance de Maître **Saleck Ould Sidi Mohamed,** greffier en Chef près ladite chambre, Rapporteur

- En la présence de Me **Abdellahi Ould Ndegjelly**, Substitut du Procureur Général près la cour suprême, représentant le parquet général,

Et ce, pour statuer sur certains recours en cassation devant cette chambre et dont figure les présents pourvois formés contre l'arrêt N°34/2016 du 21/4/2016 rendu par la chambre pénale de la cour d'appel de Nouadhibou,

A l'issue de cette audience et après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour à rendu le présent arrêt :

Sur la Procédure :

Attendu

- Que le 24/12/2014, la **cour criminelle** de Nouadhibou a rendu son arrêt N° 71/2014 qui condamne M.CH.M à la peine de mort pour avoir accompli les deux infractions d'outrage au prophète **Mohamed Ibn Abdallahi Ibn Abdel Mouttalib** paix et salut sur lui (p s l) et d'apostasie;

- Que le 21/4/2016, la **chambre pénale de la cour d'appel** de Nouadhibou a rendu l'arrêt N° 24/2016 par lequel elle déclare l'appel recevable en la forme, quant au fond, elle condamne l'accusé M.CH.M à la peine de mort (châtiment légal) , pour avoir accompli l'infraction d'apostasie conformément à l'article 306 du code pénal mauritanien, et renvoie l'affaire devant la cour suprême par le biais du parquet général, à l'effet d'apprécier la véracité du repentir déclaré par l'accusé devant cette juridiction ;

- Que cet arrêt a été l'objet des recours en cassation dont procès-verbaux (P V) dressés par le greffe de la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, sous les numéros respectifs : 9 – 10 – et 11/2016 formés par les avocats suivants :

_ **Maître Mohamed Lemine ould Khairy,** représentant certaines associations de la Société civile Islamiques, pourvoi en date du 28/4/2016, visant exclusivement l'attendu se rapportant au renvoi de l'affaire devant la cour suprême pour confirmation du repentir de l'accusé,

_ **Maître Fatimata Mbaye** pour le compte de son client, M.CH.M, pourvoi en date du 2/5/2016 , visant l'attendu relatif à la condamnation à la peine capitale pour mécréance ,

_ **Maître Mohamed Yeslem ould Abd Dayem** représentant la partie civile, recours en date du 3/5/2016, contre tous les attendus de l'arrêt attaqué ;

-Attendu que le 15/11/2016, l'affaire a été appelée devant la chambre pénale de la cour suprême, siégeant en audience publique, en présence du substitut général précité représentant le ministère public, les avocats de l'accusé et les avocats des parties civiles;

Ouï : le conseiller rapporteur Me le Magistrat Limam ould Mohamed Val dans la lecture de son rapport à l'audience,

Ouï : les avocats de la défense et des parties civiles dans leurs plaidoiries,

Ouï : Le substitut général représentant le ministère public dans la lecture de son réquisitoire écrit daté du 20/10/2016 où il demande à la cour de statuer sur les pourvois contre l'arrêt N°34/2016 et les rejeter tous et confirmer l'arrêt attaqué pour sa consistance en droit et en fait,

Sur quoi le dossier a été mis en délibéré pour l'audience publique du 30/12/2016 où a été décidée la prorogation du délibéré pour l'arrêt n° 01/2017 rendu le 31/01/2017;

Sur la forme :

- Attendu que Me Fatimata Mbaye s'est pourvue en cassation pour le compte de son client, M.CH.M, le 2/5/2016, et a déposé un mémoire explicitant les moyens de son recours le 13/6/2016 après avoir reçu notification de la rédaction de l'arrêt attaqué le 26/5/2016 ,

Que son client est exempté du payement de la redevance, d'où le pourvoi est recevable en la forme pour avoir rempli les formalités requises ;

-Attendu que le pourvoi du regroupement culturel islamique diligenté par Me Mohamed Ould Khairy, bien que reçu dans le délai légal le 28/4/2016 avec quittance de payement de la redevance, est rejeté en la forme pour défaut de mémoire;

_ Attendu encore que le pourvoi formé par Me Mohamed Yeslem Ould Abd Dayem est recevable en la forme en ce qu'il a respecté le délai en date du 3/5/2016 et déposé un mémoire accompagné d'un récépissé de paiement accusant ainsi un retard de dépôt ce qui ne peut lui être imputé du fait que l'acte lui notifiant l'arrêt attaqué ne comporte pas sa signature ;

Les parties :

a) La défense de l'inculpé :

_ Attendu que pour la défense de l'inculpé, **Maître Fatimata Mbaye** soutient dans son mémoire déposé devant les greffes de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué le 13/7/2016 :

- Qu'en fait, son client a écrit un article sur sa page face book où il pose des problématiques qu' il ne comprend pas en tant que personnage simple et que malheureusement son article en question a été reçu comme comprenant des propos indiquant une remise en cause de la justice du prophète (p s l) à travers un récit d'événements résumé ainsi qu'il suit;

- Que sur le plan procédural, son client a reconnu avoir écrit l'article et qu'il n'avait pas l'intention d'attenter à la personne du prophète mais plutôt mettre en vigueur l'interprétation réductrice selon certains et faire la distinction entre la religion et la religiosité ;

- Que trois jours après son écrit suscité, son client a écrit un deuxième article pour clarifier ce qu'il a voulu exprimer dans son 1er article et faire part de son regret pour la mauvaise interprétation que le public a réservé à ses propos, tout en insistant sur le fait qu'il n'a pas eu - avec intention ou non - à outrager le saint prophète par le passé et qu'il ne le fera pas dans l'avenir, en ajoutant qu'il ne pense pas qu'il y a au monde quelqu'un qui réserve au Prophète (P S L) plus de respect que lui ;

- Que l'article 306 du code pénal est claire quand il prévoit : « **un emprisonnement de trois jours au cours desquels on lui demande de se repentir** », et que l'inculpé a déclaré son repentir aussi bien devant la police que devant le juge d'instruction à travers une déclaration franche et claire, qui ne peut souffrir de doute,

- Qu'en conséquence il y a lieu de lui appliquer la sanction **Taazir** au lieu de la peine de mort en tant qu'apostat s'il se repent dans le délai de trois jours ;

- Qu'il n y a pas lieu de recourir à l'article 449 du code pénal en présence de l'article 306 du même code puisque l'application de l'article 449 est considérée comme étant une application d'une peine qui n'est pas prévue et déterminée à l'avance, si bien que le rôle de la justice n'est autre que l'application de la loi ;

- Que le jugement de la cour criminelle de Nouadhibou n'a pas fait une bonne application de l'article 306 lorsqu'il a condamné l'inculpé à la peine capitale pour avoir accompli les deux infractions de l'outrage et de l'apostasie, alors que l'arrêt de la chambre pénale de la cour d'appel de Nouadhibou a disqualifié les faits en revenant à l'infraction de l'apostasie et en condamnant l'inculpé à la peine de mort en tant qu'apostat et renvoyant le dossier devant la cour suprême à l'effet de la réhabilitation de l'inculpé dans ses droits ; d'où la contradiction avérée entre le texte et la peine retenue ;

- Par ces motifs, la défense conclut en sollicitant l'acquittement de l'inculpé, M.CH.M conformément à l'article 306 dans tous ses alinéas;

b) <u>La défense de la Partie civile</u> :

Attendu

- que le mémoire de la partie civile reproche à l'arrêt attaqué l'illégalité de la disqualification de l'infraction commise , d'une part, et l'insuffisance des motifs et le manque de base légale par inobservation de la charia islamique, d'autre part, tout en soulignant la grande satisfaction des avocats de la « Nousra » d'avoir eu la distinction parmi leurs confrères de porter le flambeau de l'assistance du saint prophète, tout en relatant des cas similaires vécus il y a quelques années et après avoir cité des poèmes du compagnon du prophète : Hassan Ibn Thabit,
- Que le mémoire conclut en demandant la recevabilité du pourvoi en la forme et au fond et la cassation de l'arrêt attaqué ;

<u>La Cour</u>

Attendu qu'après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour s'est assurée de ce qui suit :

Que considérant que le code pénal mauritanien actuel est d'inspiration islamique,

Qu'il s'inspire de la Chéria Islamique, et qu'il est rédigé en 1983 par une commission composée d'illustres érudits et magistrats dont Bouddah Ben Elbousseiry, Mohamed Yahya Ben Cheikh El Houssein, Mohamed Salem Ould Abdel Wedoud et Mahfoudh

Ould Lemrabott qu'Allah leur soit miséricordieux, en vue d'exécuter la politique de codification de la loi islamique «Fiqh » ;

Que ledit code a adopté vers sa fin certains articles dont l'article 449 qui consacre la référence en toute matière non prévue par le présent code aux dispositions de la charia islamique « en terme général » , sans se limiter au rite Malikite « purement et exclusivement » , à la différence du code des obligations et contrats qui a prévu dans son article 1179 le recours au rite Malikite pour tout ce qui n'a pas été traité dans ledit code ;

Considérant que le juge est tenu d'appliquer ce qui a été codifié du « fiqh »,

Qu'il ne peut ni s'abstenir de l'appliquer ni lui substituer une quelconque autre référence législative soit-elle ou jurisprudentielle ;

Considérant que la cour suprême a, dans des antécédents jurisprudentiels, consacré cette pratique en se basant sur la loi mais aussi sur le livre Tabsira du jurisconsulte Ibn Farhoun et particulièrement en ce qui se rapporte à l'ensemble des pouvoirs notamment ceux dont bénéficient les personnes qui en sont investies et ce sur la base des termes, des situations et de l'usage.

_ Considérant que le mémoire qui constitue la base du pourvoi de Me Fatimata Mbaye au nom de son client M.CH.M, fait mention de la forme et est présenté seulement sous les deux titres suivants : les faits et la procédure,

Qu'elle fait suivre ces deux titres d'une demande d'acquittement de son client adressée à la présente cour,

Attendu que ce mémoire tel qu'il est, n'a pas déterminé de cas d'ouverture à cassation tels que prévus limitativement par l'article 545 du code de procédure pénale,

Que cet article 545 n'a absolument pas été mentionné dans ledit mémoire,

Qu'au lieu de demander la cassation, le mémoire s'est limité à requérir l'acquittement de l'inculpé, or du fait que l'acquittement n'est pas du ressort de la cour suprême qui est une juridiction de droit ; ce recours n'est pas susceptible de recevabilité sur le fond et la suite qu'on peut lui réserver ne peut être que le rejet pure et simple ;

_ Attendu que le pourvoi de Me Mohamed Yeslem Ould Abd Dayem a mentionné l'erreur dans l'application de la loi et l'insuffisance des motifs sans pour autant développer de moyens à l'appui de cette mention vague, insistant plutôt sur quelques éléments de fait, d'où il s'en suit que ledit pourvoi n'est pas fondé et mérite d'être rejeté ;

Considérant que face à ces trois pourvois en cassation inopérants, la cour suprême a pourtant *soulevé d'office des cas d'ouverture à cassation* sur la base du dernier alinéa de l'article 545 du code de procédure pénale (c p p) qui dit que : **« la cour suprême peut soulever d'office les moyens de cassation » ;**

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des motifs prévus par l'alinéa quatre de l'article 545 du code de procédure pénale :

Attendu que l'examen de l'insuffisance des motifs dont souffre l'arrêt attaqué passe d'abord par la réponse à la question de savoir qui peut être partie civile ?

_ **Sur la qualité de partie civile au procès :**

Attendu qu'en répondant à une exception in liminé litis soulevée par la défense, l'arrêt attaqué a statué sur les demandes de certaines personnes intervenant au cours du procès, que pourtant il a considéré à tort (lesdites personnes)comme parties civiles, justifiant leur qualité de partie civile par le fait que la juridiction du fond n'a pas remis en cause leur qualité, et se suffisant de passer outre leurs demandes de réparations au motif qu'elles ne sont pas déterminées, d'une part, et par le fait que ce sont eux qui ont porté plainte contre l'inculpé, d'autre part,

Qu'ainsi l'arrêt n'a pas suffisamment motivé juridiquement leur qualité de partie civile ayant le privilège de défendre son excellence le prophète (p s l) , défendre son honneur et demander réparation de ses droits dans un pays musulman où, ce droit revient à tous les musulmans, ce qui incombe en fait à l'Etat qui a la charge de défendre les symboles sacrés de la société, et c'est pour cette raison d'ailleurs que la loi a chargé le ministère public de la mise en mouvement de l'action publique au nom et dans l'intérêt de la société ;

Attendu que dès lors que le parquet a été informé des faits et l'action publique mise en mouvement dans le but de protéger les symboles sacrés de la société, que reste t-il alors à l'informateur après cela comme qualité de partie civile dans pareille cause?

Sur la qualification de l'accusation :

Attendu que l'article 306 du code pénale dispose dans ses alinéas 2 et 6 que : **« tout musulman homme ou femme ayant abjuré l'islam solennellement soit par parole soit par action de façon apparente ou évidente, ou ayant nié les nécessaires connaissances religieuses, ou s'est moqué d'Allah ou ses anges ou ses livres ou ses prophètes, sera détenu trois jours où il sera invité à se repentir au cours de cette détention, s'il ne se repent pas dans ce délai, il sera condamné à la peine de mort et ses biens seront confisqués au profit du trésor ».**

Toute personne qui extériorise l'islam et garde pour secret sa mécréance est considéré abjuré passible de la peine de mort, dès qu'il est découvert, sans qu'il soit invité à se repentir, et son repentir n'est admis que s'il l'a annoncé avant que son abjuration ait été découverte » ;

Attendu que cet article a défini **l'abjuration (**الزندقة) de manière claire comme étant l'affichage de l'islam et l'intériorité de la mécréance, alors qu'elle a défini **l'apostasie (الردة)** comme étant -l'abandon manifeste de l'islam - entre autres situations analogues du point de vue de l'acceptation du repentir et de la sanction.

Attendu que les deux infractions ont en commun le fait que ce qui est réprimé dedans c'est la mécréance alors qu'elles se distinguent par le fait que l'abjuré est quelqu'un qui n'est pas musulman qui affiche un islam faux, alors que celui qui est sanctionné pour apostasie est un musulman qui a déclaré volontairement son abandon de l'islam, d'une part, d'autre part, l'acte délictuel dans l'abjuration est caché, car il est assumé en cachète et il ne peut en être autrement , alors qu'en apostasie il ne peut être que franchement annoncé.

Que dès lors l'abjuration ne peut être que flagrante d'autant que le législateur a dit « dès que découverte »,

Qu'ainsi l'arrêt a insuffisamment qualifié les faits lorsqu'il n'a pas observé ces définitions juridiques en qualifiant les faits de la cause, à l'effet de démontrer qu'ils étaient extériorisés ou dissimulés ;

Qu'il a aussi insuffisamment qualifié les faits les caractérisant d'apostasie en omettant de définir les termes juridiques notamment le mot « se moquer des prophètes» prévu dans l'article 306 précité en vue de préciser qu'il vise parfaitement toute expression ou insinuation à caractère dévalorisant ou non ; ce qui demandait plutôt le recours à la définition linguistique du mot, qui offre - eu égard au fait que le texte est essentiellement inspiré du Fiqh islamique - un autre terme: « offenser » qui renvoie dans certains de ses sens aux insultes. C'est ainsi que si dans le coran il est dit : « **Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs''** et **« Dis : Est-ce d'Allah, de Ses versets(le Coran) et de son messager que vous vous moquiez? »,** Il ya aussi **: « Et il en est parmi eux ceux qui font du tort au prophète » et « Et ceux qui font du tort au Messager d'Allah auront un châtiment douloureux. »**

D'où la nécessité du recours à l'explication des versets coraniques afin de préciser la signification des mots.

Attendu que si la Cour de renvoi trouve que - d'après l'examen des faits - la correspondance du terme « se moquer » avec « tout acte et parole à caractère dévalorisant » , ou qu'elle voit qu'il correspond – par ailleurs – aux paroles reprochées à l'inculpé dans l'article qu'il reconnait avoir écrit, là elle applique l'article 306 alinéa 2 en ce qui concerne le repentir de l'apostasie**« Ridda** الردة» et la sanction qu'il prévoit, sinon la Cour aura à chercher – s'il y a lieu - une autre qualification justifiant le recours à l'article 449 du code de procédure qui renvoie, comme indiqué plus haut, à l'application des dispositions de la Charia islamique dans ce qui n'a pas été prévu dans ce code.

Attendu qu'au vu de la référence des textes au Fiqh islamique, il s'impose de relater certains points de vue en relation avec la cause, notamment ceux en lien avec **l'apostasie « Ridda** الردة» et **l'outrage « السب »** et toutes dispositions s'y rapportant, que la juridiction de renvoi aura éventuellement à appliquer, lorsqu'elle juge les textes du code pénal notamment l'article 306, non applicables aux faits de la cause ;

Attendu que de commune réputation, le Fiqh définit l'apostasie comme étant l'abandon manifesté de l'islam par le musulman, il englobe toute affirmation ou tout

acte qui exprime le démenti de tout ou partie de la mission révélée du prophète prière et salut sur lui;

Attendu que **les points de vue des quatre rites ont divergé sur la question** du repentir de l'apostat, certains le trouvant seulement souhaitable, d'autres le jugeant obligatoire :

_ Les premiers s'appuient sur le hadith qui dit : « celui qui change sa religion tuez – le » sans parler de l'invitation au repentir,

_ Quant à ceux qui trouvent que l'invitation de l'apostat à se repentir est obligatoire, ils se fondent sur ce qu'a transmis Daraghtany, au sujet de l'ordre donné par le prophète, d'inviter la femme nommée Oumou Marwane qui s'est **apostasiée**, à se repentir et de la tuer si elle ne se repent pas ; ils s'appuient encore sur le hadith de Abd Elgharie citant son père, rapporté par El Mouwattae, selon lequel un homme a informé le Khalif Oumar Ibn Elkhattab que quelqu'un s'est apostasié et qu'on l'a tué, ce que Oumar a désapprouvé en demandant d'abord si l'intéressé a été ou non détenu trois jours et nourri puis invité à se repentir dans le but de le faire revenir à la raison, le Khalif a exprimé son désaveu en s'estimant heureux de ne pas être présent, de ne pas avoir donné ordre et de ne pas approuver une fois informé.

Attendu que même si **le point de vue prépondérant « الراجح » et le plus notoire « المشهور », est celui qui défend le caractère obligatoire de l'invitation de l'apostat au repentir**, la divergence est apparue comme exception à cette règle générale au sujet de l'invitation de celui qui a outragé le prophète (p s l) et même tous les prophètes, à se repentir:

- une tendance des exégètes (Faqih) ont soutenu qu'il soit tué sans invitation au repentir et que s'il se repent son repentir reste entre lui et Allah et il ne l'empêche pas d'être tué , car ils trouvent que la sanction de l'outrage au prophète est la peine de mort tout comme la sanction de l'homicide et du « zina » est une peine de mort (« حد » châtiment légal) ; c'est le point de vue notoire des Malikites et des Hambelites qui le fondent sur ce qu'a transmis Jaber, à savoir que le prophète (p s l) a déploré que Kaab Ibn El Echraf a injurié Allah et son prophète, ce qui a fait dire Mohamed Ibn Meslemete qu'il demande au prophète (p s l) de l'autoriser à tuer Kaab, et le prophète l'a bien autorisé à le faire … à suivre le reste du Hadith » ;

- Une seconde tendance dit que le musulman qui outrage Allah ou son prophète ne doit pas être tué s'il se repent, il encourt seulement une peine » Taazir » mais s'il ne se repent pas, on le tue, ce point de vue est le notoire chez les adeptes de l'imam Chafii et consacré chez Abou Hanivete et ses adeptes ;

D'après l'imam Malik et Ahmed comme le transmet aussi Moujahid qui rapporte qu'Ibn Abbass dit que : **« Tout musulman qui outrage le prophète Mohamed (p s l) ou qui outrage un autre prophète est considéré comme désavouant le prophète, ce qui est une apostasie et son auteur doit être invité à se repentir, faute de quoi on le tue. »** ;

Par ailleurs voila Ibn Ghayim Eljowzye qui rapporte, dans son livre : « Zad Elmiâad vy kitabi khayri el îbad », qu'Abou Bekr Essiddigh (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit à Abou Barzete El eslemi qui voulait tuer celui qui outrage le prophète (p s l) : « **cela n'appartient plus à personne après le Prophète (P S L) »**, et il relate aussi dans le même ouvrage que le prophète a toléré qu'on s'en prenne :

- à sa justice en laissant celui qui lui a dit : **« sois juste puisque tu n'as pas été juste »,**
- à son jugement quant on lui a dit : « **s'il était le fils de ta tante paternelle** »,
- et à son intention lorsque quelqu'un lui a dit : **« ça c'est un partage par lequel on n'a pas cherché satisfaction d'Allah »,**

- le prophète a toléré aussi qu'on s'en prenne à lui dans sa solitude quand on lui a dit : **« ils disent que tu proscris la légèreté et tu t'isoles avec… »** et dans d'autres domaines, Mais **c'est son droit à lui, il peut le recouvrer comme peut le laisser et il n'appartient pas à sa communauté** « OUMMA » de recouvrer son droit ;

De même il pardonnait dans le souci de préserver l'entente et la concorde, et pour aussi éviter qu'on raconte qu'il tue ses compagnons, **et tout cela est réservé à la vie du prophète ;**

Attendu en plus que l'érudit, Mohamed Lemine Jekeny Chinghitty Dit Abbe Ould Khtour soutient dans son ouvrage « Devie El Idtirab An Ayi Elkitab » le point de vue selon lequel l'abjuré doit être invité à se repentir s'appuyant sur des Hadiths consacrant le principe selon lequel les modalités du monde s'apprécient suivant les apparences alors qu'Allah voit le fond des cœurs , il dit : **« les arguments qui soutiennent l'invitation au repentir sont plus apparents et plus solides » étant entendu que le** Prophète dit à Oussameta (Qu'Allah lui pardonne) : «Lui as-tu fait une opération pour découvrir ce qu'il a au cœur? » et dit à celui qui le renseigne secrètement au sujet d' un homme tué : « Ne prie- t- il pas? » ; l'informateur répondant oui, le Prophète dit : « Ce sont bien ces gens là qu'on m'a conseillé de ne pas tuer ».Le Prophète dit également à Khaled (Qu'Allah lui pardonne) lorsqu'il lui demanda l'autorisation de tuer l'homme qui a blâmé le partage : « **On ne m'a pas ordonné de sonder les cœurs des gens»** ; tous ces hadiths sont dans le **Sahih** et consacrent le principe selon lequel les modalités du monde s'apprécient suivant les apparences alors qu'Allah voit le fond des cœurs …

L'Erudit Mohamed Lemine Jekeny évoque aussi, dans son livre, le cas de l'acceptation du repentir de l'un de ceux qui ont outragé le Prophète (PSL) en disant : Moukhchine Ibn Houmeyr (qu'Allah soit satisfait de lui) était l'un des hypocrites au sujet desquels Allah dit dans son livre saint : « Si tu les interrogeais, ils diraient certainement « Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer ». Dis : « Est-ce d'Allah, de Ses versets (le Coran) et de Son messager que vous vous moquiez ؟ » ; Ne vous excusez pas : Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru) et qui finit par se repentir loyalement et Allah lui pardonne par la révélation suivante : « Si nous pardonnons à une partie des vôtres, Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels ».

Plusieurs exégètes sont favorables à l'acceptation du repentir de l'intéressé ; parmi ceux-ci figure Mohamed Elyedaly quand il expliquait ce verset coranique dans son ouvrage intitulé (Dheheb Al Ibriz Vi Tefsiry Kitabi Allahi Al Aziz).

Dans son livre (Savwett Ettevassir), Sabouny rapporte que dans son ouvrage, le célèbre exégète Tabery, expliquant ce verset de coran, dit en substance: (Pendant que le Prophète (paix et salut sur lui) allait dans l'expédition de Tebouk, il se trouva au milieu d'un groupe d'hypocrites qui disent : voyez cet homme veut faire la conquête des palais de Cham et de ses forts et c'est hors de question !! ; le Prophète (s p l) se présenta devant eux et leur dit : vous avez dit ceci et cela ; ils répondirent : O Prophète, nous ne faisions que bavarder et Jouer », c'est pourquoi il ya eu la révélation : « Est-ce d'Allah, de Ses versets (le Coran) et de Son messager que vous vous moquiez », ce qui signifie Dis à ces mécréants : » Vous moquez- vous de la religion d'Allah, de Sa Chéria , de Son livre et de Son Prophète? , la forme interrogative ici ayant sens d'admonestation. Puis Allah a dévoilé leur affaire et démasqué leur réalité quand il dit : «Ne vous excusez pas : Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru », c'est-à-dire ne vous excusez pas avec cette fausse croyance qui ne vous sert en rien après apparition de votre réalité car vous avez extériorisé la mécréance à travers l'outrage au Prophète (SPL) après avoir feint d'être de bons croyants, (Si nous pardonnons à une partie des vôtres, Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels) , c'est-à-dire si nous pardonnons une partie des vôtres pour s'être réellement repentis, (Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels) , c'est-à-dire nous châtierons une autre partie parce qu'ils persistent dans leur hypocrisie.

Attendu que ceux qui s'appuient sur cet évènement cité par ces versets justifient l'acceptation du repentir de certains parmi ceux qui ont outragé le Prophète (P S L) dans le monde d'ici bas et celui de l'au-delà lorsqu'ils sont sincères envers Allah ; ils vont d'ailleurs jusqu'à dire que même pour ceux. qui ont persisté dans leur hypocrisie, il n'est pas prouvé que le Prophète (PSL) a tué aucun d'eux malgré que le Coran ait révélé leur rejet de la foi et leur mécréance après avoir cru. Encore plus, ils ont évoqué que dans une autre occasion, le Prophète (PSL) n'a pas tué Ibn Selloul malgré son propos (Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble).

Parmi les adeptes du rite Malikite soutenant la non acceptation du repentir du blasphémateur, Khalil Ibn Ishagh, dans son célèbre mémento où il dit : « s'il blâme un prophète …. Il est tué et il ne lui est pas demandé de se repentir » et Ghadhi Iyadh dans son ouvrage « Chiva » et autres, alors que d'autres ont rapporté que Malik a accepté son repentir et ce suivant ce qui suit :

-Derdiri, dans son ouvrage Eghrab ElMessalik LI Viqhi Malik, égalise entre l'outrage aux prophètes (Prière et Salut sur Eux) et autres motifs d'apostasie du point de vue acceptation du repentir en ces termes : (L'apostasie est une incroyance explicite d'un musulman par des paroles ou par des actes la signifiant tel que le lancement d'un Mashaf……. **jusqu'à dire ou autoriser l'acquisition d'une prophétie ou blâmer, ou exposer ou mépriser un prophète tant en ce qui se rapporte à son corps ou à son savoir ou à son désintéressement. Le témoignage est clarifié** à

ce sujet ; il est alors demandé à l'intéressé de se repentir dans un délai de trois jours à compter du jour du jugement sans faim ni soif ni châtiment, s'il se repentit, c'est bien, si non il est tué)

-De même l'Imam Ibn Jouzey relate dans son ouvrage Elghewanine El Vighhiye que (Par contre, celui qui injure Allah le Très Grand ou l'un des Anges ou des Prophètes Salut sur eux, est tué à l'unanimité s'il est musulman et les points de vue divergent quant au sujet consistant à lui demander de se repentir. Ainsi donc, si l'on opte pour le principe d'appeler au repentir, la peine disparait quand l'intéressé se repentit conformément aux **avis des deux** et si l'on opte pour le principe de ne pas appeler au repentir, ce qui est notoire, la peine ne disparait pas par le repentir tout comme pour les châtiments…)

Le sens visé à travers son expression (points de vue divergent quant au sujet consistant à lui demander de se repentir) c'est la diversité des avis au sein du rite malikite car c'est là ce qu'il entend par il ya divergence selon son terme ; par l'expression (en optant pour le repentir), c'est-à-dire selon l'avis malikite, la peine disparait s'il se repentit .Par contre par l'expression (conformément aux avis des deux) il veut dire Abou Haniveta et Chavii qu'il signifie par le pronom duel et par « ce qui est le notoire », il veut dire le rite malikite.

Par rapport à ce notoire, El ghadi Iyad dans son ouvrage Chiva a dit :(et Elwelid ben Mouslim rapporte de Malik et El Awzai que c'est une apostasie ; s'il se repentit, il ne lui est infligé aucune sanction et Malik dans ses livres Al outbiye et le Livre de Mohamed – c'est-à-dire Ibn El Mewaz selon ce que rapporte Echheb, dit que si l'apostat suite à une injure se repentit, aucune sanction ne lui est infligée.

De même, expliquant le livre intitulé « Chiva » dont l'auteur est Iyad et commentant l'avis de Malik dans les deux ouvrages Al outbiye et le Livre de Mohamed Ben El Mewaz, le grand érudit Hanéfiste Mela Ali Elgharii dit en substance (et c'est ce qui est conforme à l'avis des ascendants et des descendants conformément à la révélation du Saint Coran : « Dis à ceux qui ne croient pas , que, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé ».

Commentant, par la suite, l'avis de Iyad (car il est un châtiment devenu obligatoire et donc ne peut plus se désister tout comme l'ensemble des châtiments),le grand érudit Hanéfiste Mela Ali Elgharii dit en ces termes : (de Ezzina et du suicide, à l'unanimité ; et là encore, il ya analogie avec différence car ces châtiments sont d'ordre général et établis par le Coran et la Sunna ; par contre pour celui qui devient mécréant par suite à un blâme puis se repentit, aucune sanction ne lui est prévue par le Coran étant entendu qu'un grand nombre parmi ceux qui ont abandonné l'Islam avec pour cause l'outrage au Prophète (P S L) puis se sont repentis, ont vu leur repentir accepté et donc se sont retrouvés dans leur situation initiale avant l'apostasie. Par ailleurs, il est établi que le Prophète (SPL) a dit que l'Islam extirpe tout ce qui le précède, ce qui renferme le précédant et le suivant.

A la glose du livre de Rahouny abordant l'explication de Zerghany sur le mémento de Khalil, il est cité en substance ce qui suit :(et le grand et célèbre érudit Abu El Abass a écrit à propos du point de vue de l'auteur (il subit la peine de mort et il ne lui

est pas demandé de se repentir) : Si vous voulez voir claire dans cette section, consultez la fin de l'ouvrage de Al Imam Ibn Hajar Al Heidhemy connu sous le titre de « Al ilaam Bi Ghawatii El Islam » où sont rapportés les avis du Malikisme, lesquels avis qui ne sont pas favorables à l'acceptation du repentir de celui qui blâme et s'y opposent carrément alors que la position notoire du rite Chaviite consiste à accepter le repentir de l'intéressé et ce en disant : les propos contraires rapportés par l'auteur du livre intitulé « Chivaa » par référence au rite Chaviite sont erronés car il s'agit ici d'un avis relatif à celui qui outrage le Prophète par voie de diffamation et à Rahouny d'ajouter en disant : et il ya une preuve qu'il (c'est-à-dire Abu Al Abass El Melewi) a adopté les dire de Ibn Hajar et Allah est le connaisseur).. Il en découle donc que le Malikite Abu Al Abass El Melewi et le célèbre Rahouny acceptent de prendre pour notoire ce qui est perçu comme tel par Ibn Hajar Al Heidhemy.

Le grand érudit Mohamed Salem Ould Abdel Wedoud dans son livre : « Etteshil We Ettekmil » portant versification et explication du mémento de Khalil, après avoir cité l'avis notoire du rite Malikite pour ce qui est du blâme, a évoqué deux avis émis l'un par Almakhzoumy, l'autre par Ibn Eby HAzim , tous deux prenant part en faveur du principe selon lequel la peine de mort n'est infligée au musulman blasphémateur que lorsqu'on lui demande de se repentir.

Attendu donc que cette opposition claire entre les quatre rites voire entre les jurisconsultes du même rite tel le cas du rite Mallikite comme indiqué plus haut, ne reflète pas unanimité ou presque unanimité au sujet de l'acceptation du repenti du blasphémateur; si le Malikite le Ghadi Iyad estime que l'avis suivant lequel le repentir n'est pas accepté, est celui le plus prépondérant, le Hanéfiste Mela Ali Elgharii pense, au contraire, que l'avis le plus prépondérant est celui ouvrant la porte devant l'acceptation du repentir.

Attendu donc qu'il revient à la juridiction de renvoi –si faute par elle de parvenir à appliquer l'article 306 et si le choix est porté sur l'article 449 sus-cité - de procéder ainsi qu'il suit :

_ Comparer les arguments juridiques tirés du Coran et de la Sunna, et à titre indicatif bon nombre d'érudits accordent la préférence de la position « prépondérante » à la position« notoire » en cas de contradiction entre l'argument prépondérant et l'argument dominant ; parmi ces érudits Mohamed Mowloud ould Ahmed Val Al Moussewiyou Al yaghoubiyou qui dit dans son ouvrage (Elkevav) : « Dans le cas de contradiction entre la position prépondérante et la position notoire, la préférence est donnée au notoire et ce en raison des avis des éminents jurisconsultes et des connaisseurs des origines des sciences comme indiqué au livre Nour El Absar ».

- Voir aussi si l'application du précepte d'adaptation de la doctrine aux situations nouvelles soutenu par l'érudit Abdoullah Ben Boya, est possible ; dans son livre « Tembih Elmarajii Ala Viqh Elwaghii », Cheikh Abdoullah Ben Boya définit cette règle comme étant (une innovation ou une modernisation ou une actualisation du fiqh et l'actualisation signifie la révision de bon nombre de règles selon l'histoire en vue de les adapter au temps). Dans ce contexte, il mentionne par exemple, que les Malikites ont innové sous la règle de ce qui est « consacré par la pratique », laissant des centaines de cas de points de vue dominants et de points de vue prépondérants

au profit de points de vue faibles, justifiant cela par un intérêt temporel et des changements de temps et de lieu ;

Ben Boya soutient aussi que le Prophète (p s l) a appliqué cette règle quand il a refusé qu'on tue celui qui a remis en cause sa justice en disant:**« on ne dira pas que Mohamed a tué ses compagnons »**, et Ben Boya ajoute, dans le même livre, que (la raison en est que tuer les siens est un acte répugnant pour la religion et démoralisant pour les groupes de musulmans…. Fin de citation).

Sur le moyen tiré de la violation de la loi et l'erreur dans son application conformément à l'alinéa 7 de l'article 545 du code de procédure pénale :

Attendu que la cour d'appel, après avoir condamné l'inculpé à la peine de mort pour apostasie, a renvoyé à la cour suprême, par l'intermédiaire du parquet général au sujet du repentir, le tout conformément à l'article 306 du code pénal,

Que la cour en renvoyant devant la cour suprême au sujet du repentir sur la base de l'article 306 du code de procédure , a fait une mauvaise application de cet article, en ce que le renvoi au sujet du repentir ne rentre pas dans ses compétences, mais c'est au parquet général seul que revient le renvoi devant la cour suprême en cas de repentir d'un condamné pour apostasie par décision devenue définitive et non susceptible de recours ;

Que c'est donc au seul parquet général qu'il revient de demander à la cour suprême, si le condamné se repent dans cette phase - c'est à dire avant l'exécution de l'arrêt - de demander à la cour suprême de vérifier la véracité de son repentir s'il est objet de soupçon, du fait que son repentir est intervenu dans une phase tardive, c'est-à-dire à un moment où l'affaire n'est pendante devant aucune juridiction ;

Ce qui se confirme par le fait que la cour suprême va évoquer en jugeant au fond (contrairement à sa compétence originale de juge de droit) puisqu'en effet, elle aura conformément à l'article 306 , à rendre - après confirmation du repentir – un arrêt ordonnant remise de la peine et restitution de ses biens au condamné, comme elle aura aussi à le condamner à une peine « Taazir » et toutes ces questions sont normalement des questions de fait rentrant, de par leur nature, dans les compétences des juridictions de fond ;

Que dès lors l'arrêt attaqué encourt la cassation et le renvoi devant une juridiction de même ordre et degré autrement composée à l'effet de statuer sur la cause conformément aux orientations sus indiquées ;

Par ces motifs

Et en application du verset du Saint Coran **« Mais il fallait qu'Allah accomplît un ordre qui devait être exécuté, pour que, sur preuve, périt celui qui (devait) périr, et vécût, sur preuve, celui qui (devait) vivre. … »**

Et conformément aux articles 306 et 449 du code pénal et 545 du code de procédure pénale ;

Prononcé de l'arrêt ;

La chambre pénale de la Cour Suprême casse l'arrêt N°34/2016 du 21/4/2016 rendu par la chambre pénale de la cour d'appel de Nouadhibou en sa composition criminelle et renvoie l'affaire devant la cour d'appel autrement composée, en sa formation criminelle pour remédier aux insuffisances commises par la cour précédente.

Le Rapporteur **Le Président**

Le Greffier

Chambre Commerciale

Aff. N° 10/2017

REFERE

Arrêt N° 16/2017

Le Principe :

Pas de cassation d'un arrêt en l'absence de cas avéré d'ouverture à cassation.

Au nom d'Allah le haut et tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambre Commerciale

Affaire N° : 10/2017

Nature du recours : recours en cassation (Recouvrement de créance)

Nature de l'affaire : Affaire commerciale au fond

Le demandeur au pourvoi : Sté COFRIMA, représentée par Mes Md Lemine Khairy et Yahya Yeslem,

Le défendeur au pourvoi : Société MICABIC Service, représentée par Me Lo Gourmo Abdul

L'arrêt objet du recours : N°02/2017 en date du 01/3/2017

l'Arrêt N°: 16/2017 en **date du** 24/8/2017

Prononcé de l'arrêt :

La Chambre Commerciale de la Cour Suprême déclare les deux pourvois recevables en la forme et les rejette au fond.

La Chambre Commerciale de la Cour Suprême, siégeant en Chambre du conseil le 28/01/2016 , a tenu audience dans le bureau de son président à la cour suprême à Nouakchott, sous la présidence du magistrat :

Mohameddou Ould Ahmedou Salem Ould Eby, président de ladite chambre,

Et avec **ses membres** :

Limam Ould Md Vall, conseiller,
Moctar Ould Mohameden, conseiller,
Dedde Ould Taleb Zeydane, conseiller,
Sidi Aly Ould Beyaye, conseiller,

En présence de Monsieur Issa Ould Mohamed, substitut du procureur général prés la Cour suprême, représentant le Ministère public ;

Avec l'assistance de Me Mahfoudh o/ Md Lemine, greffier près ladite chambre,

Et ce pour statuer sur les dossiers enrôlés pour cette audience dont figure le dossier N° 10/2017 relatif au litige entre les 2 sociétés Sté COFRIMA, représentée par Mes Md Lemine Khairy et Yahya Yeslem, d'une part, et la Société MICABIC Service, représentée par Me Lo Gourmo Abdul, d'autre part, ce dossier faisant l'objet du pourvoi en cassation contre l'arrêt 02/2017 en date du 01/3/2017 rendu par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Nouakchott ;

Et au cours de cette audience la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Faits et procédure :

Attendu que, le début de cette affaire remonte au litige commercial sur lequel a statué le tribunal du commerce de Nouakchott par jugement N° 06/2016 du 29/3/2016, et par lequel il a condamné la Sté COFRIMA à payer 731.403 Euros à MICABIC Service ;

Que ledit jugement N° 06/2016 du 29/3/2016 a été confirmé par l'arrêt N°02/2017 du 1/3/2017 rendu sur appel par la chambre commerciale de la Cour d'Appel de Nouakchott qui fait l'objet des pourvois en cassation sur lesquels est rendu le présent arrêt ;

Attendu que l'arrêt attaqué a effectivement fait l'objet de pourvois en cassation de la part des deux parties,

Que le 1er demandeur au pourvoi avait déposé son mémoire en cassation le 8/6/2017 notifié le 12/6/2017 , tandis que Me LO Gourmo avait , pour le compte du 2e demandeur : Société MICABIC Service déposé son mémoire le 25/7/2017 ;

Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience publique à la date sus indiquée,

Ouï le conseiller rapporteur dans la lecture de son rapport à l'audience du 8/8/2017 ,

Ouï les parties dans leurs observations,

Ouï le substitut général, Issa O/ Mohamed dans son réquisitoire où il a déclaré s'en remettre à ses conclusion écrites conformément à l'art 216 du code de procédure civile commerciale et administrative;

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi pour l'arrêt être rendu à l'audience du 24/8/2017 ;

Sur la forme :

Attendu que les deux recours répondent aux conditions prévues par la loi notamment les articles 2 - 63 - 2 – 205 – 207 – 208 – 209 – 201 – 211 du code de procédure civile commerciale et administrative et l'article 4 de la loi instituant l'Ordre National des Avocats, et sont de ce fait recevables en la forme ;

Sur le fond :

A / Moyens et prétentions des parties :

a/ Le 1er demandeur en cassation :

Attendu que Maîtres Md Lemine Khairy et Yahya Yeslem reprochaient à l'arrêt attaqué essentiellement :

Qu'il s'est suffi de confirmer le jugement de 1ère instance,

Que la jurisprudence de la Cour de cassation Française est constante sur la consécration du principe selon lequel : « les arrêts confirmatifs comportent les mêmes vices entachant les jugements confirmés » ;

Que la majeure partie des attendus de l'arrêt attaqué comportaient une critique acerbe du jugement confirmé et exposaient l'insuffisance de ses motifs en fait et en droit, au moment où ledit arrêt aboutit dans son dispositif à l'inverse de tout cela puisqu'il parvient à confirmer le même jugement de 1ère instance, en violation de la loi, ce qui du coup, constitue un motif suffisant pour sa cassation en application de l'article 204 du code de procédure civile commerciale et administrative ;

Que l'arrêt attaqué avait tort lorsqu'il accorda à la Sté importatrice 30% , et ce, pour la raison simple précitée selon laquelle ledit montant n'est dù qu'après réception du compresseur et après sa mise à l'essai et que la réception de l'usine est irréalisable pour les raisons suivantes :

1- Le montage de l'usine est incomplet du fait de l'existence d'un compresseur dont la contrefaçon est confirmée et ne répondant pas aux exigences prévues au contrat ;
2- La société importatrice n'a pas excipé de l'existence de cette réception ;

b/ Le 2e demandeur en cassation :

Attendu que le deuxième demandeur reprochait à l'arrêt attaqué de contenir les vices suivants :

- Les juges du second degré, malgré qu'ils avaient considéré la Société MICABIC Service en droit de réclamer le montant du prix du compresseur 116 TSMC marque SABROE , ils ont considéré que ce motif n'est pas suffisant pour annuler le jugement appelé à la lumière de ce reproche, puisque le montant équivalent au prix du transformateur est en réalité proche du montant que devait payer COFRIMA en cas de réception définitive de l'usine ;
- Les juges avaient fait une mauvaise interprétation des termes du contrat qui lie les deux parties, notamment ses dispositions se rapportant à la réception définitive de l'usine et prévues dans ce protocole en son article 5 ;

Qu'il conclut en demandant la recevabilité du pourvoi en la forme et au fond la cassation de l'arrêt attaqué en sa partie objet de son pourvoi et le renvoi devant une autre composition de la cour d'appel ;

c/ La défenderesse au pourvoi :

Attendu que la défenderesse a réagi par un mémoire faisant état des observations suivantes:

Qu'elle soutient que la Sté COFRIMA développe dans ses conclusions les faits de la cause en violation des règles de procédures en vigueur en ce que la cour suprême est une juridiction de droit seulement et non une juridiction de faits ;

Que le litige se rapporte à l'exécution d'un contrat conclu entre les deux parties où la Sté COFRIMA a refusé d'exécuter ses engagements vis-à-vis de la requérante, après que cette dernière eût réparé et réhabilité son usine conformément aux conditions prévues au contrat ;

Que l'arrêt attaqué n'a pas été contradictoire relativement à la confirmation du principe de la condamnation de COFRIMA à payer le montant accordé à la requérante ;

LA COUR :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que les deux pourvois sont recevables en la forme,

Quant au fond l'arrêt confirmatif attaqué fonde ce qu'il a décidé sur la plupart des motifs du jugement dont l'appel est interjeté,

Attendu que la décision du 1er degré, même si elle n'apparait pas d'une illégalité déterminante, mise à part quelque confusion attribuée à la manière par laquelle elle est parvenue à condamner, en faveur de la partie gagnante : Société MICABIC Service, celle ayant succombée : COFRIMA à payer ce qu'elle n'avait pas réglé de son engagement contractuel,

Que ledit engagement est conditionné par la passation du travail dont la réalisation est, par elle promise au contrat avec descriptions et modèles précis, sans que le jugement démontre avec détail que la passation du travail prévu et sa réception ont effectivement eu lieu conformément aux clauses du contrat, et avec l'accord ou ce qui prouve l'accord, de celle parmi les parties dont l'approbation est exigé au contrat, et c'est en ce moment que devient la référence aux articles 334 et 339 du Code des Obligations et Contrats justement appropriée, et du coup, trouve la confirmation de ce fondement, par la Cour d'Appel, une raison acceptable, si elle lui avait encore ajouté l'argument solide selon lequel un doute au sujet de la réception n'a d'effet sur le fait que la partie condamnée a, à s'acquitter de l'engagement, avec le règlement duquel, elle prouve que son acquittement est conditionné par la réception de ce dont elle s'est engagée contractuellement à réaliser dans sa totalité ;

Attendu que la cour d'appel n'a pas été convaincue par l'opacité et la confusion qui ont caractérisé l'aspect approbation et réception des travaux, et a ainsi confirmé le jugement de 1ère instance, préférant l'intégrité de sa consistance probablement avec largesse, ce qui est tolérable dans les décisions judiciaires, d'où la possibilité d'admettre sous cet angle ce, sur lequel le travail des deux degrés de juridiction a concordé ;

Attendu que le parquet avait requis la recevabilité du pourvoi en la forme et son rejet au fond ;

Par ces motifs :

Et conformément aux articles : 1 -2 - 6 – 8 – 35 – 37 – 42 de l'organisation judiciaire, 1 – 2 – 3 – 27 - 203 – 204 – 205 – 207 – 208 - 209 – 210 – 211 – 217 – 218 – 219 - 220 – 222 – 229 du code de procédure civile, commerciale et administrative et les articles 245 – 246 – 247 du code des obligations et contrats ;

Prononcé de l'arrêt

La Chambre commerciale de la Cour suprême déclare les deux pourvois en cassation recevables en la forme et les rejette au fond.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier**

Chambre administrative :

Arrêt N°02/2017

Fond

Principes : a/

La durée de perfectionnement du fonctionnaire ne peut être supérieure à neuf mois, toute durée supérieure à 9 mois est considérée comme formation, (article 3 du décret 035/97 du 14/04/1997, fixant les conditions de formation continue des fonctionnaires.)

Principe : b/

Toute décision administrative entachée d'excès de pouvoir ou d'abus de pouvoir est susceptible d'annulation, (article 163 du code de procédure civile commerciale et administrative.)

Principe : c/

Le droit des fonctionnaires à la formation continue, (article 19 de la loi sur la fonction publique N°09/93 et l'article 05 du décret 35/97 susvisé.

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambre Administrative

L'affaire n° 05/2016

<u>Les Demandeurs</u> :

- I. J. matricule : W 84200

- **M. M. matricule : X 84201**

- I. S. matricule : P 88104

- K. I. matricule : S 88107

représentés par Me Mohameden Icheddou

<u>Le défendeur</u> : Ministère des Finances

Arrêt N° 02/2017 en date du 20/02/2017

<u>Prononcé de l'arrêt</u>

La chambre administrative de la Cour Suprême déclare le recours en annulation recevable en la forme et au fond annule la décision attaquée.

Le Lundi, 21/11/2016 en son siège à Nouakchott la Chambre Administrative de la Cour Suprême a tenu une audience publique dans la salle d'audiences de la cour suprême, sous la présidence de:

Sid Brahim Md Khattar, président de ladite chambre,

Membres :

_Mohamed Salem o/ Abd EL Wahab, conseiller,
_Sidi Ould El Haj, conseiller,
_El Haj Ould Tolba, conseiller,
Ad Mahmoud Ould Bellamech, conseiller,

En présence de Monsieur Dia Abderrahmane, Commissaire du gouvernement,

Et avec l'assistance de Me Naty Ould Mohamed El Haj, greffier en chef près ladite chambre,

Et ce pour statuer sur le recours en annulation entrepris contre la décision implicite du ministre des finances,

Sur quoi la chambre a rendu le présent dont la teneur suit :

Faits et Procédure :

Attendu que **Les Demandeurs :**

- I. J. matricule : W 84200

- **M. M. matricule : X 84201**

- I. S. matricule : P 88104

- K. I. matricule : S 88107

représentés suivant procurations N°772/2015 , 1289/2015 , 6422/2015 , 1350/2015 dressées respectivement par les notaires titulaires des chaires N° 1 et 4 à Nouadhibou , 11 à Nouakchott et le cabinet de Me Abdellahi Ould Dah au Trarza, par Me Mohameden Icheddou ont saisi la cour de Céans par requête en date du 4/1/2016 ;

Que les demandeurs ont attrait le ministère des finances pour entendre statuer sur le mérite de leur requête en annulation de la décision implicite du ministre des finances, se rapportant au refus de rattachement des requérants au corps des inspecteurs des douanes,
Que les requérants ont versé un mémoire ampliatif le 31/01/2016 notifié au ministère des finances le 9/2/2016 en vue d'y répondre dans le délai prévu à l'article 214 du code de procédure civile commerciale et administrative,
Que pourtant la cour n'a reçu aucune de réponse de la part du défendeur, soit-elle dans les délais ou non ;
Que la cour, après avoir reçu la requête en annulation et le mémoire ampliatif, et après expiration du délai légal imparti au ministère des finances sans que parvienne de sa part, à la cour une réponse au mémoire des requérants, l'affaire a été remise au conseiller rapporteur pour faire son rapport, puis transmise au parquet général près la cour suprême pour faire ses réquisitions et observations en tant que commissaire du gouvernement , et après avoir procédé à une visite des lieux, la chambre administrative a enrôlé le dossier et l'affaire a été débattue à l'audience du 21/11/2016 ;

Ouï le conseiller rapporteur dans la lecture du rapport à l'audience publique,

Ouï le commissaire du gouvernement, dans son réquisitoire et ses observations,
Ouï : l'avocat des requérants Me Mohamedoune Ichiddou dans ses observations à l'audience ;

Après quoi l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ainsi qu'il suit en date du 20/02/2017 :

Sur la forme :

Vu les pièces du dossier notamment, la quittance jointe à la requête timbrée et la procuration donnée à l'avocat,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 31/01/2016 et notifié à la défenderesse,

Attendu que le pourvoi remplit toutes les conditions requises pour sa recevabilité en la forme en ce qu'il est présenté dans les délais requis conformément à l'article 150 et suivants du code de procédure civile commerciale et administrative. ;

Sur fond :

Moyens et prétentions des parties :

a/ Les demandeurs au pourvoi :
:

Les requérants ont exposé dans leur mémoire :

Que les fonctionnaires de la douane demandant l'annulation de la décision implicite du ministre des finances ont été choisis par leur département pour suivre une formation professionnelle à l'école supérieure des douanes en Algérie où ils ont été mis en position de stage et qu'ils ont réussi et obtenu de l école un diplôme équivalent au diplôme d'inspecteurs des douanes,

Qu'ils ont effectivement profité de cette équivalence à la lumière de l'article 28 de l'arrêté conjoint N° 0240 du 3/3/2015 ;

Qu'ils se sont présentés devant leur département en vue de leur intégration dans le corps des inspecteurs, après accord de la fonction publique, que la décision de refus de leur intégration par le ministère des finances est entachée de tous les vices des décisions administratives, à savoir en l'espèce l'insuffisance de motifs, les vices de fond, détournement de pouvoir et excès de pouvoir ;

Qu'il y a lieu d'ordonner l'annulation de la décision attaquée et la réintégration des requérants ;

b/ **Le défendeur au pourvoi:**

Le ministère des finances**:**

La Cour n'a reçu aucune réponse de la part du défendeur, soit-elle dans les délais ou non, malgré la lettre de notification du mémoire ampliatif des requérants par lui déchargée le 9/2/2016 ;

La Cour :

Après en avoir débattu à l'audience et délibéré conformément à la loi, et après que la cour eût ordonné une mesure d'instruction, par arrêt avant dire droit N°57/2016 du 13/6/2016 , consistant en une visite des lieux dans le but de vérifier les circonstances de la cause, auprès des départements des finances et de la fonction publique, à la lumière des textes en vigueur régissant la fonction publique ;

Considérant que les requérants ont été sélectionnés par le ministère des finances pour suivre une formation professionnelle à l'école supérieure des douanes à Oran où ils ont été mis en position de stage parmi quinze fonctionnaires, par arrêté N° 207 du 2 mars 2011 , ;

Qu'il a été mis fin à ladite position de stage par arrêté N° 478 du 7 mai 2012 ;

Considérant que leur formation à l'école supérieure des douanes à Oran (Algérie) a été couronnée par leur obtention d'un diplôme d'inspecteur des douanes, tel que précisé respectivement dans l'attestation de réussite et le diplôme obtenu qui leur permet l'intégration du corps des inspecteurs de douanes par le biais de l'équivalence conformément aux dispositions de l'arrêté conjoint relatif à l'équivalence des diplômes N° 0240 du 3/3/2015 dont l'article 18 dispose que **le diplôme de réussite d'inspecteur des douanes, accordé au contrôleur des douanes par l'école supérieure des douanes à Oran (Algérie) est équivalent au niveau requis pour l'intégration du corps des inspecteurs des douanes ;**

Considérant que les intéressés ont sollicité auprès du ministère de la fonction publique leur intégration dans le corps des inspecteurs de douanes,

Que celle-ci a renvoyé leur dossier au ministère des finances, avec avis favorable, sollicitant que soient prises les mesures permettant leur intégration dans le corps dont ils ont obtenu un diplôme leur permettant d'y accéder, après que leur ministère les a mis en position de stage et a mis fin à leur stage en question, après l'accomplissement de leur formation ;

Considérant que les textes en vigueur n'empêchent pas de les faire profiter de leur droit à intégrer le corps des inspecteurs de douane ;

Considérant que la fonction publique a donné un avis consultatif sur la question par lettre N° 214 du 7 mai 2013 en réponse à la demande d'avis sollicité par le ministère des finances par lettre N° 225 du 12/3/2013 ,

Que la fonction publique a assorti son avis de deux conditions requises pour l'intégration des intéressés, à savoir :

1- Une expression de besoin rentrant dans le cadre d'une stratégie de formation proposée par le département ;

2- L'équivalence des diplômes obtenus ;

Considérant que leur envoi en formation en Algérie ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une politique de formation tracée par leur administration,

Que leur stage ne peut être considéré comme simple perfectionnement, puisque l'article 3 du Décret N° 035/97 du 14/4/1997 fixant les conditions de la formation continue des fonctionnaires, précise que la période de perfectionnement ne peut dépasser 9 mois alors que la formation des requérants a duré 12 mois telle que précisée dans l'attestation de réussite, la lettre de transmission et l'ordre de mission des intéressés, surtout que ces derniers étaient sélectionnés parmi un groupe de contrôleurs de douane pour leur envoi en formation et qu'ils ont accompli à cette fin, toutes les formalités requises ;

Considérant aussi, que la visite des lieux entreprise par le juge délégué à cet effet, a attesté qu'un autre groupe de 3 contrôleurs de douane ayant passé 9 mois à l'école nationale de douane de Casablanca (Maroc) ont été intégrés dans le corps des inspecteurs de douane, que les membres d'un autre groupe de quatre éléments, d'ancienneté moindre que les requérants, ont été promus inspecteurs, alors que les requérants ont fait une formation de 12 mois et ont obtenu un diplôme d'inspecteur de douane, lequel est le diplôme dont l'équivalence est accordée conformément au décret susvisé ;

Considérant que cette sélection discriminatoire constitue une violation du principe d'égalité des citoyens et des fonctionnaires devant l'accès aux opportunités qui est consacré aussi bien par la constitution de la république islamique de Mauritanie, la loi régissant la fonction publique et le code du travail ;

Considérant que le refus que le ministère des finances a opposé à la demande des intéressés est non justifié légalement ;

Considérant que sa décision manque de motivation et son silence inopportun expose ladite décision à l'annulation pour violation du principe de légalité (détournement de pouvoir et excès de pouvoir) ou d'appréciation de la légalité des décisions administratives unilatérales ou règlementaires et les litiges se rapportant à la situation individuelle et collective des fonctionnaires et agents publics ;

Considérant que les dispositions de l'article 163 du code de procédure civile commerciale et administrative affirment que les décisions administratives encourent l'annulation si elles sont entachées de violation d'une règle de droit ou un détournement ou abus de pouvoir comme en l'espèce ;

Par ces motifs :

Vu l'avis du commissaire du gouvernement;

Vu ce qui précède et en application des articles 02 – 28 – 63 – 149 – 150 et suivants, 163 du code de procédure civile commerciale et administrative, des articles 3 et 5 du Décret N° 035/97 du 14/4/1997 fixant les conditions de formation continue des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat et les articles 17 – 56 du Décret 91/2007 du 14 avril 2007 portant statut spécial de la douane et les arrêtés pris en faveur des intéressés et se rapportant à leur stage et formation et l'équivalence de leur diplôme ;

Prononcé de l'arrêt :

La chambre administrative de la Cour Suprême déclare le pourvoi en annulation recevable en la forme et quant au fond annule la décision attaquée.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier**

2ème Chambre civile et sociale :

Arrêt N°09/2017

Fond

Principe :

L'insuffisance de motif ou de fondement juridique peuvent conduire à la cassation de la décision attaquée, (article 204, alinéa 6 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative).

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

2ème Chambre civile et sociale

L'affaire N° 06/2016

Le Demandeur : S.M.R représenté par Mes Dah Ould Abdel Kader et Abdellahi Ould Mohamed

La défenderesse : S.A représentée par Me Yahya Taleb Maazouz

Arrêt N°09/2017 en date du 21/02/2017

Prononcé de l'arrêt :

La 2ème Chambre Civile et Sociale de la Cour Suprême déclare le pourvoi en cassation recevable en la forme et au fond, casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre et degré, autrement composée, pour statuer sur le litige.

Le 16/01/2017 en son siège à Nouakchott, la deuxième chambre civile et sociale de la Cour suprême, a tenu une audience publique, dans la grande salle d'audiences de la cour suprême, sous la présidence du magistrat :

Haimedde Ould Elemine, président de ladite chambre,

Et ses membres :

Mohamed Ould Yewgatt, conseiller,
Sidi Aly Ould Beyaye, conseiller,
Souleymane Ould Mohamed Oumar, conseiller,
Md Abderrahmane Ould Mohameden, conseiller,

Entendu le conseiller rapporteur, Mohamed Ould Yewgat dans la lecture de son rapport à l'audience publique ;

Entendu es parties dans leurs observations ;

Entendu le représentant du Ministère public dans son réquisitoire à l'audience où il a déclaré qu'il s'en tient à ses conclusions écrites où il a demandé l'application de la loi,

Et après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu en audience publique le 21/02/2017 ;

Sur la forme:

Vu l'arrêt attaqué rendu le 10/12/2015 ,

Vu le PV du pourvoi en cassation du 15/12/2015 versé par l'avocat du demandeur, Me Dah Ould Abdel Kader,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25/01/2016 et notifié à la demanderesse le 20/10/2015,

Vu la quittance de 5000 UM versée au dossier,

D'où il s'en suit que le pourvoi remplit toutes les conditions requises pour sa recevabilité en la forme conformément à l'article 205 et suivants du code de procédure civile commerciale et administrative.

Sur le fond :

1 - Faits et procédure:

Attendu que le 29/4/2015, la chambre civile du tribunal de la Wilaya de Kiffa a rendu le jugement N°02/2015 confirmant la validité de l'acte de mariage conclu entre S.M.R et S.A ;

Que le 10/12/2015 la chambre civile et sociale de la cour d'appel de Kiffa a rendu l'arrêt attaqué, par lequel elle a annulé le jugement N° 02/2015 et prononcé l'annulation de l'acte de mariage suscité ;

Que le 15/12/2015 l'avocat du demandeur, Me Dah Ould Abdel Kader, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt suscité et déposé un mémoire ampliatif le 25/01/2015 ,

Que ledit mémoire est notifié à la demanderesse qui a versé un mémoire en réponse ;

Attendu que le 16/01/2016 , l'affaire a été débattue devant cette chambre en ce que la lecture du rapport à l'audience a été suivie des observations des avocats des parties et les réquisitions du parquet, sur quoi l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21/03/2016 ainsi qu'il suit :

2 / Moyens et prétentions des parties :

a/ Le demandeur : S.M.R:

Attendu que dans leur mémoire ampliatif, Maitres Dah Ould Abdel Kader et Abdellahi Ould Mohamed ont soutenu - au nom du demandeur – que son pourvoi est recevable en la forme et quant au fond : ils ont exposé :

- Que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et manque de base légale,
- Que le mariage, que l'arrêt attaqué a annulé, est valablement constitué,
- Que la Cour d'Appel devait charger le requérant de rapporter la preuve de « l'honorabilité » de ses témoins, si elle considère que la juridiction de première instance n'en a pas supervisé l'attestation,
- Que le code du statut personnel et les références malékites n'ont pas fait de l'inobservation de l'ordre des priorités des tuteurs de la part de la femme non contrainte, une cause de rescision du contrat de mariage ;
- Que le père ne s'est pas opposé au mariage et ne l'a pas résilié ;

Ils concluent en demandant la cassation de l'arrêt attaqué ;

b/ **La défenderesse :** S.A **:**

Attendu que l'avocat de dame S.A : Maître Yahye Taleb Maazouz soutient à travers son mémoire en réponse :

- Que le demandeur au pourvoi a enlevé sa cliente de la Mauritanie et l'a amenée en Côte d'ivoire, prétendant qu'il l'a épousée, sans pouvoir le prouver, et que ce sont ses parents qui l'ont ramenée en Mauritanie ;
- Que S.A nie l'existence de tout contrat de mariage nouveau entre elle et l'intéressé et dit qu'elle n'a ni ordonné de faire cet acte, ni qu'elle l'a accepté et encore moins quelle connait les témoins que le demandeur prétend lui avoir assisté ;
- que le requérant n'a rien soulevé dans son mémoire qui mérite une réplique, aucun texte violé n'a été cité ;
- Que l'acte de mariage invoqué par le demandeur n'a été établi qu'après que la défenderesse eût été ramenée par les siens de Côte d'ivoire,
- Que l'intéressé l'a réalisé de crainte d'être poursuivi ;
- Que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé et fondé ;

Attendu que le représentant du Ministère public a, dans ses réquisitions écrites, demandé que soit statué sur ce litige conformément à la loi ;

La Cour :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il résulte de l'étude des pièces du dossier de la cause que la cour d'appel au moment où elle statuait sur cette affaire, avait perdu de vue qu'elle était une juridiction de fond et s'est suffi de traiter le litige à travers la critique du jugement appelé devant elle, omettant que l'effet dévolutif de l'appel exige d'elle de rechercher dans les prétentions des parties et de discuter les exceptions juridiques qu'elles ont soulevées, et prendre ainsi en charge exactement ce qui revenait au premier juge d'entreprendre, à savoir :

Qu'elle devait, en effet, si elle trouve que la juridiction du fond ne l'avait pas fait, permettre au demandeur de rapporter la preuve de « l'honorabilité » (Adala) des témoins à charge qu'il présente et à la défenderesse de les récuser ensuite, ce dont aucune trace ne ressort de l'analyse de l'arrêt attaqué ;

Qu'elle avait encore, si elle jugeait que l'acte prétendu faisait le tuteur (Wely) dans le mariage d'une femme « respectable » jouer ce rôle qu'il n'a pas joué et que cela permettait au tuteur en question la rescision dudit mariage, sans avoir besoin de rapporter comme référence les textes du rite malékite du fait de l'inopportunité de cette référence, si la cour trouve que la notoriété et l'inutilité de l'application desdits textes suffisent pour s'en dispenser, la cour d'appel devait donc ne pas se baser sur la simple hypothèse de la respectabilité de cette femme, mais elle devait en rapporter la preuve par les voies légales appropriées et prouver aussi que ce tuteur a bien résilié ce contrat, ce qui n'a pourtant aucune trace dans l'arrêt ; tout ce qui s'y rapporte se trouve plutôt dans le jugement de 1ère instance où il est mentionné que le tuteur auquel on prête ce qu'il n'a pas fait, ne s'est pas opposé audit mariage, au moins, devant le premier juge, sans que l'arrêt attaqué n'accordât à tout cela une quelconque importance ;

Et que la cour aurait dû, de même, si elle pensait que ce que le demandeur a présenté comme témoins était insuffisant, lui demander, s'il en a d'autres que ceux mentionnés au jugement et lui accorder le cas échéant le droit que lui réserve l'alinéa 1er de l'article 182 du code de procédure civile commerciale et administrative de présenter de nouveaux témoins tant qu'il n'a pas déclaré ne pas en avoir d'autres ;

Attendu de surcroît que la cour d'appel devait justifier dans son arrêt le caractère suspect de la prétention de la défenderesse, qui prétend avoir été victime d'enlèvement depuis Kiffa au centre de le Mauritanie jusqu'à la Cote d'Ivoire, sans qu'elle eût rencontré, ne serait ce que par coïncidence, quelqu'un qui pût la sauver, dans les villes, villages, points de contrôle par lesquels elle avait passé, sans qu'elle eût prétendu être victime de la part de l'enleveur de pression quelconque pouvant l'empêcher de demander secours et sans qu'elle prouvât qu'elle eût fait l'objet de recherches entreprises de la part des siens tel qu'il fût prévisible et logique dans la situation, par elle prétendue ;

Attendu qu'il ressort clairement de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué manque de motifs et de base légale, d'où la nécessité de le casser avec renvoi du litige devant la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué autrement composée, pour rejuger l'affaire par arrêt suffisamment motivé en fait et en droit de manière à permettre à la cour suprême d'exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Par ces motifs :

Vu ce qui précède et en application des articles : 179 , 204 , 182 et suivants du code de procédure civile commerciale et administrative ;

Prononcé de l'arrêt :

La 2ème Chambre Civile et Sociale de la Cour Suprême déclare le pourvoi en cassation recevable en la forme et quant au fond, casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement composée pour statuer sur le litige.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier**

ملحقات المجلة

Annexes de la revue

قرارات مترجمة إلى اللغة الفرنسية

Arrêts traduits en langue française